בלדי בע"מ
("החברה")

5 בינואר 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**")
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: **תיקון טעות סופר ביחס למועד הקובע לתשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה 1) תוך התאמתו לתקנון והנחיות הבורסה**

החברה מודיעה על תיקון טעות סופר בסעיף 5.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף של שטר הנאמנות (סדרה 1)[1] ביחס למועד הקובע לתשלום הריבית[2] תוך התאמתו להוראות תקנון הבורסה וההנחיות לפיו, וכמפורט להלן:

התשלומים על חשבון הריבית של אגרות החוב (סדרה 1) ישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) כאמור בסעיף 24 לשטר הנאמנות, בימים 25 ביוני ו-~~25~~ 26 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 עד 2028 וכן יום 25 ביוני 2029 ("**היום הקובע**"), וזאת פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם ביום 1 בינואר 2030, לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום וייעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה 1) לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר שעליו תודיע החברה.

מצורף **כנספח א'** לדיווח זה הנוסח העדכני של שטר הנאמנות (ללא כל שינוי נוסף).

בכבוד רב,

בלדי בע"מ
נחתם על-ידי:
אורן נגר, מנכ"ל
אירנה פלדמן, דירקטורית וסמנכ"לית הכספים

[1] כפי שפורסם ביום 13 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-610488).
[2] זאת, בהתאם להערת הבורסה ועל דעת הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1).

<u>שטר נאמנות (סדרה 1)</u>

שתאריכו יום 30 בספטמבר 2024 אשר מחליף את שטר הנאמנות מיום 28 באוגוסט 2024

בין

בלדי בע"מ
ח.פ. 51-122613-6
מרחוב ליאון שרייבר 24, תימורים
("**החברה**") **<u>מצד אחד</u>**;

לבין

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ
ח.פ. 51-377133-7
מרחוב דרך מנחם בגין 48-46, תל אביב
("**הנאמן**") **<u>מצד שני</u>**;

הואיל: והחברה פרסמה תשקיף להשלמה אשר הינו גם תשקיף מדף, הנושא תאריך 29 באוגוסט 2024 וכן, תיקון תשקיף מיום 30 בספטמבר 2024, ועתידה לפרסם הודעה משלימה לתשקיף (להלן ביחד: "**התשקיף**"), אשר על-פיהם תציע החברה אגרות חוב (סדרה 1), אשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**");

הואיל: ובחודש אוגוסט 2024 התקבלה החלטה עקרונית של דירקטוריון החברה לאשר הנפקה של אגרות חוב (סדרה 1) כהגדרתן להלן, אשר תנאיהן הינם כמפורט בשטר נאמנות זה ואשר תוצענה לציבור באמצעות התשקיף, כהגדרתו לעיל;

והואיל: והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) (ככל שתונפקנה), והנאמן הסכים לכך, הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;

והואיל: והנאמן מצהיר כי הינו חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות על פי כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") לנאמן לאגרות חוב;

והואיל: והחברה מצהירה בזאת כי אין עליה כל מניעה על פי כל דין או כל הסכם לבצע הנפקה של אגרות החוב (סדרה 1) בהתאם להוראות שטר זה ו/או להתקשר עם הנאמן בשטר נאמנות זה וכן החברה מצהירה, כי, בכפוף לקבלת היתר לפרסומו של התיקון לתשקיף מרשות ניירות ערך ואישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב (סדרה 1) וכן קבלת כל יתר האישורים ו/או ההסכמות הדרושים לביצוע ההנפקה הנדונה בהתאם לתנאי שטר זה, שטרם התקבלו, ואשר יתקבלו עד למועד ביצוע ההנפקה, יתקבלו כל האישורים לפי כל דין ו/או כל הסכם לביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה 1) בהתאם להוראות שטר זה;

והואיל: והנאמן מצהיר כי אין עליו כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם החברה בשטר נאמנות זה, לרבות ביחס לאי קיומם של ניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם החברה כאמור;

והואיל: ולנאמן אין כל עניין אישי בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

<u>תוכן עניינים</u>

סעיף	נושא	עמוד
שטר הנאמנות		
1	פרשנות והגדרות	3
2	הנפקת אגרות החוב	8
3	רכישת אגרות חוב על-ידי החברה ו/או על-ידי מחזיק קשור	11
4	התחייבויות החברה	12
5	הבטחת אגרות החוב ושחרור תמורת ההנפקה לחברה	17
6	העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות	41
7	תביעות והליכים בידי הנאמן	48
8	נאמנות על התקבולים	49
9	סמכות לעכב חלוקת הכספים	51
10	הודעה על חלוקה	51
11	הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	52
12	קבלה מאת מחזיק אגרת החוב	53
13	תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה	53
14	השקעת כספים	53
15	התחייבויות החברה כלפי הנאמן	53
16	באי-כח	56
17	הסכמים אחרים	56
18	שכר הנאמן	57
19	סמכויות מיוחדות	59
20	סמכות הנאמן להעסיק שלוחים	60
21	שיפוי לנאמן	60
22	הודעות	64
23	שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה	65
24	מרשם המחזיקים	66
25	פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש	66
26	אסיפות של המחזיקים	67
27	דיווח לנאמן	67
28	דוחות על ענייני הנאמנות	68
29	הצגת אגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי	69
30	הדין חל וסמכות השיפוט	69
31	מענים	69
32	אחריות הנאמן	69
33	הסמכה למגנ"א	70
תוספת ראשונה – תעודת אגרות חוב (סדרה 1)		71

סעיף	נושא	עמוד
התנאים הרשומים מעבר לדף		72
1	כללי	72
2	קרן אגרות החוב (סדרה 1)	72
3	הריבית של אגרות החוב (סדרה 1)	72
4	התאמת שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג באגרות החוב	75
5	תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב	77
6	העברת אגרת החוב	79
7	פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה 1) ביוזמת הבורסה	79
8	פדיון מוקדם ביוזמת החברה	80
9	הוראות כלליות	82
10	קבלה כהוכחה	82
11	החלפת תעודת אגרות החוב	82
תוספת שנייה – אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1)		83
נספח א' – נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב		92
נספח ב' – אגרת חוב ותנאים מיוחדים לשעבוד		
נספח ג' – אמות המידה הפיננסיות		
נספח ב1 לאגרת חוב ותנאים מיוחדים לשעבוד – רשימת המערכות		
נספח ב2 לאגרת חוב ותנאים מיוחדים לשעבוד – רשימת ההסכמים		

1. **<u>פרשנות והגדרות</u>**

1.1. המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3. בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות.

1.4. למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם צוין מפורשות אחרת להלן:

"**אגרת החוב**" או "**אגרות החוב**" או "**סדרת אגרות החוב**" או "**אגרות החוב (סדרה 1)**" - אגרות חוב (סדרה 1) רשומות על שם, שתנאיהן בהתאם לתעודת אגרת החוב, שתוצענה בהתאם לתשקיף;

"**בורסה**" - הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"**הדיבידנד הראשון**" - דיבידנד בסך של כ-26,000 אלפי ש"ח, אשר בכוונת החברה להכריז, עם השלמת גיוס התמורה מכוח התשקיף וקבלתה בידי החברה, על בסיס

דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני או השלישי לשנת 2024, לפי המוקדם מבניהם, כפוף לעמידת החברה במבחני החלוקה בהתאם להוראות כל דין, והחלטת האורגנים המוסמכים בה, והכל כמפורט בסעיף 8.6.1 לתשקיף;

"**החברה לרישומים**" - החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או חברה לרישומים שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים;

"**החלטה רגילה**" - החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) שבה נכחו לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי למנות את קולות הנמנעים;

"**החלטה מיוחדת**" - החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), שבה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, שני מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה מאותה סדרה, או באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, שני מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות עשרים אחוזים (20%) מזכויות ההצבעה כאמור, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי למנות את קולות הנמנעים;

"**הנאמן**" - הנאמן הנזכר בראש הסכם זה ו/או כל מי שיכהן מעת לעת כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;

"**הנכס המשועבד**" או "**הנכסים המשועבדים**" - זכויות חכירה מהוונות של החברה במקרקעי המרלו"ג (כהגדרתם להלן), לתקופת חכירה שעד ליום 5.5.2062 (וזכות להארכה לתקופת חכירה נוספת, בת 49 שנים), עפ"י חוזה חכירה מהוון מיום 2.2.2022, שבין החברה לרשות מקרקעי ישראל ("**הסכם החכירה**" ו-"**רמ"י**", בהתאמה), וכל הבנוי והנטוע על מקרקעי המרלו"ג והמחובר אליהם בחיבור של קבע וכן כל אשר ייבנה, יינטע ויחובר אליהם בחיבור של קבע בעתיד, כל זכויות הבנייה, הקיימות ו/או העתידיות, וכל פיצוי לו זכאית החברה בקשר עם זכויות החכירה המהוונות במקרקעי המרלו"ג כאמור, לרבות בגין הפקעה, גריעה, העתקה של זכויות הבניה כאמור, זכויות חזקה ושימוש, ולרבות המערכות והפירות (כהגדרתם להלן), וכן כל נכס אחר אשר ישועבד בנוסף להם או במקומם.

הנכסים המשועבדים כוללים גם את כל זכויות החברה בנכס המשועבד לפטור ו/או הקלה ו/או הנחה ממס ו/או לברירה אם לנצל פטור או הנחה או הקלה כאמור בין מספר נכסים משועבדים של החברה ו/או מי מהם ו/או

כל החזר כספי בקשר עם האמור והכל מכוח פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 ו/או חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 ו/או חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ו/או כל דין אחר אשר יהא בהם כדי להפחית את שיעור המס ו/או סכום המס בגין מכירת הרכוש המשועבד, לרבות זכות לקיזוז הפסדים מכל סוג שהוא. במקרה של אובדן, נזק או הפקעה של הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, וקיימת לחברה זכות לפיצוי או שיפוי בגין כך, תיכלל כל זכות לפיצוי או שיפוי כאמור בגדר הנכסים המשועבדים.

"**הסכומים המובטחים**" - יתרת קרן אגרות החוב (סדרה 1), בתוספת ריבית (לרבות ריבית פיגורים וכן כל תוספת ריבית שהחברה תידרש לשלם בהתאם להוראות שטר הנאמנות), שנצברה ושטרם שולמה, ותשלומים נוספים שיחולו על החברה על פי שטר הנאמנות, אגרת החוב ומסמכי השעבוד, ככל שטרם שולמו על-ידיה, לרבות כל ההוצאות הנובעות ממימוש הנכסים המשועבדים, ככל שימומשו;

"**הערך המתואם**" - יתרת קרן אגרות החוב (סדרה 1) שבמחזור, בתוספת ריבית שנצברה וטרם שולמה נכון לאותו מועד, ככל שקיימת והפרשי הצמדה;

"**השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים**" - השווי שיקבע בהתאם לכללים וכמפורט בסעיף 5.17 להלן;

"**חברת דירוג**" - כהגדרתה בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ד-2014;

"**חוק חדלות פירעון**" - חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, ותקנותיו כפי שתהיינה מעת לעת;

"**חשבון הנאמנות**" - חשבון שיפתח על-ידי הנאמן, על-שם הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב, באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל או אצל חבר בורסה, אשר זכויות החתימה בו תהיינה של הנאמן בלבד, ואשר כל זכויות החברה כלפי, מאת ומתוך חשבון הנאמנות, על תתי חשבונותיו ובמופקד בו, ישועבדו על-ידי החברה לטובת הנאמן, טרם מועד העברת תמורת ההנפקה אליו, הכל כמפורט בסעיף 5.5 להלן. כל עלויות פתיחת, ניהול וסגירת חשבון הנאמנות יחולו על החברה. מדיניות השקעת הכספים בחשבון הנאמנות תיקבע על-ידי הנאמן לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בקבלת הסכמת החברה, הכל לפי הוראות סעיף 14 לשטר זה. הנאמן לא יהיה אחראי כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או החברה לכל הפסד ו/או נזק שיגרם למי מהם בשל ההשקעות שבוצעו כאמור;

"**יום מסחר**" - כל יום שבו מתבצעות עסקאות בבורסה;

"**יום עסקים**" - כל יום שבו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;

"**מדד**" או "**המדד**" - מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות והמפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל

מחירים לצרכן" אותו מדד אף אם יפורסם על-ידי גוף או מוסד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על-ידי גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס כאמור על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובמקרה שאותו יחס לא יקבע כאמור, אזי יקבע הנאמן, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על-ידו, את היחס שבין המדד האחר למדד המוחלף;

"**המדד הידוע**" המדד האחרון הידוע שפורסם לפני אותו תאריך;

"**המדד היסודי**" - המדד הידוע במועד חתימת שטר זה, שהינו המדד שפורסם ביום 15 בספטמבר 2024, בגין חודש אוגוסט 2024;

"**המדד לתשלום**" - המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית;

"**המערכות**" - המיכון ו/או הציוד ו/או התוכנות המשמשים את פעילות המרלו"ג והממוקמים בו, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה, מערכת האוטומציה הכוללת גם מערכת ליקוט ממוחשבת למעט, ציוד מחשובי במרלו"ג אשר לצורך מימון רכישתו נרשם שעבוד שוטף וראשון בדרגה לטובת אחד התאגידים הבנקאיים (שעבוד מס' 120 בנסח החברה ברשם החברות), והכל בהתאם לפירוט המצורף **<u>בנספח ב'1</u>** לאגרת חוב ותנאים מיוחדים לשעבוד;

"**מקרקעי המרלו"ג**" - המקרקעין הידועים כמגרשים 630 ו- 631 עפ"י תכנית 166/03/18 וכגוש 2916, חלקות 73 ו-74 בשטח כולל של כ-15,500 מ"ר הרשומים בספרי רמ"י, והמצויים ברחוב לאון שרייבר, איזור התעשיה בתימורים;

"**המרלו"ג**" או "**מרלו"ג תימורים**" - המרכז הלוגיסטי של החברה, הכולל, בין היתר, את המערכות (כהגדרתן לעיל) וכן את משרדיה הראשיים של החברה וחנות למכירת מוצרי החברה (כמפורט בסעיף 6.7.16.5 לתשקיף) ("**חנות המכירות בתימורים**"), המתפרס על-פני שטח בנוי של כ-14,200 מ"ר ברוטו ב-5 קומות (ב-8 מפלסים על-פי היתר הבנייה) על מקרקעי המרלו"ג;

"**מחזיק באגרת החוב**" או "**מחזיק**" - כהגדרת המונחים "מחזיק" ו-"מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך;

"**מרשם**" - מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 24 להלן;

"**פירות**" - מלוא זכויותיה (100%) של החברה הנובעות ו/או שתנבענה מכוח הסכמים (בין בעל-פה ובין בכתב)[1] קיימים ו/או עתידיים, שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם, על שינוייהם מעת לעת, בקשר עם הנכס המשועבד, לרבות תשלומים כספיים להם היא זכאית ו/או תהא זכאית

[1] יובהר, כי על-פי דרישת הנאמן (מכוח סמכותו בסעיף 5.8 ו – 5.9 להלן) הסכמים בעל-פה יועלו על כתב ויחתמו בין הצדדים.

בקשר עם המרלו"ג, כגון תקבולים בגין מתן שירותים במסגרתו לטובת צדדים שלישיים ו/או דמי שכירות (לרבות מהמערכות הסולאריות) ו/או דמי ניהול ו/או דמי שימוש ו/או כל תשלום שמשולם ו/או ישולם על-ידי שוכרים (ובכללם בגין השכרת שטח חנות המכירות בתימורים או חלקה) ו/או מקבלי שירותים מן החברה במרלו"ג (ככל שיהיו), או כל זכות כספית אחרת הנובעת מהמפורטים לעיל או שתתקבל במקומם ו/או בגינם, וכן תגמולי הביטוח מכוח פוליסת ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" בגין המרלו"ג (כמפורט בסעיף 5.18 להלן);[2] לפירוט ההסכמים הקיימים בקשר עם המרלו"ג, נכון למועד חתימת שטר זה, והכל בהתאם לפירוט המצורף **<u>בנספח ב'2</u>** לאגרת חוב ותנאים מיוחדים לשעבוד.[3]

"**קרן**" - סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה 1);

"**ריבית בנק ישראל**" - שיעור הריבית לשקלים חדשים לא צמודים עליו מכריז מעת לעת נגיד בנק ישראל כשיעור הריבית המוצהרת של בנק ישראל או כל שיעור ריבית שייקבע על-ידי רשות מוסמכת כלשהי במקום השיעור האמור;

"**שטר זה**" או "**שטר הנאמנות**" או "**שטר נאמנות זה**" - שטר זה לרבות התוספות המצורפות אליו והמהוות חלק בלתי נפרד הימנו;

"**תעודת אגרת החוב**" - תעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע ב**<u>תוספת הראשונה</u>** לשטר זה ואשר תונפק כאמור בסעיף 2 להלן, ככל שתונפק;

1.5. בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה.

1.6. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל - כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

1.7. בכל מקום שבו הנחיות ותקנון הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על-פי שטר נאמנות זה, כללי הבורסה יגברו.

1.8. אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

---

[2] למען הסר ספק, יובהר, כי למעט האמור ביחס לדמי שכירות להם עשויה החברה להיות זכאית מהשכרת כלל ו/או חלק משטח חנות המכירות בתימורים, כלל התקבולים ו/או ההכנסות הנובעים או שינבעו לחברה בקשר עם חנות המכירות בתימורים אינם נכללים בהגדרת "פירות" לעיל. בהתאם, התקבולים ו/או ההכנסות כאמור, אינם משועבדים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, והחברה תהא רשאית לעשות שימוש בכל תקבול ו/או הכנסה כאמור ללא כל מגבלה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

[3] יובהר כי, ההגדרה כאמור כוללת את כל הזכויות הכספיות להן זכאית החברה מהמרלו"ג, על-פי הסכמים (בין בכתב ובין בעל פה).

2. **<u>הנפקת אגרות החוב</u>**

2.1. החברה עשויה להנפיק לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום התשקיף והשלמת ההצעה על-פיו, אגרות חוב (סדרה 1), רשומות על שם, ועומדות לפירעון (קרן) במועדים המפורטים בסעיף 2 לתנאים הרשומים מעבר לדף. אגרות החוב (קרן וריבית) תהיינה צמודות למדד היסודי, בהתאם לאמור בסעיף 2.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף. קרן אגרות החוב, תישא ריבית בשיעור קבוע שייקבע במכרז הצעתן לראשונה של אגרות החוב, בכפוף להתאמות במקרה של אי-עמידה באמות מידה פיננסיות ו/או ריבית פיגורים (ככל שתחול) כמפורט בסעיפים 3.7 ו-5.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף, בהתאמה. הריבית על קרן אגרות החוב, תשולם בכל אחד מהמועדים, כפי שמפורט בסעיף 3 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

2.2. <u>הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 1)</u>

2.2.1. בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר, החברה תהא רשאית, מעת לעת, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה 1), בין בהנפקה לציבור, בהנפקה פרטית או בדרך אחרת, שתנאיהן יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה 1) המוצעות על-פי שטר זה ("**אגרות החוב הנוספות**" ו-"**הרחבת סדרה**", לפי הענין). הנפקת אגרות החוב הנוספות בדרך של הרחבת סדרה תבוצע בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן במצטבר ("**התנאים להרחבה**"):

2.2.1.1. **היקף סדרה מירבי** - סך הסדרה בכל עת, כולל אגרות החוב (סדרה 1) שיונפקו מכח הרחבת הסדרה כאמור, לא יעלה על 330,000 (שלוש מאות ושלושים אלף) אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה 1).

2.2.1.2. **עמידה באמות מידה פיננסיות** - עובר למועד הרחבת הסדרה, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 4.5.1 להלן, והיא תעמוד בהן גם בסמוך לאחר הרחבת הסדרה, הכול - בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו טרם מועד הרחבת הסדרה ובהתחשב בסך הערך הנקוב של אגרות החוב הנוספות שתונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה.

2.2.1.3. **אי הורדת דירוג ככל שקיים** - ככל שאגרות החוב (סדרה 1) תהיינה מדורגות, אזי התקבל אישור מראש של חברת דירוג לדירוג אגרות החוב (סדרה 1), אשר במסגרתו נלקחו בחשבון אגרות החוב הנוספות שתונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה, לפיו הדירוג שניתן לאגרות החוב בעקבות הרחבת הסדרה איננו נופל מדירוג אגרות החוב (סדרה 1) באותה עת קרי, טרם הרחבת הסדרה כאמור. יובהר, כי ככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות בו-זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה ייקבע דירוג אגרות החוב על פי הגבוה מביניהם.

ככל שאגרות החוב (סדרה 1) תהיינה מדורגות, החברה תפרסם, עובר למועד הרחבת הסדרה, את דוח הדירוג כאמור בסעיף זה לעיל.

2.2.1.4. **עמידה ביחס חוב-בטוחה** - במועד הרחבת סדרה, היחס בין הערך המתואם ואשר יכלול את אגרות החוב הנוספות שתונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה, לבין השווי הבטוחתי של כלל הנכסים המשועבדים, לא יעלה על 77%. יובהר, כי לצורך עמידה בתנאי סעיף 2.2.1.4 זה החברה תהא רשאית להעמיד בטוחות נוספות מתוך הנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה ותחולנה הוראות סעיף 5.16.1 להלן בקשר עם העמדת בטוחות נוספות, ובמקרה כאמור תועבר תמורת הרחבת הסדרה לחשבון הנאמנות ותשוחרר לחברה לאחר השלמת שעבוד הבטוחות הנוספות והמצאת כל המסמכים המפורטים בסעיף 5.16.1 להלן בקשר עם הבטוחות הנוספות והכל לשביעות רצון הנאמן.

2.2.1.5. **העדר עילה להעמדה לפירעון מיידי או מימוש בטוחות** - לא מתקיימת עילה מעילות ההעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות כאמור בסעיף 6 להלן ולא תתקיים עילה כאמור גם בסמוך לאחר וכתוצאה מהרחבת הסדרה, וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה, ככל שקיימות.

2.2.1.6. **עמידה בהתחייבויות המהותיות** - החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה והיא תעמוד בהן גם בסמוך לאחר הרחבת הסדרה.

2.2.2. אגרות החוב (סדרה 1) שתהיינה במחזור ערב הרחבת הסדרה ואגרות החוב הנוספות אשר תונפקנה (אם בכלל) כאמור בסעיף זה לעיל, תהווינה (ממועד הנפקתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין, ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל אגרות החוב (סדרה 1) הנוספות כאמור שתונפקנה על-ידי החברה.

אגרות החוב שתהיינה במחזור ערב הרחבת הסדרה ואגרות החוב הנוספות תעמודנה בדרגה שווה (פרי פסו) בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבות החברה על-פי אגרות החוב, ובלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני האחרת.

הנאמן יכהן כנאמן עבור אגרות החוב (סדרה 1) נשוא שטר זה כפי שיהיו מעת לעת במחזור וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה, והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש.

למען הסר ספק, מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) הנוספות כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ו/או כל תשלום אחר בגין אגרות החוב האמורות שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.

2.2.3. היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב (סדרה 1) בעקבות הרחבת הסדרה, יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב (סדרה 1) הקיימות במחזור באותה העת, תפנה החברה לרשות המסים, לפני הרחבת הסדרה, על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באגרות החוב (סדרה 1),

ככל שהיו ("**שיעור הניכיון המשוקלל**").

במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב, בסמוך לפני הרחבת הסדרה, קרי לפני הרישום למסחר, את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב (סדרה 1), ותודיע בדוח המיידי על תוצאות ההנפקה את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה. אם אגרות החוב תונפקנה במסגרת הרחבת סדרה בחבילה עם ניירות ערך נוספים, אזי תודיע החברה על שיעור הניכיון המשוקלל, לא יאוחר מסוף יום המסחר הראשון שלאחר רישומן למסחר. אם לא יתקבל אישור מרשות המסים כאמור, החברה תודיע בדוח מיידי בסמוך להרחבת הסדרה (קרי לפני הרישום למסחר) על אי קבלת האישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין אגרות החוב (סדרה 1). בעת פירעון אגרות החוב (סדרה 1) ינוכה מס במקור, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור ובהתאם להוראות הדין. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרת החוב (סדרה 1) טרם הרחבת הסדרה ("**דמי הניכיון העודפים**"). נישום שהחזיק את אגרות החוב (סדרה 1) לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרת החוב האמורות, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות של החברה לבצע את הרחבת הסדרה כאמור.

2.2.4. טרם המכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים (ככל שהחברה תקיים מכרז כאמור) או טרם המכרז לציבור, ככל שלא יתקיים מכרז למשקיעים מסווגים או במועד פרסום דוח הצעה פרטית, ככל והחברה תבצע הרחבת סדרה באמצעות הנפקת אגרות החוב הנוספות שלא במסגרת מכרז כאמור, תמציא החברה לנאמן אישור בכתב מאת החברה, חתום על-ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים, בדבר עמידת החברה בכל התנאים המפורטים בסעיפים 2.2.1.1-2.2.1.6 לעיל בצירוף תחשיב ואסמכתא לשביעות רצון הנאמן.

2.3. <u>הנפקת סדרות אגרות חוב נוספות וניירות ערך אחרים</u>

החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכפוף להוראות הדין, בכל עת ומבלי להידרש להסכמת הנאמן ו/או הסכמת מחזיקי אגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על-פי תשקיף או תשקיף מדף ובין בדרך אחרת, סדרות נוספות של אגרות חוב, בין שיקנו זכות המרה למניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור, או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב (סדרה 1), שווים להם או נחותים מהם, וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות החברה מכוח שטר זה.

על אף האמור לעיל, ככל שהחברה תנפיק סדרת אגרות חוב נוספת או ניירות ערך

אחרים שהינם בגדר חוב, לא תקבע החברה בתנאיהם כי הם יהיו עדיפים על אגרות החוב (סדרה 1) בעת פירוק החברה, אלא אם וככל שאגרות החוב /ניירות הערך האחרים שהינם בגדר חוב כאמור, יהיו מגובים בבטוחות ובשעבודים מכל סוג שהוא ורק ביחס לאותם בטוחות ושעבודים.

עובר למועד הנפקת הסדרות הנוספות או ניירות הערך האחרים שהינם חוב כאמור, תמסור החברה לנאמן אישור חתום על-ידי מנכ"ל החברה או נושא משרה בכיר בחברה בדבר עמידתה בתנאי זה.

אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על-פי דין ו/או שטר הנאמנות לרבות חובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה של אגרות החוב (סדרה 1) ואילך, ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1).

3. <u>רכישת אגרות חוב על-ידי החברה ו/או על-ידי מחזיק קשור</u>

3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקנות בכל עת את אגרות החוב בכל מחיר ובתנאים שיראו לה, בין בבורסה ובין מחוצה לה וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון של אגרות החוב שתוחזקנה על-ידי אחרים זולת החברה. במקרה של קניה כאמור על-ידי החברה, תיתן החברה הודעה על כך לנאמן, אך יראו בפרסום דוח מיידי בגין קניה כאמור כמתן הודעה מספקת לנאמן.

3.2. אגרות החוב שתירכשנה על-ידי החברה תתבטלנה, תימחקנה מן המסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה שאגרות החוב תירכשנה כאמור, החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך את תעודות אגרות החוב.

3.3. בעל שליטה בחברה ו/או בן משפחתו (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) ו/או תאגיד בשליטתם של כל אחד מהם ו/או חברה בת של החברה ו/או תאגיד אחר בשליטתה ו/או חברה קשורה ו/או חברה כלולה של החברה (במישרין או בעקיפין) אך למעט החברה עצמה ("**מחזיק קשור**") יהיו רשאים לקנות ו/או למכור מעת לעת, בבורסה או מחוצה לה, לרבות בדרך של הנפקה על-ידי החברה, אגרות חוב (סדרה 1). במקרה של קניה ו/או מכירה כאמור תמסור החברה דיווח מיידי, ככל שהדבר נדרש על פי דין. אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על-ידי מחזיק קשור תיחשבנה כנכס של המחזיק הקשור, הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב. כל עוד אגרות החוב תהיינה בבעלות מחזיק קשור, הן לא תקנינה לו זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב של החברה והן לא תובאנה בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי כאמור בתוספת השנייה.

3.4. אין באמור בסעיפים 3.1 עד 3.3 לעיל כשלעצמם, כדי לחייב את החברה או אדם קשור או את מחזיקי אגרות החוב לקנות אגרות חוב או למכור את אגרות החוב שבידיהם.

4. **<u>התחייבויות החברה</u>**

4.1. החברה מתחייבת בזה לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן הריבית והפרשי ההצמדה המשתלמים על-פי תנאי אגרות החוב (לרבות במקרה של תשלום ריבית פיגורים כאמור בסעיף 5.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף ולרבות תוספת ריבית בגין אי עמידה באמת מידה פיננסית או כתוצאה משינוי דירוג באגרות החוב, אם וככל שיחולו בהתאם להוראות שטר נאמנות זה), ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על-פי תנאי אגרות החוב ועל פי שטר הנאמנות.

4.2. בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא כל תוספת תשלום או ריבית או הצמדה.

4.3. אגרות החוב (סדרה 1) אשר תונפקנה לציבור על-פי התשקיף והוראות שטר זה, תרשמנה למסחר בבורסה.

4.4. החברה מתחייבת כי ככל שאגרות החוב (סדרה 1) תהיינה מדורגות בעתיד, היא תפרסם דיווח מיידי על כך. ככל שאגרות החוב (סדרה 1) תהיינה מדורגות כאמור, החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את חברת הדירוג או שלא לסיים התקשרות עמה במשך תקופת אגרות החוב (סדרה 1). במקרה שבו החברה תחליף את חברת הדירוג ו/או תפסיק את עבודתה של חברת הדירוג (גם במקרה בו היא אינה חברת דירוג יחידה), מתחייבת החברה לדווח על כך בדיווח מיידי וכן תודיע על כך לנאמן (אך יראו בפרסום דוח מיידי כאמור כמתן הודעה מספקת לנאמן) ותציין בהודעתה את הסיבות לשינוי חברת הדירוג או הפסקת עבודתה וכל זאת לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה כאמור ו/או ממועד ההחלטה על הפסקת עבודתה של חברת הדירוג, לפי הענין. לעניין זה מובהר, כי העברת אגרות החוב לרשימת מעקב ("watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על-ידי חברת הדירוג, לא ייחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוג. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות כלשהי לכך שאגרות החוב (סדרה 1) תהיינה מדורגות ו/או לבצע דירוג כלשהו לחברה ו/או כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברת דירוג או להפסיק את עבודתה של חברת הדירוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון.

4.5. <u>אמות מידה פיננסיות</u>

4.5.1. **הון עצמי ויחס חוב פיננסי נטו ל-EBITDA** - החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, בכל מועד דוחות כספיים של החברה ("**מועד הבדיקה**") וכפי שייבדק במועד פרסומם, היא תעמוד בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן:

4.5.1.1. הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) ("**ההון העצמי של החברה**"), לא יפחת במשך שני רבעונים קאלנדריים רצופים מ- 100 מיליון ש"ח.

4.5.1.2. היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ה-EBITDA לא יעלה על 9 (״**יחס חוב פיננסי נטו ל-EBITDA**״), במשך שני רבעונים קאלנדריים רצופים, הכל על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) של החברה ובהתאם להגדרות להלן.

״**חוב פיננסי נטו**״ - חוב פיננסי בניכוי נכסים פיננסים.

״**חוב פיננסי**״ - בכל מועד בדיקה, סך כל החובות וההתחייבויות ישירים ו/או עקיפים של החברה במאוחד – (1) לבנקים, למוסדות פיננסיים אחרים, לכל גורם שעיסוקו העמדת הלוואות, לרבות הלוואות בערבות מדינת ישראל; (2) הנובעים מאג״ח על כל סוגיו; (3) בגין הלוואות שנתקבלו מחברות קשורות או מצדדים שלישיים כלשהם או בגין סכומים שגויסו בדרך אחרת, (למעט הלוואות בעלים לגביהן נחתמו, על-ידי החברה ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות הבעלים, כתבי נחיתות (subordination), שהינן בעלי אופי של נטילת חבות או שהתוצאה הכלכלית שלהן היא נטילת חבות וכן כי איזה מן התשלומים בגינן יבוצע אך ורק לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב; ו-(4) בגין סכומים שגויסו בעסקאות אחרות ואינם נכללים כחלק מההון העצמי של החברה והכל כמפורט בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

״**נכסים פיננסים**״ - בכל מועד בדיקה: סך כל (1) המזומן ושווי מזומנים, שאינם מוגבלים; (2) פיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים המורשים על-פי דין לפעול בפעילות פיננסית ושאינם מוגבלים; וכן (3) ניירות ערך סחירים (לרבות, לזמן ארוך), שאינם ניירות ערך מוגבלים וכן שאינם של תאגידים בבעלותו של בעל השליטה ו/או קרובו, והשקעות פיננסיות לזמן קצר ובטוחות סחירות, שהועמדו כנגד חוב פיננסי; והכל – כמפורט בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. יובהר, כי שעבוד שוטף החל על נכסי החברה לטובת התאגידים הבנקאיים הממנים אינו נכלל במסגרת מגבלה כאמור.

״**EBITDA**״ - הסכום הכולל של הרווח התפעולי של החברה, בתוספת פחת והפחתות.

חישוב ה-EBITDA יעשה לפי ה- EBITDA בארבעת הרבעונים הקודמים אשר מסתיימים במועד הבדיקה ביחס לדוח הכספי הרלוונטי.

החברה תכלול גילוי במסגרת דוח הדירקטוריון שיצורף לדוחותיה הכספיים, הרבעוניים ו/או השנתיים, לפי העניין, בדבר עמידתה או אי עמידתה באמות המידה המפורטות בסעיף 4.5.1 זה, בצירוף הערך המספרי של כל אחת מאמות המידה.

החברה תעביר לא יאוחר מעשרה (10) ימי עסקים לאחר פרסומו של כל דוח כספי, אישור בחתימת מנכ״ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים המאשר את עמידת החברה או אי עמידתה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות בצירוף תחשיבים והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

יודגש, כי אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיננסיות עלולה להוות עילה

להעמדה לפירעון מיידי ככל שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 6.1.17 להלן וכן עלולה להביא לתשלום תוספת ריבית, ככל שמתקיימים התנאים האמורים בסעיף 3.7 בתנאים הרשומים שמעבר לדף.

4.5.2. **יחס חוב לבטוחה** – עם ההנפקה הראשונה של אגרות החוב, תעמוד החברה ביחס חוב לבטוחה (כהגדרתו להלן) שלא יעלה על 77% . ואילו יחס החוב לבטוחה לצורך שחרור תמורת ההנפקה לא יעלה על היחס הבסיסי כהגדרתו בסעיף 5.10 להלן. לפירוט אודות היחס חוב לבטוחה הנדרש לחלוקת דיבידנד ומנגנון התאמת שיעור הריבית בקשר עם אמת מידה יחס חוב לבטוחה – ראה כמפורט בסעיף 4.6 לשטר זה להלן וסעיף 3.7 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

"**יחס חוב לבטוחה**" – סך השווה לערך המתואם, בניכוי סכומים המופקדים בחשבון הנאמנות, מחולק בסך השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים, כאשר השווי הבטוחתי האמור מחושב לפי הוראות סעיף 5.17 להלן, והכל למועד הבדיקה וכפי שייבדק במועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה.

יודגש, כי אי עמידה ביחס חוב לבטוחה אינה מהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי אך כן עלולה להביא לתשלום תוספת ריבית, ככל שמתקיימים התנאים האמורים בסעיף 3.7 בתנאים הרשומים שמעבר לדף.

4.5.3. **תיקון יחס החוב לבטוחה באמצעות הוספת בטוחות**

במקרה בו במועד הבדיקה יתברר כי יחס החוב לבטוחה עלה על היחס הבסיסי (כהגדרתו בסעיף 5.10 להלן), יחולו ההוראות הבאות:

4.5.3.1. תוך שישים (60) ימים ממועד הבדיקה ("**תקופת התיקון**") בו עלה יחס החוב לבטוחה על היחס הבסיסי, החברה תהא רשאית לפעול כדלקמן: (1) להפקיד בחשבון הנאמנות סכומי כסף במזומן ו/או ניירות ערך ממשלתיים או מלווים קצרי מועד של מדינת ישראל שמועד פדיונם אינו עולה על מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (לעניין סעיף 4.5.3.1 זה, סכומי הכסף במזומן או ניירות ערך של מדינת ישראל יכונו ביחד או בנפרד, לעיל ולהלן: "**פקדונות כספיים**" ו-"**ניירות ערך ממשלתיים**", בהתאמה); ו/או (2) להעמיד ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת ובלתי הדירה שתינתן על-ידי בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית עם דירוג AA ומעלה (להלן בסעיף 4.5.3.1 זה: "**הערבות**") לשביעות רצון הנאמן (מובהר כי החברה אינה מחויבת להחליף את הערבות במקרה בו יחול לאחר הנפקתה שינוי בדירוג הבנק/המבטח באופן שדירוגו ירד מתחת לדירוג של AA); כל אחת מהחלופות לעיל - "**פעולת תיקון**", והכל באופן שבו יחס החוב לבטוחה בתום תקופת התיקון יעמוד, לכל היותר, על היחס הבסיסי.

הפקדונות הכספיים, ניירות הערך הממשלתיים והערבות יחשבו בהגדרת יחס חוב לבטוחה בשטר זה כ"**סכומים המופקדים בחשבון הנאמנות**" לצורך חישוב יחס החוב לבטוחה, ושוויים הבטוחתי יקבע לפי הוראות ס"ק 5.16 להלן.

4.5.3.2. ככל שתומצא ערבות כאמור לעיל, הערבות תעמוד בתוקף עד 30 יום לאחר מועד הפרעון הסופי של אגרות החוב. במקרה בו המציאה החברה לנאמן ערבות לתקופה הקצרה ממועד הפרעון הסופי של אגרות החוב (סדרה 1) (להלן בסעיף 4.5.3.2 זה: "**הערבות המקורית**") ועד ל-30 ימים לפני מועד פקיעת הערבות המקורית לא המציאה לנאמן ערבות חלופית חלף הערבות המקורית, יממש הנאמן מיידית את הערבות המקורית והתמורה ממימוש כאמור תופקד בחשבון הנאמנות ותהווה "פקדון כספי" אשר משועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בהתאם לאמור לעיל.

4.5.3.3. ככל שבמהלך חיי אגרות החוב הועמדו איזה מהבטוחות הנזכרות בסעיף זה, דהיינו הפקדונות הכספיים, ניירות הערך הממשלתיים והערבות, ונמצא כי יחס החוב לבטוחה הינו נמוך מהיחס הבסיסי, וזאת במשך שני מועדי בדיקה רצופים, ישוחררו הבטוחות האמורות (כולן או איזה מהן) לפי דרישת החברה. זאת, מיד לאחר שהחברה תציג בפני הנאמן אישורו של נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים או מנכ"ל החברה, בצירוף תחשיב של יחס החוב לבטוחה כמפורט לעיל, לרבות חישוב כל רכיב בנוסחת יחס החוב לבטוחה, בצירוף אסמכתאות רלוונטיות, והכל בנוסח לשביעות רצונו של הנאמן, לפיו, לאחר שחרור הבטוחה/ות אשר החברה מבקשת את שחרורה או שחרורן, מתקיימת עמידה ביחס החוב לבטוחה, כך שהינו לכל היותר שווה ליחס הבסיסי וכן כי לא מתקיימת עילת פירעון מיידי וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי וכן כי החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה. מובהר כי ניתן יהיה לשחרר את המרלו"ג במלואו בלבד בהתאם להוראות סעיף 5.16.2 להלן, ולא ניתן לשחרר רק חלקים מהמרלו"ג, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.21.א להלן ביחס למערכות.

4.5.4. לדוגמאות להמחשה אודות יישומן של כל אחת מאמות המידה הפיננסיות – ראה כמפורט ב**<u>נספח ג'</u>** לשטר זה.

4.6. <u>מגבלות על חלוקת דיבידנד</u>

החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב (סדרה 1) לא נפרעו במלואן, היא לא תבצע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) למעט הדיבידנד הראשון (כהגדרתו לעיל), באיזה מהמקרים שלהלן, לרבות מצב שבו ערב ביצוע החלוקה יתרחש איזה מן המקרים האמורים או ביצוע החלוקה יביא להתרחשות אחד מהמקרים שלהלן. יובהר, כי כל הפרמטרים שלהלן יבחנו במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה, בהסתמך על הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה (רבעוניים או שנתיים) שפורסמו לפני מועד החלטת הדירקטוריון הנ"ל (כאשר תילקח בחשבון השפעת החלוקה):

4.6.1. **מגבלת הון עצמי מינימאלי** - אם ההון העצמי של החברה, כהגדרת המונח בסעיף 4.5.1.1 לעיל, בניכוי סכום החלוקה, יקטן מ-120 מיליון ש"ח.

4.6.2. **מגבלת חוב פיננסי נטו ל-EBITDA** - אם יחס חוב פיננסי נטו ל-EBITDA

כהגדרת המונחים בסעיף 4.5.1.2 לעיל, יעלה על 6.

4.6.3. **מגבלת יחס חוב לבטוחה** - אם יחס החוב לבטוחה כהגדרת המונח בסעיף 4.5.2 לעיל, יעלה על 82%.

4.6.4. **התקיימות עילה להעמדה לפירעון מיידי או מימוש בטוחות** - אם מתקיימת עילה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות כאמור בסעיף 6 להלן, וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופת הריפוי וההמתנה המנויות בקשר עם עילות כאמור.

4.6.5. **אי עמידה בהתחייבויות המהותיות** - אם החברה אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה.

4.6.6. **התקיימות סימן אזהרה** - במקרה של התקיימות איזה מ"סימני אזהרה" כאמור בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 ("**תקנות הדוחות**"), אלא אם כן מדובר ב"סימן האזהרה" הקבוע בתקנה 10(ב)(14)(א)(4) לתקנות הדוחות ודירקטוריון החברה קבע, כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה לאחר שהביא בחשבון את ביצוע החלוקה.

4.6.7. החברה לא תבצע חלוקה אשר סכומה יעלה על יותר מ-30% מהרווחים הראויים לחלוקה מדי שנה, תוך שיובהר כי הרווחים החשבונאיים אשר מתוכם תבוצע החלוקה לא יכללו רווחי שערוך נטו (היינו בניכוי מיסים שנעשתה בגינם הפרשה בדו"חות הכספיים של החברה, סקורים או מבוקרים, לפי העניין (ככל שהופרשו)) שטרם מומשו. יובהר, כי במקרה של מכירת נכס ששוערך יתווספו רווחים (ככל שיהיו) ממכירת הנכס והשפעת המס בגינם כאמור בסעיף זה לעיל, לרווחים הראויים לחלוקה. למען הסר ספק, אין באמור בכדי למנוע מהחברה לחלק כדיבידנד רווחי שערוך נכסים לאחר פידיון כלל אגרות החוב וזאת בכפוף להוראות כל דין.

לפחות חמישה (5) ימים טרם ביצוע חלוקה וכתנאי לביצועה, תמציא החברה לנאמן אישור בחתימת נושא משרה בכירה בחברה בדבר עמידת החברה באמור בסעיף 4.6 זה לעיל בצירוף תחשיב רלוונטי (קרי, בדבר התקיימות כל הפרמטרים האמורים בס"ק 4.6.1-4.6.7 לעיל) בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

4.7. **שינוי בתקינה החשבונאית** - מובהר, כי במקרה של שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה, לרבות שינוי וולונטרי על ידי החברה, לעומת זו החלה עליה במועד חתימת שטר זה, הגורם להשפעה מהותית על תוצאות איזו מאמות המידה הפיננסיות בשטר זה, החברה תבחן את אמות המידה הפיננסיות ומגבלות החלוקה כאמור בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה נערכו הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2024 ("**התקינה הקודמת**"), כשלצורך כך תערוך החברה מאזן פרופורמה במתכונת מקוצרת, הכולל באורים מהותיים ורלוונטיים בלבד, וביחס אליו תיבחנה הוראות שטר זה ("**מאזן הפרופורמה**"). לעניין זה, "**השפעה מהותית**" משמעה – שינוי העולה על 5% במצטבר, ביחס לתוצאות כל אחת מאמות המידה הפיננסיות בשטר זה, כפי

שיחושבו על-פי כללי החשבונאות המקובלים שיחולו על החברה במועד הבדיקה, לבין המבחנים הרלוונטיים, לאותו מועד, כפי שיחושבו לפי כללי החשבונאות הקודמים (מובהר כי הכוונה בסעיף זה הינה לשינוי העולה על 5% בכל אחת מתוצאות אמות המידה הפיננסיות בנפרד ולא יספרו ביחד לעניין זה שינויים באמות מידה שונות). מובהר כי ככל שיש השפעה מהותית רק לתוצאה של חלק מאמות המידה הפיננסיות, יחושבו כל אמות המידה הפיננסיות לפי כללי החשבונאות הקודמים. במקרה כאמור, החברה תצרף לכל דוח כספי שנתי או רבעוני את מאזן הפרופורמה וזאת עד למועד הפירעון הסופי של אגרות החוב.

5. **<u>הבטחת אגרות החוב ושחרור תמורת ההנפקה לחברה</u>**

5.1. לצורך הבטחת התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), החברה תיצור ותרשום לטובת הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) את השעבודים על הנכס המשועבד, הכל כמפורט להלן ובאגרת חוב ותנאים מיוחדים לשעבוד ללא הגבלה בסכום המצורפת לשטר זה כ**<u>נספח ב'</u>** ("**אגרת חוב ותנאים מיוחדים לשעבוד**").

5.2. החברה מצהירה כי במועד חתימת שטר זה ולמועד רישום ויצירת השעבודים לטובת מחזיקי אגרות החוב:

5.2.1. לחברה זכויות חכירה מהוונות במקרקעי המרלו"ג שהוקצו לטובתה על ידי רמ"י,[4] לתקופת חכירה שעד ליום 5.5.2062 (וזכות להארכה לתקופת חכירה נוספת, בת 49 שנים), על-פי ומכח הסכם החכירה (כהגדרתו לעיל) והכל כמפורט בהגדרת הנכס המשועבד כמפורט בסעיף 1.4 לעיל.[5] יודגש, כי לא קיימות זכויות של החברה במקרקעי המרלו"ג, אשר לא ישועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב.

5.2.2. לצורך הבטחת התחייבויות החברה בקשר עם הלוואה שנטלה מגורם מממן לצורך הקמת המרלו"ג ("**הגורם המממן**" ו-"**ההלוואה הקיימת**"), קיימים שעבודים ספציפיים מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבוד, על מלוא זכויות החברה במקרקעי מרלו"ג, לרבות על-פי הסכם החכירה, על ציוד, חומרים וזכויות אחרות הקיימות לחברה מכוח המרלו"ג כדוגמת הסכמי ביצוע וקבלנים וכן, קיימת התחייבות לרישום משכנתה, מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום, מאת רמ"י לטובת הגורם המממן, הכל כמפורט בסעיף 6.9.14.3 לפרק 6 בתשקיף (הכל יחד: "**השעבוד הקיים**"). לפרטים נוספים אודות השעבוד הקיים ראה סעיף 6.18.4 בתשקיף.

5.2.3. נכון למועד חתימת שטר זה, לצורך הבטחת התחייבויות החברה לטובת ארבעה (4) תאגידים בנקאיים מממנים ("**התאגידים הבנקאיים**"), קיימים

---

[4] וזאת, על-פי חוזה חכירה מהוון מיום 2 בפברואר 2022 שנחתם עם רמ"י, אשר מטרת החכירה על פיו הינה מבנה תעשייה (בלבד). שימושים נלווים נוספים בחלק משטחי המקרקעין שאינם תעשייתיים (משרדים ראשיים וחנות המפעל הפועלת תחת רישיון עסק שאושר עד לתום שנת 2029), הינם בהיקף לא מהותי ביחס לגודל המבנה ונבנו בהתאם לתכנית היתר הבנייה (הגרמושקה) שנחתמה על-ידי רמ"י (לפרטים, ראה גם כמפורט בסעיף 6.10 לתשקיף).

[5] מובהר, כי נכון למועד חתימת השטר זכויות החכירה אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין.

שעבודים שוטפים (צפים) הרשומים לטובתם על כלל נכסי החברה.[6] לפרטים נוספים אודות השעבודים השוטפים (צפים) כאמור ראה סעיף 6.18.4 בתשקיף. כמו כן קיים לטובת אחד התאגידים הבנקאיים שעבוד קבוע ושוטף על ציוד מחשובי במרלו"ג (שעבוד מס' 120 בנסח החברה ברשם החברות) בגין הלוואה אשר ניטלה על-ידי החברה מהתאגיד הבנקאי המממן כאמור לרכישת המערכת האמורה (ראו כמפורט בסעיף 6.18.4 לתשקיף).

5.3. **בהתאם, יצירת ורישום כל השעבודים על הנכס המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) (כמתואר להלן) כפופים לשחרורו מהשעבוד הקיים הרשום לטובת הגורם המממן (לרבות תוך שימוש בחלק מתמורת ההנפקה של אגרות החוב לצורך פירעון ההלוואה הקיימת), וכן כפופים לקבלת אישור מן התאגידים הבנקאיים כמפורט בסעיף 5.7.2 לשטר זה. למועד השטר, פנתה החברה לגורם המממן בבקשה לקבלת מכתב כוונות המסדיר את שחרור ומחיקת השעבוד הקיים וכן פנתה לתאגידים הבנקאיים לקבלת אישורם כאמור, הכל כמתואר להלן. למועד השטר, אישורים כאמור טרם התקבלו.**

5.4. **כמו כן, לאור האמור לעיל, העמדת הבטוחות לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), ושחרור תמורת ההנפקה לחברה, תבוצענה <u>במספר שלבים כדלקמן</u>:**

5.4.1. **רישום שעבוד חשבון הנאמנות**– כמתואר בס"ק 5.5 להלן.

5.4.2. **העברת תמורת ההנפקה מחשבון רכז ההנפקה לחשבון הנאמנות** – כמתואר בס"ק 5.6 להלן.

5.4.3. **קבלת מכתב כוונות מן הגורם המממן ואישורים של התאגידים הבנקאיים** – כמתואר בס"ק 5.7 להלן.

5.4.4. **רישום כל השעבודים בדרגה שניה על הנכס המשועבד ומסירת המסמכים הרלוונטיים** – כמתואר בס"ק 5.8 להלן.

5.4.5. **פירעון לגורם המממן של ההלוואה הקיימת על ידי הנאמן מתוך תמורת ההנפקה שתופקד בחשבון הנאמנות ושחרור השעבוד הקיים** – כמתואר בס"ק 5.9 להלן.

5.4.6. **המרת השעבוד בדרגה שניה על הנכס המשועבד לשעבוד בדרגה ראשונה ומסירת המסמכים הרלוונטיים** – כמתואר בס"ק 5.9 להלן.

5.4.7. **שחרור יתרת תמורת ההנפקה לחברה** – כמתואר בס"ק 5.10 להלן.

עוד יודגש, כי החברה רואה בהפקדת תמורת ההנפקה בחשבון של רכז ההנפקה כקבלת התמורה בידי החברה, ועל סמך זאת תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום את אגרות החוב למסחר. אולם, מובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 35ח(ב) לחוק ניירות ערך, החברה אינה זכאית לכספים על חשבון אגרות החוב אלא לאחר שיובטח תוקפם של כל השעבודים על הנכס המשועבד שאותם התחייבה ליצור לטובת הנאמן

[6] בין התאגידים הבנקאיים נכלל גם הגורם המממן כהגדרתו לעיל.

עבור מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה.

5.5. <u>שעבוד חשבון הנאמנות</u>

5.5.1. כל זכויות החברה כלפי, מאת ומתוך חשבון הנאמנות, על תתי חשבונותיו ובמופקד בו, ישועבדו על-ידי החברה, עובר למועד העברת תמורת ההנפקה אליו, בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה, וללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עם הגבלה בפני יצירת שעבודים נוספים, ללא אישור בכתב ומראש בידי הנאמן, וכן המחאה על דרך השעבוד, יחידה, מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך בחשבון הנאמנות, על תתי חשבונותיו, לרבות הפירות בגינם, כפי שיהיו בו מעת לעת.

5.5.2. הנאמן יאשר לרכז ההנפקה להעביר את תמורת ההנפקה לחשבון הנאמנות, בתנאי, ומיד לאחר, שהחברה תמציא לנאמן מסמכי שעבוד של חשבון הנאמנות בנוסח שיהיה לשביעות רצון הנאמן, כדלקמן:

5.5.2.1. הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10) ואגרת חוב לרישום השעבוד על חשבון הנאמנות כמפורט לעיל, בנוסח שיהיה לשביעות רצון הנאמן, נושאים חותמת "נתקבל" או "הוגש לבדיקה" מרשם החברות או אסמכתא אחרת לשביעות רצון הנאמן על הגשת המסמכים לרישום, המעידים על כך שמסמכי רישום השעבוד על חשבון הנאמנות הומצאו למשרדי רשם החברות ונתקבלו אצלם ובלבד שחותמת כאמור תישא תאריך שאינו עולה על 21 ימים ממועד חתימת מסמכי השעבוד או מסמכים אחרים המעידים על הגשת המסמכים לרישום במועד האמור, לרבות הגשה מקוונת;

5.5.2.2. תעודת רישום שעבוד בצירוף פלט עדכני של מרשמי החברה מרשם החברות המעיד על רישום השעבוד במרשמי החברה אצל רשם החברות. על אף האמור, ככל שיתקבל בידי הנאמן פלט עדכני מרשם החברות המעיד על רישום השעבוד על חשבון הנאמנות, אי המצאת תעודת רישום השעבוד מרשם החברות, לא יהווה כשלעצמו אי עמידת החברה בתנאי זה, זאת מבלי לגרוע מהתחייבות החברה לפעול להמצאת תעודת רישום השעבוד לנאמן מיד לאחר קבלתה;

5.5.2.3. חוות דעת משפטית של עורך דין ישראלי חיצוני לחברה, על-פיה שעבוד חשבון הנאמנות נרשם כדין בישראל, דרגת נשייתו, סיווגו, והיותו תקף, חוקי ובר מימוש ואכיפה בישראל, כפוף להנחיות וסייגים, והכל בנוסח שיהא לשביעות רצון הנאמן;

5.5.2.4. העתק מפרוטוקול דירקטוריון החברה המאשר את יצירת השעבוד על חשבון הנאמנות;

5.5.2.5. תצהיר נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, או תצהיר המנכ"ל, בדבר העדר התחייבויות סותרות ו/או נוגדות של החברה בקשר לשעבוד על חשבון הנאמנות.

5.6. <u>העברת תמורת ההנפקה לחשבון הנאמנות</u>

מיד לאחר קבלת אישור הנאמן כאמור בס"ק 5.5.2 לעיל, מלוא תמורת ההנפקה ברוטו (אך בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים בלבד, ככל שקיימת) כפי

שתתקבל בידי רכז ההנפקה (להלן: "**תמורת ההנפקה**"), תועבר על-ידי רכז ההנפקה ישירות לחשבון הנאמנות.

5.7. <u>קבלת מכתב כוונות מן הגורם המממן ואישורים של התאגידים הבנקאיים</u>

מכתב כוונות מהגורם המממן

5.7.1. החברה תמציא לנאמן מכתב כוונות מן הגורם המממן, אשר יכלול את העניינים כמפורט להלן, לשביעות רצון הנאמן ("**מכתב הכוונות**"):

(1) סכום החוב העדכני בגין ההלוואה הקיימת ופרטי חשבון הבנק לצורך פירעונו;

(2) התחייבותו של הגורם המממן כי עם פירעון מלוא הסכום בגין ההלוואה הקיימת, המפורט בס"ק (1) לעיל, עד למועד אשר יהיה נקוב במכתב הכוונות, יפקע השעבוד הקיים;

(3) התחייבות הגורם המממן לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך הסרת הרישום בגין השעבוד הקיים בכל המרשמים הרלוונטיים לרבות בספרי רמ"י, ולהסיר את הרישומים כאמור, בסמוך לאחר פרעון מלוא סכום החוב, המפורט בס"ק (1) לעיל, בגין ההלוואה הקיימת וכן למסור לנאמן ו/או לחברה כנגד פירעון החוב כאמור את כלל המסמכים וכן למסור אישור בדבר הסרת רישום השעבוד הקיים;

(4) הסכמתו של הגורם המממן לרישום שעבוד מדרגה שנייה לטובת הנאמן על מקרקעי המרלו"ג ולרבות הסכמה כאמור, מופנית לרמ"י, למתן התחייבות לרישום משכנתא מדרגה שנייה על זכויות החברה במקרקעי המרלו"ג לטובת הנאמן.

5.7.2. **הסכמת התאגידים הבנקאיים** החברה תמציא לנאמן את הסכמת התאגידים הבנקאיים, לרשום שעבוד קבוע, יחיד, מדרגה שנייה, ללא הגבלה בסכום (על-פי הוראות סעיף 5.8 לשטר זה) ולאחר מכן, מדרגה ראשונה על הנכס המשועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), והכל מבלי לגרוע מהסכמתו של הגורם המממן בסעיף 5.7.1(2) לעיל ("**מכתבי הסכמה לשעבוד**" דהיינו, כל עוד לא ייפרעו הסכומים המובטחים, במלואם, לא תקום כל זכות לתאגידים הבנקאיים בקשר לנכס המשועבד.

במסגרת מכתבי ההסכמה בקשר עם עדיפות השעבודים מדרגה שנייה (ולאחר מכן, מדרגה ראשונה) אשר ירשמו לטובת מחזיקי אגרות החוב ביחס לנכס המשועבד על-פני השעבודים הצפים ויצירה ורישום של שעבודים כאמור, יוסכם כדלקמן:

(1) כי בעת מימוש השעבוד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) על הנכס המשועבד בהתאם להוראות שטר הנאמנות, התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב תיפרענה בעדיפות. בהתאם, זכותו של הבנק להיפרע תוגבל אך ורק לכל עודף או יתרה שיוותרו, בעקבות מכירה או מימוש של הנכס המשועבד כפי שיהיו מעת לעת, וזאת בלבד שנפרעו מלוא הסכומים המובטחים כהגדרתם לעיל.

(2) כי התאגידים הבנקאיים לא יהיו רשאים להתחיל או ליזום הליכי מימוש כלשהם בקשר עם הנכס המשועבד, כל עוד הם כפופים לשעבוד בדרגה ראשונה, ולא יהיו רשאים להתערב ו/או להתנגד ו/או לטעון כנגד הליכי מימוש שינקטו על הנאמן לרבות בחירת הנאמן באשר לזהות כונס הנכסים.

5.8. <u>רישום שעבוד בדרגה שניה על הנכס המשועבד ומסירת המסמכים הרלוונטיים</u>

5.8.1. החברה תיצור ותרשום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב שעבוד בדרגה שנייה על הנכס המשועבד (לרבות בדרך של התחייבות לרישום משכנתה שתירשם בספרי רמ"י על מקרקעי המרלו"ג) אשר בכפוף לפירעון הסכומים הנדרשים בקשר עם ההלוואה הקיימת והסרת וסילוק השעבוד הקיים, כמתואר בס"ק 5.9.3 להלן, יומר להיות שעבוד קבוע מדרגה ראשונה. יודגש, כי כל עוד לא נפרעה ההלוואה הקיימת לגורם המממן לא תהא לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) כל זכות על-פי השעבוד מדרגה שנייה הנ"ל, למעט הזכות לקבל את יתרת תמורת המימוש (ככל שתיוותר) לאחר פירעון מלוא ההלוואה הקיימת לגורם המממן. יובהר כי במהלך התקופה בה יהיה רשום השעבוד השני כמפורט בסעיף זה, הוראות סעיף 5.7.2 לעיל, יחולו בהתאמות הנדרשות.

5.8.2. החברה תמסור לנאמן את כל המסמכים המפורטים בתתי הסעיפים שלהלן, לשביעות רצון הנאמן:

5.8.2.1. טופס פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10) חתום במקור על-ידי החברה אליו צורפה אגרת החוב ותנאים מיוחדים לשעבוד ללא הגבלה בסכום (אליה יצורף שטר הנאמנות כנספח) נושאים חותמת "נתקבל" או "הוגש לבדיקה", או לחילופין אישור על הגשת מסמכים כאמור באופן מקוון, הנושאים תאריך שאינו מאוחר מעשרים אחד (21) ימים ממועד החתימה;

5.8.2.2. מקור או מסמך חתום של כתב התחייבות לרישום משכנתא מאת רמ"י או מסמך אחר מאת רמ"י המעיד על קיומה של התחייבות לרישום המשכנתא מדרגה שנייה, לטובת הנאמן;

5.8.2.3. תצהיר חתום על-ידי מנכ"ל החברה או נושא משרה בכירה בתחום הכספים בחברה, אשר חתימתו מאושרת על-ידי עורך דין, כי לא קיימים שעבודים, משכנתאות אחרים ו/או נוספים על הנכס המשועבד וכי איזה מהשעבודים על הנכס המשועבד אינו סותר או עומד בניגוד להתחייבויות לצדדים שלישיים, המפורטות במלואן בשטר זה, והכל למעט השעבוד הקיים לטובת הגורם המממן בגין ההלוואה הקיימת בלבד והשעבודים השוטפים לטובת התאגידים הבנקאיים, ובנוסח שיהא לשביעות רצון הנאמן;

5.8.2.4. אישור נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר עמידה ביחס חוב לבטוחה הבסיסי (כהגדרתו בסעיף 5.10 להלן) במועד הבדיקה הרלוונטי (בהנחה שההלוואה הקיימת נפרעה במלואה), אליו יצורפו תחשיב ואסמכתאות לשביעות רצון הנאמן;

5.8.2.5. אישור מאת עורך דין חיצוני של החברה על-פיו התקבלו כדין כל ההחלטות הנדרשות לשם יצירת השעבודים על הנכס המשועבד לטובת הנאמן על-פי שטר זה וכי ההחלטות כאמור אינן מנוגדות לכל דין או למסמכי ההתאגדות של אותו החברה;

5.8.2.6. חוות דעת מאת עורך דין חיצוני לחברה ביחס לתוקף השעבוד המאשרת, בין היתר, כי השעבוד על הנכס המשועבד, נוצר ונרשם כדין בישראל, וכי אינו סותר את מסמכי ההתאגדות של החברה, כי אין מגבלה על-פי הדין על שעבוד, אכיפה, מימוש ומכירה אגב מימוש של הנכסים המשועבדים בישראל[7], וכי השעבוד על הנכס המשועבד בתוקף, אכיף ובר מימוש (על-פי תנאיו) כנגד החברה, מפרק של החברה וכנגד כל צד ג', וכי יש להם אותה דרגת הנשייה הקבועה במסמכי השעבוד, וכי סיווג השעבוד הינו כמפורט במסמכי השעבוד, כפוף להנחות וסייגים, והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן;

5.8.2.7. אישור (או העתק נאמן למקור) מאת המבטח כי רשם לפניו את דבר השעבוד בדרגה שנייה והיותו של הנאמן מוטב בלתי חוזר בפוליסה, בפוליסת הביטוח של הנכס המשועבד;

5.8.2.8. מכתב הכוונות מאת הגורם המממן לרבות הסכמתו לרישום שעבוד מדרגה שניה כמפורט בס"ק 5.7.1 לעיל;

5.8.2.9. מכתבי הסכמת התאגידים הבנקאיים כמפורט בס"ק 5.7.2 לעיל;

5.8.3. יודגש כי השעבודים בדרגה שנייה יהיו נחותים מכל בחינה שהיא לשעבוד הקיים לטובת הגורם המממן והם יפקעו באופן אוטומטי ככל שלא ייפרע החוב בגין ההלוואה הקיימת לגורם המממן עד למועד שיהיה נקוב במכתב הכוונות האמור בס"ק 5.7.1 להלן. במקרה כאמור יפעל הנאמן בהתאם לאמור בס"ק 5.9.5 להלן.

5.9. <u>פירעון לגורם המממן של ההלוואה הקיימת על ידי הנאמן מתוך תמורת ההנפקה שתופקד בחשבון הנאמנות ושחרור השעבוד הקיים; המרת השעבוד בדרגה שניה על הנכס המשועבד לשעבוד בדרגה ראשונה</u>

5.9.1. לאחר המועד בו הופקדו בחשבון הנאמנות מלוא הסכומים (לרבות תמורת ההנפקה) הדרושים לצורך פירעון ההלוואה הקיימת, נרשם השעבוד מדרגה שנייה לטובת הנאמן על הנכס המשועבד כאמור בס"ק 5.8 לעיל ונמסרו על ידי החברה לנאמן לשביעות רצונו כל המסמכים המפורטים בס"ק 5.8.2, הנאמן יעשה שימוש בכספים שהופקדו בחשבון הנאמנות, לתשלום הסכום שיידרש על-ידי הגורם המממן לצורך פירעון ההלוואה הקיימת המובטחת על-ידי השעבוד הקיים, כאמור במכתב הכוונות החתום במקור על ידי הגורם המממן. הנאמן יעביר את הסכום הנדרש לפירעון ההלוואה הקיימת, ישירות לחשבון הגורם המממן, הכל כנקוב במכתב הכוונות כאמור בס"ק 5.7.1 לעיל.

5.9.2. לאחר הסרת השעבוד הקיים ומחיקתו מכל המרשמים, השעבוד מדרגה שנייה, יומר לשעבוד קבוע, מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1).

---

[7] וביחס לשעבוד בדרגה שנייה על הנכס המשועבד, יובהר כי אין מגבלה על-פי הדין על אכיפה, מימוש ומכירה אגב מימוש ביחס לשעבוד כאמור, למעט בהתאם למגבלות מכוח השעבוד הקיים לטובת הגורם המממן בגין ההלוואה הקיימת והשעבודים לטובת התאגידים הבנקאיים.

5.9.3. בתוך חמישה (5) ימי עסקים מהמועד בו יפרע הנאמן את ההלוואה הקיימת לגורם המממן וקבלה (בסמוך לאחר מכן) של המסמכים הדרושים לצורך ביטול והסרת השעבודים והמשכנתאות הרשומים לטובת הגורם המממן על הנכס המשועבד בידי החברה, (א) החברה ו/או הנאמן יגישו לרמ"י, לרשם החברות, ולחברת הביטוח, על-פי העניין, את כל המסמכים הדרושים לצורך ביטול והסרת השעבודים וההתחייבות לרישום משכנתא הרשומים לטובת הגורם המממן על הנכס המשועבד (וזאת ככל שהשעבודים כאמור לא הוסרו קודם לכן ע"י הגורם המממן), וכן את כל המסמכים הדרושים לצורך כך שהשעבוד מדרגה שנייה יהפוך לשעבוד וכן התחייבות לרישום משכנתא (לפי העניין) מדרגה ראשונה ויחידה לטובת הנאמן, לשביעות רצון הנאמן ; ו-(ב) בתוך תקופה של עשרה (10) ימים ממועד הסרת השעבודים לטובת הגורם המממן, תעביר החברה לנאמן את המסמכים כמפורט בס"ק 5.8.2.1 – 5.8.2.8 לעיל, בשינויים המחויבים, בקשר עם השעבוד מדרגה ראשונה. הנאמן מצידו, יחתום וימציא לחברה את כל המסמכים שיידרשו לצורך שדרוג השעבודים והמשכנתאות כאמור, בפרט במרשמי רמ"י (ובכלל זה, מכתב פנייה מהנאמן בקשר עם הבקשה לתיקון ההתחייבות לרישום משכנתא לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) כראשון בדרגה).

5.9.4. לאחר הסרת השעבוד הקיים ומחיקתו מכל המרשמים, והמרת השעבוד מדרגה שנייה לשעבוד מדרגה ראשונה כאמור בס"ק 5.9.3-5.9.2 לעיל, לא יהיה הנכס המשועבד כפוף לכל שעבוד או משכנתא או התחייבות לרישום כאמור לטובת כל צד שלישי, למעט בהתאם לאמור בהוראות שטר זה (קרי, השעבוד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב והשעבודים השוטפים הנחותים לו הרשומים לטובת התאגידים הבנקאיים, בכפוף לאמור בס"ק 5.2.3 לעיל).

5.9.5. אם וככל שלא ייפרע מלוא החוב של הגורם המממן במלואו עד למועד שיהיה קבוע במכתב הכוונות, על הנאמן יהא לחתום על כל המסמכים הנדרשים לביטול השעבודים האמורים מדרגה שנייה במרשמים הרלוונטיים.

5.10. <u>שחרור יתרת תמורת ההנפקה לידי החברה</u>

בהתקיים כל האמור בס"ק 5.9 לעיל בקשר עם המרת השעבוד בדרגה שנייה על הנכס המשועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, לשעבוד בדרגה ראשונה, לשביעות רצון הנאמן וקבלת כל המסמכים המפורטים בסעיף 5.8.2 לעיל המשקפים שעבודים ומשכנתאות מדרגה ראשונה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, יעביר הנאמן לחשבון בנק על שם החברה או לחשבון בנק אחר עליו תורה החברה בכתב, את יתרת תמורת ההנפקה, ככל שתיוותר, קרי יתרת הכספים שגויסו בהנפקת אגרות החוב (סדרה 1) על-ידי החברה, לאחר פירעון ההלוואה הקיימת לגורם המממן ובלבד שלאחר שחרור כאמור החברה עומדת ביחס חוב לבטוחה שאינו עולה על היחס של 82% ("**היחס הבסיסי**"). הכספים המשוחררים יועברו בהתאם לדרישה שתתקבל בכתב מהחברה, חתומה על-ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ומנכ"ל החברה ובתוך שלושה ימי עסקים אחד (3) מדרישה כאמור.

5.11. **למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור בהוראות שטר נאמנות זה, לאחר קבלת כל המסמכים כמפורט בסעיפים 5.8 ו-5.9 לעיל, יהיו רשומים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) השעבודים הבאים**:

5.11.1. שעבוד קבוע, ראשון בדרגה, והמחאה על דרך השעבוד ראשונה בדרגה, ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן על מלוא זכויותיה של החברה בנכס המשועבד (לרבות, הפירות כהגדרתן לעיל), ובכלל זה, על זכויותיה המהוונות של החברה במקרקעי המרלו"ג לפי הסכם החכירה המהוון עם רמ"י וכל המחובר והבנוי בחיבור של קבע, זכויות החברה לפטור והקלה ממס, וכן על המערכות (כהגדרתן בסעיף 1 לעיל);

5.11.2. כל זכויות החברה כלפי, מאת ומתוך חשבון הנאמנות (כהגדרתו לעיל).

5.12. <u>פדיון מוקדם כפוי</u>

5.12.1. במקרה בו לא יועמדו לטובת הנאמן כל השעבודים כאמור בסעיף 5.11 לשטר זה, לשביעות רצונו, והכל עד 120 ימים ממועד הרישום למסחר של אגרות החוב,[8] אלא אם הנאמן האריך את התקופה בת 120 הימים ב-30 ימים נוספים או מועד מאוחר כפי שייקבע בהתאם לסעיף 5.12.2 להלן, החברה תפעל לביצוע פדיון מוקדם מלא ומחיקה מן המסחר של אגרות החוב (סדרה 1) (להלן בסעיף זה: "**הפדיון המוקדם הכפוי**"). הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב בפדיון המוקדם הכפוי הינו קרן אגרות החוב (סדרה 1) בתוספת ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עבור התקופה שמתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת החתימות ועד למועד הפדיון המוקדם הכפוי, מחושבת על בסיס של 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה זו (להלן בסעיף זה: "**סכום הפדיון המוקדם הכפוי**"). למען הסר ספק יובהר כי לעניין ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי יחולו הוראות סעיף 8 לתנאים הרשומים מעבר לדף, בשינויים המחויבים, למעט הסכום שישולם שיהיה הערך ההתחייבותי המלא (קרי, סכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית).

5.12.2. בכפוף להחלטה רגילה, יהא ניתן להאריך את התקופה ליצירת השעבודים ורישומם מעבר לתקופה האמורה לעיל לפי שיקול דעתם ועל-פי החלטתם של מחזיקי אגרות החוב.

5.12.3. יום עסקים אחד (1) לאחר תום התקופה הרלוונטית (120 יום או 150 יום או מועד מאוחר יותר שאושר על-ידי אסיפת המחזיקים כאמור, לפי העניין), החברה תפרסם דוח מיידי עם העתק לנאמן ובו תודיע אודות ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי, ומועד ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי, וזאת בהתאם ובכפוף לאמור לעיל. מועד הפדיון המוקדם הכפוי יהא לא פחות משבעה-עשר (17) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (45) ימים לאחר דיווח החברה אודות הפדיון המוקדם הכפוי למחזיקי אגרות החוב. בדיווח המיידי תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון המוקדם וכן את שיעור הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם הכפוי.

5.12.4. ככל שהכספים בחשבון הנאמנות אינם מספיקים לתשלום סכום הפדיון המוקדם הכפוי, החברה תעביר לחשבון הנאמנות וזאת לא יאוחר משלושה (3) ימי עסקים לפני מועד תשלום הפדיון המוקדם הכפוי, את הסכום השווה להפרש בין הכספים המופקדים בחשבון הנאמנות באותו מועד לבין סכום

---

[8] יובהר כי במסגרת 120 הימים כאמור לא יימנו שישה ימים מתוך חגי תשרי, אשר אינם נכללים בימי מסחר בבורסה.

הפדיון המוקדם הכפוי. החברה תהא אחראית לבצע את כל הנדרש על-פי דין והוראות שטר זה לשם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי, לרבות מול מסלקת הבורסה, ותמציא לנאמן במועד כל מסמך ואישור הנדרשים לו לשם השלמת המהלך. למען הסר ספק בד בבד עם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי המלא (אם וככל שיבוצע כאמור לעיל) לא תחול עוד חובה על החברה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) שעבודים על הנכסים המשועבדים, ושטר נאמנות זה יפקע ויהא חסר כל תוקף.

5.12.5. במקרים של שביתה ו/או עיצומים במשרדי הממשלה ו/או ברשויות הרלוונטיות ו/או לאור המצב הביטחוני בישראל אשר ימנעו את רישום השעבודים או המצאת המסמכים כאמור בשטר הנאמנות, ידחה מנין הימים הקבוע בשטר לפרק זמן נוסף (שיהא מקביל לפרק הזמן של קיום המניעה), בנסיבות העניין, עד לתום כל אחת מהנסיבות כאמור.

5.13. החברה מתחייבת, לפי העניין, לפעול לכך שהנכס המשועבד, ישועבד בדרגה ראשונה כשהוא נקי מכל שעבוד, משכון, משכנתה, עיקול, עיכבון, תביעה, דרישה ו/או כל זכות אחרת של כל צד ג' שהוא, מכל מין וסוג שהוא, למעט השעבודים השוטפים הנחותים לשעבוד כמפורט בס"ק 5.2.3 לעיל.

5.14. **הזכות לקבלת פירות מהנכס המשועבד** - עד למועד בו הודיע הנאמן לחברה כי מתקיים אירוע הפרה (כהגדרתו להלן), תהיה לחברה הזכות הבלעדית לקבלת הפירות מהנכס המשועבד על אף היותו משועבד.

"**אירוע הפרה**" משמעו, המועד בו זומנה אסיפה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6 לשטר זה, אלא אם האסיפה שזומנה החליטה שלא להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, וזאת למעט במקרה בו הוחלט על-ידי אסיפת המחזיקים לקיים משא ומתן עם החברה.

5.15. **מגבלת יצירת שעבודים נוספים** –

5.15.1. בכפוף לאמור בסעיף 5.15.2 להלן, ולמעט לגבי הנכסים המשועבדים מכוח שטר זה על נספחיו, כפי שיהיו מעת לעת, החברה תהיה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בכל שעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.

5.15.2. על אף האמור לעיל, כל עוד אגרות החוב (סדרה 1) תהיינה במחזור, מתחייבת החברה שלא ליצור שעבוד שוטף (צף) על כלל נכסי וזכויות החברה, הקיימים והעתידיים (לרבות שעבוד כאמור הנוצר ממיזוג אשר כתוצאה ממנו יועברו לחברה שעבודים שוטפים) ללא קבלת הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), בהחלטה מיוחדת אלא אם פעלה בהתאם להוראות ס"ק 5.15.3 להלן.

האמור בס"ק זה לעיל לא יחול בקשר עם השעבודים השוטפים הקיימים לטובת התאגידים הבנקאים כמפורט בס"ק 5.2.3 לשטר זה.

5.15.3. מבלי לגרוע מהשעבודים השוטפים הקיימים לטובת התאגידים הבנקאיים כמפורט בס"ק 5.2.3 לשטר זה, החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל רכושה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, לטובת צד שלישי אחד או יותר

כאמור לעיל, ללא הסכמה מראש של הנאמן או של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) וזאת בכפוף לכל התנאים שלהלן:

5.15.3.1. מתן הודעה לנאמן בכתב לפחות שבעה (7) ימי עסקים קודם ליצירת שעבוד שוטף כאמור.

5.15.3.2. בד בבד עם יצירת שעבוד שוטף לצד שלישי כאמור תיצור החברה שעבוד שוטף על כלל רכושה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) באותה דרגה ופרי פסו על-פי יחס החובות ביניהם, אשר יהיה בתוקף עד לאחר הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה 1) או עד לאחר ביטול והסרת השעבוד השוטף לטובת אותו צד שלישי, לפי המוקדם. השעבוד הנ"ל ייווצר בהתאם למסמכי שעבוד לשביעות רצון הנאמן.

5.15.3.3. ככל שנוצר שעבוד שוטף על כלל נכסי וזכויות החברה, הקיימים והעתידיים, לטובת המחזיקים ולטובת צד שלישי כלשהו כמפורט בסעיף זה לעיל, מימוש השעבוד על-ידי הנאמן או על-ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הצד השלישי או הנאמן, לפי העניין (להלן בסעיף זה ביחד: "**הצדדים**"), או במתן הודעה מראש של צד לצד האחר בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי) לנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך כל פעולה שהיא לרבות מימוש השעבוד.

5.15.3.4. בעל תפקיד (כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לשם מימוש השעבוד) שימונה לבקשת אחד מהצדדים, יכול שימונה כבעל תפקיד עבור כלל הצדדים. הנאמן יהיה רשאי להצטרף להליך שינקוט הצד השלישי, בהתאם לשיקול דעתו או להחלטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב. החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכתב מיד לכשייוודע לה על הליכים שננקטו לצורך מימוש השעבוד על-ידי הצד השלישי ו/או על הודעה של הצד השלישי בדבר כוונתו לנקוט בהליכים כאמור.

5.15.3.5. כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד שוטף כאמור בסעיף זה לעיל, ומדובר בשעבוד הטעון רישום במרשם השעבודים המתנהל אצל רשם החברות או אצל כל רשם אחר לצורך שכלולו, ייחשב השעבוד כרשום כדין רק לאחר שהחברה המציאה לנאמן את כל המסמכים הבאים, אשר יהיו בנוסח לשביעות רצון הנאמן וזאת בתוך 10 ימי עסקים ממועד הרישום: (א) הסכם שעבוד אליו יצורף שטר הנאמנות כנספח, כשהוא נושא חתימה מקורית על-ידי החברה ומוחתם בחותמת "נתקבל" מקורית ממשרד רשם החברות, ולחילופין אישור הגשה מקוונת, ונושא תאריך שאינו מאוחר משבעה (7) ימים ממועד החתימה על הסכם השעבוד; (ב) הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10) כשהיא חתומה בחותמת "נתקבל" מקורית ממשרד רשם החברות, ולחילופין אישור הגשה מקוונת, הנושאת תאריך שאינו מאוחר משבעה (7) ימים ממועד יצירת ההודעה; (ג) תעודת רישום שעבוד מקורית מרשם החברות; (ד) פלט שעבודים מרשם החברות לפיו נרשם

השעבוד האמור; (ה) תצהיר חתום במקור על-ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה המאשר, בין היתר, כי השעבוד אינו סותר ו/או נוגד התחייבויות אחרות של החברה וכי נתקבלו כל האישורים הנדרשים בקשר עם יצירת השעבוד כאמור; (ו) חוות דעת עורך דין חיצוני המאשרת, בין היתר, כי השעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב נוצר ונרשם כדין ברשם החברות, הוא בר אכיפה ובר מימוש בכפוף לסייגים בהתאם לדין ישראלי קוגנטי (ככל שרלוונטי), וכי יש לו את אותה דרגת הנשייה הקבועה במסמכי השעבוד; (ז) כל מסמך אחר שיידרש על-ידי הנאמן לצורך רישום השעבוד במרשם רלוונטי נוסף.

5.15.3.6. ככל שיירשם שעבוד שוטף לטובת מחזיקי אגרות החוב פארי פסו עם הצד השלישי, מתחייבת החברה לפרסם במסגרת הביאורים הנכללים בדוחות הכספיים הראשונים שיפורסמו על ידה לאחר רישום השעבוד, את הנתונים הבאים: א. שווי המאזני של כל נכסי החברה המשועבדים בשעבוד קבוע ושווי כאמור של כל הנכסים של החברה המשועבדים בשעבוד שוטף; ב. שווי מאזני של כל הנכסים הלא משועבדים של החברה; ג. סך התחייבויות החברה המגובות בנכסים משועבדים; ד. סך התחייבויות החברה שאינן מגובות בנכסים משועבדים. כמו כן, בכל מקרה שנרשם שעבוד שוטף כאמור בסעיף זה לעיל לטובת הנאמן עבור המחזיקים וכל עוד השעבוד לטובת הנאמן עבור המחזיקים רשום, מתחייבת החברה לפרסם הנתונים הנ"ל במסגרת הביאורים שבכל דוח שנתי ובכל דוח רבעוני שתפרסם.

5.15.4. אין באמור בסעיף 5.15 זה כדי להגביל את החברה ליצור שסל"ן בהתאם להוראות ס"ק 5.19.10 להלן והאמור בס"ק 5.19.10 יגבר על כל הוראה אחרת בשטר זה.

5.15.5. אין באמור בסעיף 5.15 זה בכדי להגביל תאגידים בשליטת החברה ליצור שעבוד שוטף כאמור על כלל נכסיהם או חלק מהם ו/או שעבודים קבועים לסוגיהם.

5.16. <u>הוספה, החלפה ומכירה של נכסים משועבדים</u>

5.16.1. <u>הוספת נכסים משועבדים</u>

החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ללא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה 1) הקיימים באותה עת, לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), אך ורק נכס מהנכסים המותרים לשעבוד כבטוחה (כהגדרתם להלן), אחד או יותר, מסוג אחד או מכמה סוגים וכל שילוב ביניהם, והכול – לפי שיקול דעתה של החברה ("**הנכס הנוסף**"), לצורך עמידה בשווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים, לרבות עם הנפקתן לראשונה של אגרות החוב ו/או לצורך הרחבת סדרה, ובלבד שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף זה להלן לשביעות רצון הנאמן:

"**הנכסים**" - אך ורק כל אחד מאלה ו/או שילוב בין אילו מהם –

המותרים כבטוחה"

- "**בטוחות פיננסיות**" – מזומן, פיקדונות כספיים, ניירות ערך ממשלתיים שמועד פירעונם הסופי אינו עולה על זה של אגרות החוב, מלווים קצרי מועד שמועד פירעונם הסופי אינו עולה על זה של אגרות החוב וערבויות בנקאיות שיופקדו בחשבון הנאמנות;
- "**ערבויות בנקאיות**" – ערבויות אוטונומיות, בלתי מותנות, בלתי חוזרות ובלתי תלויות של בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל, הנמנים עם חמשת הבנקים/ חברות הביטוח (לפי העניין) הגדולים בישראל, המדורגים על-ידי חברת דירוג, בדירוג Aa2 של מידרוג לפחות או דירוג מקביל לו, אשר יועמדו מעת לעת (אם בכלל) לטובת הנאמן על-ידי החברה על-פי תנאי שטר זה. ערבויות בנקאיות, ככל שתועמדנה, תהיינה בתוקף עד 30 ימים לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב. ככל וערבות בנקאית תחודש אחת לשנה, אזי ככל והחברה לא תחדש אותה עד ארבעה-עשר (14) ימים לפני פקיעתה, הרי שהנאמן יהא רשאי לחלט אותה ויפקיד את הכספים שינבעו ממנה בחשבון הנאמנות.

5.16.1.1. החברה תמסור לנאמן חוות דעת חתומה של עורך דין חיצוני מטעם החברה בדבר זכויותיה בנכס הנוסף, המאשרת את דרגת הנשייה, וככל שרלוונטי את עצם היותן נקיות מכל שעבוד ו/או התחייבות אחרת של החברה כלפי צדדים שלישיים וכי הן אינן סותרות את מסמכי ההתאגדות של החברה וכן כי שעבוד שירשם בגין הבטוחות הפיננסיות הינו תקף (לרבות כלפי צדדים שלישיים), בר אכיפה ומימוש ונרשם כדין, בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

5.16.1.2. החברה תמסור לנאמן אישור בדבר השווי הבטוחתי של הנכסים המותרים כבטוחה (ככל שרלוונטי) והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן, שייבדק למועד העמדת הנכס המותר לבטוחה או רישום השעבוד על נכס המותר כבטוחה (ביחס לבטוחות הפיננסיות). האישור יכלול את אופן החישוב של השווי הבטוחתי של הבטוחות הפיננסיות.

בנוסף, ביחס לבטוחות הפיננסיות, החברה תמציא לנאמן מסמכי שעבוד בנוסח שיהיה לשביעות רצון הנאמן, כדלקמן:

5.16.1.3. הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10) ואגרת חוב לרישום שעבודים על הנכסים המותרים כבטוחה כמפורט לעיל, בנוסח שיהיה לשביעות רצון הנאמן, נושאים חותמת "נתקבל" או "הוגש לבדיקה" מרשם החברות או אסמכתא אחרת לשביעות רצון הנאמן על הגשת המסמכים לרישום, המעידים על כך שמסמכי

רישום השעבודים על הנכסים המותרים כבטוחה הרלוונטיים הומצאו למשרדי רשם החברות ונתקבלו אצלם ובלבד שחותמת כאמור תישא תאריך שאינו עולה על 21 ימים ממועד חתימת מסמכי השעבודים או מסמכים אחרים המעידים על הגשת המסמכים לרישום במועד האמור, לרבות הגשה מקוונת;

5.16.1.4. תעודת רישום שעבוד בצירוף פלט עדכני של מרשמי החברה מרשם החברות המעיד על רישום השעבודים במרשמי החברה אצל רשם החברות. על אף האמור, ככל שיתקבל בידי הנאמן פלט עדכני מרשם החברות המעיד על רישום השעבודים על הנכסים המשועבדים, אי המצאת תעודת רישום השעבודים מרשם החברות, לא יהווה כשלעצמו אי עמידת החברה בתנאי זה, זאת מבלי לגרוע מהתחייבות החברה לפעול להמצאת תעודת רישום השעבודים לנאמן מיד לאחר קבלתה;

5.16.1.5. חוות דעת משפטית של עורך דין ישראלי חיצוני לחברה, על-פיה שעבוד הנכסים המותרים כבטוחה נרשם כדין בישראל, דרגת נשייתם, סיווגם, והיותם תקפים, חוקיים וברי מימוש ואכיפה בישראל, כפוף להנחיות וסייגים, והכל בנוסח שיהא לשביעות רצון הנאמן;

5.16.1.6. העתק מפרוטוקול דירקטוריון החברה המאשר את יצירת השעבודים על הנכסים המותרים כבטוחה;

5.16.1.7. תצהיר נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, או תצהיר המנכ"ל, בדבר העדר התחייבויות סותרות ו/או נוגדות של החברה בקשר לשעבודם על הנכסים המותרים כבטוחה.

5.16.1.8. ככל שמדובר בשעבוד על נכס בטוחות פיננסיות אשר ייווצר לאחר תחילת חובות הדיווח של החברה - החברה תפרסם דיווח מיידי ארבעה עשר (14) יום לפחות קודם ליצירת שיעבוד של נכס ורישומו בפועל בהתאם להוראות סעיף זה אשר יכלול, בין היתר, את מועד הוספת הבטוחות הפיננסיות.

הנאמן יהיה חייב לחתום תוך זמן סביר על כל מסמך או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לשעבוד הבטוחות הפיננסיות, ובלבד שאין בכך כדי להטיל על הנאמן או מחזיקי אגרות חוב מחויבויות, מטלות או מגבלות נוספות על אלו המפורטות בשטר נאמנות זה ובתנאי שהחברה הציגה בפני הנאמן כל מסמך סביר שיידרש בהתאם לשיקול דעתו הסביר של הנאמן לצורך יצירת השעבוד הנוסף על הבטוחות הפיננסיות.

הנאמן ישמור על הנכסים הנוספים וישקיעם (ככל שרלוונטי) בהתאם להוראות החלות על הכספים בחשבון הנאמנות.

5.16.2. <u>מכירה של הנכס המשועבד</u>

כל עוד לא התקיימה עילת העמדה לפירעון מיידי, החברה תהיה רשאית למכור לצדדים שלישיים את הנכס המשועבד, בשלמותו בלבד, ללא קבלת אישור הנאמן ו/או אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) לכך, ובלבד שתפעל כדלקמן:

5.16.2.1. בסמוך לאחר חתימת ההסכם למכירת הנכס המשועבד, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על-ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, כי לא התקיימה עילת העמדה לפירעון מיידי.

5.16.2.2. התמורה בגין מכירת הנכס המשועבד נטו, היינו בניכוי (שיבוצע לפני ההעברה לנאמן) המס עד לסך השווה לסכום שהחברה היתה נדרשת לשלם למחזיקי אגרות החוב בגין פדיון מוקדם של אגרות החוב כמפורט בסעיף 8 לתנאים שמעבר לדף, לו היה מבוצע בתוך 120 ימים ממועד העברת התמורה לנאמן ("**מועד טרום ההעברה**") ובניכוי השווי הבטוחתי של נכסים משועבדים נוספים שהועמדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) (לרבות נכסים המופקדים בחשבון הנאמנות) כפי שהם במועד טרום ההעברה ("**תמורת המכירה**"), תופקד ישירות בחשבון הנאמנות והכול – בתנאי שלאחר הפקדת תמורת המכירה כאמור, השווי הבטוחתי של נכסים משועבדים נוספים, בצירוף תמורת המכירה, יהיה בסכום השווה לגבוה מבין האפשריות המפורטות ביחס למקרה של פדיון מוקדם אשר ישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) כמפורט בסעיף 8 בתנאים הרושמים מעבר לדף. החברה מתחייבת לדאוג לכך כי ההסכם יכלול הוראה בלתי חוזרת שלפיה תמורת המכירה כהגדרתה לעיל, תופקד ישירות בחשבון הנאמנות וכי היא תאכוף ביצוע הוראה זו.

5.16.2.3. קודם להעברת תמורת המכירה לחשבון הנאמנות, החברה תמציא לנאמן תחשיב חתום על-ידי מנכ"ל החברה ו/או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים, בקשר עם התמורה הצפויה להתקבל בעסקת המכר, סכום המס, השווי הבטוחתי של כל הנכסים המשועבדים שיוותרו לאחר המכירה, יתרת הסכומים המובטחים וכן אסמכתאות (לרבות העתק נאמן למקור של ההסכם), הסכום בגין פדיון מוקדם של אגרות החוב כמפורט בסעיף 8 לתנאים שמעבר לדף לו היה מבוצע בתוך 120 ימים ממועד העברת התמורה לנאמן וכל אישור או מסמך רלוונטי אחר שידרוש הנאמן לשביעות רצונו. יובהר, כי החברה תהא רשאית להשתמש בתמורת המכירה שתופקד בחשבון הנאמנות כאמור, בהתאם ובכפוף אך ורק להוראות סעיף 5.18.3 להלן ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 4.5.3.3.

5.16.2.4. בכפוף לעמידת החברה בתנאי ס"ק 5.16.2.1 לעיל, ולאחר קבלת כל האמור בס"ק 5.16.2.3 לעיל לשביעות רצון הנאמן, ולצורך ביצוע מכירה כאמור, הנאמן יהא חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע מכירת הנכס המשועבד כאמור, לרבות על כתב התחייבות שלפיו הוא יסכים לסילוק השעבוד הרשום לטובתו בגין הנכס המשועבד שנמכר כנגד ובמועד ביצוע העברת תמורת המכירה לחשבון הנאמנות.

5.16.3. <u>החלפת מערכות במרלו"ג</u>

5.16.3.1. החברה רשאית, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (וללא הגבלה במספר הפעמים), ללא צורך באישור מחזיקי אגרות החוב

(סדרה 1) או הנאמן, להוסיף או להחליף את המערכות במרלו"ג, כולן או חלקן, במערכת אחרת, אחת או יותר, מסוג אחד או מכמה סוגים וכל שילוב ביניהם ("**המערכת המוחלפת**"), ובלבד שלא מדובר בהחלפה או מכירה של המרלו"ג בשלמותו. יובהר כי יראו במערכת המוחלפת, כאילו נכללה מלכתחילה בהוראות שטר הנאמנות (לרבות כמפורט בסעיף 5.9 לעיל). תנאי להחלפת מערכת הינו כי השווי הבטוחתי של הנכס המשועבד לא יפחת מהשווי הבטוחתי של הנכס המשועבד במועד הבדיקה האחרון (קרי, טרם החלפתה של אותה מערכת).

5.16.3.2. ככל שהוחלפו מערכות כאמור, אזי בתוך תקופה של 45 (ארבעים וחמישה) ימים מהמועד בו סופקו המערכות לחברה, יתוקן השעבוד הקבוע מדרגה ראשונה, באופן שיכלול את המערכות המוחלפות במסגרת השעבוד המתוקן, וכן תעדכן החברה גם את נספח ב'1 לאגרת חוב ותנאים מיוחדים לשעבוד, אשר ימסר לנאמן בסמוך לאחר מכן לשביעות רצונו.

5.16.3.3. עם רישום תיקון השעבוד על מערכת מוחלפת כמפורט בס"ק 5.16.3.1 לעיל ו/או בסעיף 5.16.3.2, ימסרו לנאמן כל המסמכים הנדרשים בקשר עם רישום תיקון השעבוד, והכל בהתאם להוראות שטר זה ולשביעות רצון הנאמן.

5.16.3.4. לעניין זה מובהר כי כל האמור בס"ק 5.16.3 זה לא יחול ביחס לציוד המחשובי עליו חל שעבוד קבוע ושוטף מדרגה ראשונה לטובת תאגדי בנקאי מממן כמפורט בסעיף 5.2.3 לעיל, וכן לא יחול על מערכת חדשה אשר נרשם עליה שסל"ן לטובת גוף מממן חיצוני כמפורט בס"ק 5.19.10 להלן.

5.17. <u>שווים הבטוחתי של הנכסים המשועבדים</u>

5.17.1. באותם מקרים בהם נדרש בהתאם להוראות שטר זה לבחון את השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים יחולו הכללים הבאים:

5.17.1.1. השווי הבטוחתי של הנכס המשועבד (כהגדרתו בסעיף 1 לעיל) יהא בהתאם לשוויו על-פי עבודת שמאות ("**השמאות**"), אשר תפורסם על-ידי החברה במסגרת דוחותיה העיתיים במועדים הקבועים על-פי הוראות הדין והוראות שטר זה,[9] או לפי מכתב העדכון האחרון שהתקבל ביחס לשמאות על פי המאוחר מביניהם, ואשר תעמוד בתנאים המתוארים בס"ק 5.17.2 להלן;

5.17.1.2. יובהר כי, בכל מועד בו נדרשת בחינת יחס חוב-בטוחה על-פי הוראות שטר הנאמנות, תצרף החברה לנאמן הצהרת הנהלה חתומה על ידי נושא המשרה הבכירה ביותר בתחום הכספים בו יפורט השווי הבטוחתי של הנכס המשועבד בנטרול שווין של מערכות אשר חל עליהן שסל"ן (לרבות כמפורט בס"ק 5.19.10 להלן), וזאת עד גובה ההלוואה המובטחת באותן מערכות.

---

[9] ראו לעניין זה את עבודת השמאות המצורפת לדוח הדירקטוריון הנספח לפרק 6 לתשקיף.

5.17.1.3. השווי הבטוחתי של בטוחות פיננסיות (ככל שתהיינה) יהא שווה לסכום המזומן או הפיקדונות הכספיים לרבות פירות שנצברו בגינם אם וככל שנצברו אחרי ניכוי המס בגינם (ככל שיהא) או לשווי השוק (100%) של ניירות הערך הממשלתיים או מלווים קצרי מועד (דהיינו שער הסגירה בבורסה של כל נייר ערך ממשלתי או מלווה קצר מועד ביום המסחר האחרון שלפני מועד הבדיקה מוכפל במס' כל נייר כאמור המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב המוחזק בחשבון הנאמנות במועד הבדיקה);

5.17.1.4. השווי הבטוחתי של הערבויות הבנקאיות יהא שווה לגובה הערבויות הבנקאיות.

5.17.2. השמאות או מכתב העדכון לשמאות כאמור ככל שהונפק, לפי המאוחר, יעמדו בכל התנאים הבאים:

5.17.2.1. השמאות תיערך על-ידי מעריך שווי בלתי תלוי אשר ייבחר על-ידי החברה, ובלבד שיהיה בעל ניסיון בביצוע שומות נדל"ן לחברות ציבוריות/תאגידים מדווחים בהתאם לדרישות חוק ניירות ערך ותקנותיו והנחיות רשות ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם, כי כל מעריך שווי ששמו כלול ברשימת מעריכי השווי של איזה מחמשת הבנקים הגדולים בישראל יחשב כמי שהוא בעל ניסיון בביצוע שומות נדל"ן לחברות ציבוריות/תאגידים מדווחים.

5.17.2.2. תאריך החתימה על השמאות יהיה לכל היותר ארבעה (4) חודשים קודם למועד פרסום השמאות או המצאתה לנאמן, לפי המוקדם. מובהר כי מכתבי עדכון לשמאות אשר יתקבלו ממעריך השווי יחשבו כנכללים בהגדרת השמאות לצורכי שטר הנאמנות ("**מכתבי עדכון לשמאות**").

5.17.2.3. למען הסר ספק, שמאות אשר תשמש לצורך דוחותיה הכספיים, המבוקרים או הסקורים, של החברה (ככל שתשמש), תשמש גם לצרכי שטר הנאמנות, ובלבד שעמדה בכל התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל.

5.17.2.4. מובהר, כי על החברה לא חלה חובה לבצע הערכות שווי או שמאות לנכסיה למעט כמפורט בשטר הנאמנות לצורך בחינת השווי הבטוחתי של הנכס המשועבד. עוד יובהר כי החברה מתחייבת לבצע שמאות לנכס המשועבד לפחות אחת לשנה.

5.17.2.5. החברה רשאית להמציא לנאמן שמאויות עדכניות באופן שוטף ואזי יעודכן השווי הבטוחתי של הנכס המשועבד באופן שוטף.

5.17.2.6. מובהר כי החברה לא התחייבה לשווי מינימלי של נכס משועבד כלשהו ולא תידרש להעמיד בטוחות נוספות, לרבות כתוצאה מירידת שווי של נכס משועבד, ובלבד שהינה עומדת ביחס חוב לבטוחה או אם צוין מפורשות בשטר נאמנות זה. כמו כן, החברה לא תהא רשאית לשחרר בטוחות אלא במסגרת מכירת נכס משועבד בהתאם ובכפוף לאמור בס"ק 5.15 לשטר, ו/או במצב בו השווי הבטוחתי השתפר לאחר הוספת הבטוחות באופן שמאפשר את שחרורן ו/או חלקן כמפורט בסעיף 4.5.3.3 לעיל ו/או לצורך

החלפת מערכות כמפורט בסעיף 5.16.3 לעיל. להסרת ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות שטר זה בדבר בחינת השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים במקרים שבהם נדרשת לפי השטר בחינה כאמור.

5.17.2.7. סוג השיטה אשר על בסיסה תבוצע השמאות תצוין בשמאות. השמאות תתבצע בהתאם לתקן הרלוונטי לגבי הערכות שווי/שמאויות המבוצעות לצורך דיווח על-פי חוק ניירות ערך (כיום, תקן 17.1), תהיה בהתאם להנחיות חוק ניירות ערך ובהתאם לעקרונות שמאיים מקובלים ולא תיקח בחשבון הפחתות שווי בגין צורך במימוש מהיר. המתודולוגיה אשר על בסיסה תבוצע השמאות תצוין בשמאות.

5.17.3. בכל מועד בו נדרשת החברה לבחון שווי בטוחתי (כאמור בס"ק 5.17 לעיל), תציג החברה לנאמן אישור, בחתימת מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, אליו יצורף תחשיב, בנוסח לשביעות רצון הנאמן, בדבר השווי הבטוחתי של כלל הנכסים המשועבדים, וכן תוסיף תחשיב לשביעות רצון הנאמן בדבר יחס חוב - לבטוחה.

5.18. <u>התחייבויות נוספות</u>

<u>ביטוח</u>

5.18.1. החברה מצהירה ומתחייבת, כי נכון למועד חתימת השטר, ועד לפירעון המלא של אגרות החוב (סדרה 1) (כולל), היא מחזיקה ותמשיך להחזיק בפוליסת ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" (להלן: "**פוליסת הביטוח**") בגין המרלו"ג (מבנה המרלו"ג כולל צמודות/שיפורי מבנה, מערכות (לרבות, מערכות קירור), מכשור וציוד מכונות, בסעיף זה משמעו: "**הרכוש המבוטח**"), בערך כינון מלא נכון למועד חתימת השטר החברה תורה לחברת הביטוח לציין את הנאמן כמוטב נוסף (מוטב בלתי חוזר בהתאם להוראות סעיף 11(ג) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 1981), ביחס לרכוש המבוטח בלבד בפוליסת הביטוח, ותמציא לנאמן אישור מחברת הביטוח בדבר היותו מוטב נוסף, בלתי חוזר, כאמור ביחס לרכוש המבוטח.

בכפוף לאמור לעיל, במקרה של אבדן או נזק לרכוש המבוטח ישולמו כל תגמולי הביטוח ישירות לחשבון הנאמנות עד לגובה הסכומים המובטחים. על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח בגין אירוע נזק (כהגדרתו בפוליסת הביטוח) ראשון באותה תקופת ביטוח שנגרם לרכוש המבוטח בעקבות כל מקרה ביטוח בסכום נמוך או שווה לסך מהותי (כהגדרתו להלן), ישולמו במישרין לחברה ו/או לפקודתה, ללא צורך באישור מוקדם של הנאמן, למעט במקרה שבו התקיים אירוע הפרה (שלא תוקן) ביחס לנכס המשועבד והנאמן הודיע על כך בכתב ומראש למבטח. מובהר כי ככל והנזק עולה על סך מהותי, ישולמו מלוא תגמולי הביטוח ישירות לחשבון הנאמנות.

לעניין זה, "**סך מהותי**", היינו סך התגמולים בגין מקרה ביטוח (כהגדרתו בפוליסת הביטוח) ראשון ביחס לרכוש המבוטח, אשר יעלו על סך המהווה 5% מערך הכינון המבוטח (בהתאם לאישור שימציא המבטח) או על 10 מיליון ש"ח, צמוד למדד היסודי, לפי הגבוה מביניהם.

עד למועד בו התקיים אירוע הפרה (כמפורט בסעיף זה לעיל), תגמולי ביטוח שהנאמן יקבל כאמור לחשבון הנאמנות בגין נזקים לרכוש המבוטח, ישמשו לשם קימום האובדן או הנזק למרלו"ג בלבד (בסעיף זה: "**תגמולי הביטוח לקימום**"). תגמולי הביטוח לקימום יועברו לחברה על-ידי הנאמן לאחר המצאת אסמכתא אשר תהא לשביעות רצון הנאמן בדבר גובה הכספים שהתחייבה החברה לשלם או ששולמו בפועל על-ידה לקבלן המבצע אשר מבצע את עבודות הקימום (בסעיף זה: "**הקבלן המבצע**") ו/או ישירות לקבלן המבצע בתשלום אחד או במספר תשלומים בהתאם לשלבי הבנייה והכל כפי שיסוכם בין החברה לבין הקבלן המבצע כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אישור נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר גובה הכספים שהוצאו בפועל בצירוף אישורו של מפקח הבנייה ו/או השמאי העורך את השמאויות לנכס ו/או אישור רו"ח המבקר של החברה בדבר הסכומים שהוצאו לשם קימום הנכס יהווה אסמכתא מספיקה לצורך העברת הסכום הדרוש מתוך תגמולי הביטוח לקימום כאמור לידי החברה ו/או לידי הקבלן המבצע ישירות, לפי העניין.

החברה מתחייבת לכלול הוראות סעיף 5.18.1 זה בפוליסת הביטוח של הרכוש המבוטח בתוך שלושים (30) ימים ממועד שעבוד הרכוש המבוטח ולהעביר העתק ממנה לידי הנאמן וכן לכלול בפוליסת הביטוח האמורה, תנאי לפיו מיד לאחר היוודע למבטח על שינוי לרעה בהיקף הכיסוי בפוליסה או ביטולה (לעניין זה, מוסכם כי לביטול הפוליסה, שאינה מוחלפת בפוליסה אחרת, יהיה תוקף רק ביום הנקוב בהודעה של המבטח, שתשלח לנאמן, בדואר אלקטרוני לכתובת המייל של הנאמן וכן בדואר רשום שלושים (30) יום מראש, לפי המוקדם) או אי הארכתה מקום בו זה נדרש, תישלח הודעה מתאימה לנאמן.

כמו כן, החברה תהא אחראית להמציא לנאמן אישורים בחתימת המבטח הרלוונטי בכל מועד חידוש של פוליסת הביטוח וזאת בדבר תוקף הפוליסה (העומדת בתנאי סעיף 5.18.1 זה). החברה תצרף אישור בכתב (חתום על-ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה) בכל מועד של חידוש פוליסה לפיו תנאי הפוליסה עולים בקנה אחד עם כלל התחייבויותיה של החברה על-פי שטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) בנוסח לשביעות רצון הנאמן. במקרה של מימוש הרכוש המבוטח, יודיע הנאמן על כך לחברת הביטוח, זאת בהתאם לפרטים אודות דרכי התקשרות עם חברת הביטוח שתמסור לו החברה. פרטי ההתקשרות כאמור ימסרו על-ידי החברה לנאמן במועד העברת הפוליסה לנאמן ו/או בעת עדכון או חידוש הפוליסה.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכתב בכל מקרה בו נודע לה על שינוי לרעה בהיקף הכיסוי בהתאם לפוליסה, או כי פקעה פוליסת הביטוח או במקרה בו הודיע לה המבטח על פקיעת הפוליסה או על ביטולה וזאת בתוך שני (2) ימי עסקים מהמועד בו נודע לה.

<u>התחייבויות נוספות</u>

5.18.2. **פקיעת שעבודים** - מיד לאחר פירעונן הסופי והמלא של אגרות החוב (סדרה 1), לרבות סילוק היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 1) בכל דרך שהיא (לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), יפקעו השעבודים המפורטים בסעיף 55 זה וייחשבו כבטלים מאליהם, ללא צורך בנקיטת

פעולות נוספות והנאמן יחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביטול השעבודים השונים הרשומים ברשם החברות ו/או רמ"י, והנאמן יעביר באותו מועד לידי החברה, את הכספים המופקדים בחשבון הנאמנות על פירותיהם (ככל שיהיו כספים כאמור) בניכוי העמלות שנדרשו לניהול החשבון עד אותו מועד ובניכוי שכר הנאמן והוצאותיו לרבות בקשר עם חשבון הנאמנות.

5.18.3. **שימוש בכספים בחשבון הנאמנות על ידי החברה** - מבלי לפגוע באמור בסעיף 4.5.3.3 לעיל, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות (לרבות פירותיהם), אך ורק לצורך פירעון תשלומים המוטלים על החברה מכוח שטר נאמנות זה לרבות תשלומי קרן ו/או ריבית, בגין אגרות החוב, לרבות לצורך ביצוע פדיון מוקדם ו/או רכישה עצמית של אגרות החוב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שלאחר ביצוע פירעון כאמור תעמוד ביחס חוב לבטוחה אשר אינו עולה על היחס הבסיסי כמפורט בסעיף 5.10 לעיל . אם וככל שהחברה תבקש לעשות שימוש בכספים כאמור לעיל, תמציא החברה לנאמן עובר למועד התשלום ו/או הפירעון ו/או הפדיון המוקדם אישור חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בצירוף תחשיב ואסמכתאות רלוונטיות, לפיו לאחר שימוש בכספים כאמור תעמוד החברה ביחס החוב לבטוחה הבסיסי, אשר יהיו בנוסח לשביעות רצון הנאמן, והנאמן יהא חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצוע התשלום.

5.19. <u>הצהרות והתחייבויות בקשר עם הנכס המשועבד</u>

בנוסף להתחייבויות לפי סעיף 5 לעיל, החברה מצהירה ומתחייבת ביחס לכל נכס אשר ישועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) בשעבוד בדרגה ראשונה בהתאם להוראות שטר זה, כדלקמן:

5.19.1. חתימתם של הסכמי מתן שירותים במרלו"ג או הסכמים אחרים או נוספים ביחס למרלו"ג, לא יקנו, ימנעו ו/או יגבילו את רישום ויצירת השעבוד על הנכס המשועבד ו/או את אכיפתו ו/או מימושו ו/או את העברת הזכויות כאמור בעת מימוש השעבוד על הנכס המשועבד ו/או יכללו תנאי לפיו תידרש קבלת הסכמה ו/או אישור כלשהו מאותם צדדים להסכם בקשר עם יצירת השעבוד ו/או אכיפתו ו/או מימושו לרבות העברת הזכויות בו לרוכש בהליך של מימוש (ואולם העברה כאמור תבוצע בכפוף לזכויותיהם של הצדדים השלישיים על-פי ההסכמים שייחתמו עמם). נכון למועד חתימת שטר זה, קיים הסכם מתן שירותים בהיקף שאינו מהותי לחברה אשר אין בו בכדי למנוע ו/או להגביל את רישום ויצירת השעבוד על הנכס המשועבד ו/או את אכיפתו ו/או מימושו.

יודגש כי אין מניעה לשעבד את הפירות (כהגדרתן לעיל), לרבות מכוח הסכמים בהם התקשרה החברה כאמור בשטר זה (ככל שהתקשרה), וכי אין בהסכמים האמורים (והחברה מתחייבת כי לא תהיה גם בהסכמים האמורים שייחתמו מעת לעת בעתיד) מניעה מלשעבד את הפירות, לטובת הנאמן, כאמור לעיל או מניעה על עבירות הפירות כאמור בעת מימוש השעבוד ככל שימומש וכן לא נדרשת הסכמת כל צד שלישי שהוא לשעבוד ו/או העברת בפירות כאמור.

5.19.2. עד למועד יצירת השעבודים, יתקבלו בכל האורגנים הרלוונטיים של החברה, כל ההחלטות הנדרשות לרבות על פי דין וכן על פי כל הסכם ו/או התחייבות

שנטלה על עצמה החברה, לשם יצירת השעבודים בקשר עם הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב. בנוסף, החברה תצהיר ביחס לנכס הנוסף (כהגדרתו בהתאם בסעיף 5.16.1 לעיל)כי הינה בעלת הזכויות הבלעדיות בו וכי היא משעבדת את מלוא זכויותיה בו, בכפוף למפורט בשטר נאמנות זה (ולגילוי מפורש שיינתן ככל שנכס יתווסף);

כמו כן, תצהיר החברה כי הנכס המשועבד ונכסים משועבדים נוספים (ככל שישועבדו) הינם נקיים וחופשיים מכל שעבוד, מישכון, עיקול, קיזוז, משכנתא, עכבון, תביעה דרישה ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי מכל מין וסוג שהוא (למעט השעבודים השוטפים כמפורט בסעיף 5.2.3 לעיל ואישור הגורם המממן) וכי בכפוף לאמור, לא ידוע לחברה על כל מניעה, מגבלה או תנאי על-פי דין ו/או הסכם על יצירת ו/או מתן תוקף לשעבודים כאמור לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) העלולים לפגוע בתוקף השעבוד בקשר עם הנכס המשועבד כמפורט בשטר זה לרבות אכיפתם, מימושם (לרבות הפירות והביטוח בגין הנכסים המשועבדים) ו/או בהעברת הנכסים המשועבדים. ככל שלאחר השלמת יצירת ורישום השעבוד יתגלה על ידי החברה כי קיימת מגבלה ו/או מניעה ו/או התחייבות כאמור אזי החברה תספק תצהיר לנאמן כי המגבלה ו/או המנעה ו/או ההתחייבות התגלתה אך ורק לאחר השלמת יצירת ורישום השעבודים, וביחס לנכס הנוסף, במקרה כאמור תסיר את המניעה ו/או ההגבלה ו/או ההתחייבות על יצירת רישום השעבוד בגינו כאמור בתוך 30 ימים (לא הוסרו המניעה ו/או ההגבלה ו/או ההתחייבות כאמור בפרק הזמן האמור תהיינה אגרות החוב ניתנות לפירעון מיידי אלא אם הוחלף השעבוד הנוסף בשעבוד על נכס אחר, בתוך אותם שלושים (30) ימים, כאמור בסעיף 5.16 לעיל);

כי התקבלו בכל מוסדותיה הרלוונטיים של החברה ההחלטות הנדרשות על-פי כל דין וכן כל הסכם לשם יצירת השעבוד על הנכס המשועבד ונכס נוסף (ככל שישועבד) לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (וכן, ביחס לנכס הנוסף, תצהיר ביחס לנושאים נוספים ככל שעל-פי שיקול דעתו הסביר של הנאמן נדרשת הצהרה כאמור על מנת להבטיח את תוקף השעבודים הנוספים, יכולת אכיפתם ומימושם; כי ליצירת ו/או מתן תוקף לשעבודים בהתאם לשטר זה וכן על יכולת אכיפתם ומימושם לא נדרשת הסכמה ו/או אישור לעניין זה מצד ג' כלשהו, למעט מכתב כוונות ואישור הגורמים המממנים. החברה מתחייבת להודיע לנאמן במקרה בו ייוודע לה כי חל שינוי באמור בס"ק זה באופן מיידי ובכתב.

5.19.3. במועד חתימת שטר זה, החברה אינה מצויה בהליכי פירוק או כינוס נכסים (זמני או קבוע) או הקפאת הליכים ו/או כל הליך אחר בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, ולא הוגשה לבית משפט נגד החברה בקשה להוצאת צו כלשהו למינוי כונס נכסים או מפרק או צו כלשהו לפירוק ו/או בקשות בעלות מאפיינים דומים או למינוי בעלי תפקיד אחרים בעלי משמעויות וסמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון והחברה לא קיבלה החלטת פירוק ואינה מתעתדת לקבל החלטה כזו וכן לא ידוע לחברה, נכון למועד חתימת שטר זה, על איום בהגשת בקשה או נקיטה הליכים כאמור או כי עתידה להיות מוגשת בקשה כאמור או נקיטת הליכים כאמור, ולא תלויים ועומדים כנגדה הליכי אכיפה מנהלית על-ידי רשות שלטונית.

5.19.4. לא נתקבלה דרישה בכתב ו/או תביעה ו/או צו כלשהם של רשות מוסמכת לטפל במפגעים סביבתיים מהותיים שמקורם בנכס המשועבד. החברה מתחייבת להודיע לנאמן על קבלת דרישה כאמור בתוך 2 ימי עסקים מקבלתה.

5.19.5. החברה תודיע לנאמן מייד עם היוודע לה ובכתב, על כל מקרה של הטלת עיקול מהותי ו/או נקיטת פעולה של הוצאה לפועל בגין חוב מהותי ו/או הליכי מימוש אחרים כנגד הנכס המשועבד בגין חוב מהותי ו/או מינוי כונס נכסים (או כל בעל תפקיד אחר שמונה על-ידי בית המשפט לפי חוק חדלות פירעון) לאיזה מהנכסים המשועבדים ו/או באם יתקבלו אצלה טענות מהותיות בכתב על-ידי צדדים שלישיים אשר יש בהם כדי לפגוע בשווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים. בכל מקרה כאמור (מבלי להתחשב במהותיות האירוע) תודיע החברה בכתב מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או את חלק מאלה. כמו כן, תנקוט מיד החברה על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי בעל תפקיד, לפי המקרה.

"**מהותי**" לעניין סעיף זה – בשיעור העולה על 8% משווי הנכס המשועבד (בהתאם לשמאות אחרונה אשר תיערך בהתאם לכללים המפורטים בשטר זה).

5.19.6. החברה מתחייבת להחזיק ולשמור את הנכס המשועבד במצב טוב ותקין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם במועד את כל המיסים והתשלומים המוטלים ושיוטלו כדין על הנכס המשועבד, על-ידי הממשלה, רשות מוסמכת על-פי דין או הרשות המקומית וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לנקוט בכל הליך אל מול הרשויות בקשר לדרישות כאמור.

5.19.7. לצורך בחינת תיקון השעבוד על הנכס המשועבד והכללתם של הסכמים חדשים במסגרתו (כחלק מהגדרת "פירות") החברה תבחן פעמיים בשנה האם התווספו הסכמים כאמור בקשר עם הנכס המשועבד, ותעביר לנאמן את תוצאות בדיקתה כאמור בתוך 10 ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות הכספיים לימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר בכל שנה. ככל שהתווספו הסכמים חדשים כאמור בקשר עם הנכס המשועבד, אזי ביחס לתיקון השעבוד יחולו הוראות סעיף 5.16.3 לעיל (בשינויים המחויבים).

5.19.8. החברה תימנע מביצוע כל עסקה או דיספוזיציה (לרבות משכון או המחאה או הענקת זכות כלשהי, או כל פעולה שהיא, בין במעשה ובין במחדל) בנכס המשועבד כולו או חלקו, ו/או הענקת כל זכות בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן מכל שעבוד, משכון, המחאה, העברה לטובת צד שלישי כלשהו או מתן התחייבות לעשות איזו מהפעולות הנ"ל בנכס המשועבד כל עוד לא נפרעו במלואם אגרות החוב (סדרה 1) ולא מולאו כל התחייבויות החברה בגינן ללא קבלת אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) לביצוע הדיספוזיציה בהחלטה מיוחדת, אלא בהתאם ובכפוף להוראות שטר זה, לרבות סעיף 5.16 לשטר.

5.19.9. החברה תאפשר לנאמן לקבל פרטים בקשר עם הנכסים המשועבדים, ככל שידרוש על-פי שיקול דעתו ובאופן סביר לרבות לצורך מימוש זכויותיו מכוח

שטר זה, וזאת בתוך זמן סביר מדרישתו ובכל אופן לא יאוחר מ-21 ימי עסקים.

5.19.10. על אף האמור, יובהר כי החברה רשאית לרכוש מערכות למרלו"ג[10] ("**מערכות חדשות**") אשר ימומנו במימון חיצוני ייעודי והמערכות הללו תשמשנה להבטחת אותו מימון ששימש לרכישת המערכות החדשות (שסל"ן). יודגש כי לא יהא במתן השסל"ן לגורם כאמור בסעיף זה, כדי לפגוע ו/או למנוע ו/או לעכב את יכולת המימוש והאכיפה של השעבוד החל על הנכס המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב.

5.19.11. החברה מתחייבת, כי היה ויובא לידיעתה, כי חל שינוי בהחלטות רמ"י ו/או בנהלי רמ"י ו/או של רשות רגולטורית אחרת ו/או בהוראות חוזי החכירה הרלוונטיים, שיש בו כדי להשפיע על תקפות השעבוד של איזה מהנכסים המשועבדים ו/או על יכולת אכיפתו ו/או על מימושו, יודיעו על כך לנאמן בכתב לא יאוחר מ-2 ימי עסקים מקרות היוודע לה דבר השינוי.

5.19.12. נכון למועד חתימת שטר זה ולמועד השלמת ויצירת כל השעבודים על הנכס/ים המשועבד/ים כמפורט בשטר זה לעיל), לא ידוע לחברה על כל פגם בזכויות החברה בנכסים המשועבדים (כולם או חלקם) הפוגע בתוקף השעבוד, וכי אם יתגלה פגם בזכויות החברה בנכס/ים המשועבד/ים (כולם או חלקם) היא תפעל לתיקון הפגם בהקדם האפשרי מיד עם היוודע לה על הפגם כאמור וכן תודיע לנאמן, בכתב, על אודות הפגם, כיצד היא מתכוונת לתקן אותו ובתוך כמה זמן צפוי הליך התיקון להסתיים וכן על תיקון הפגם.

5.19.13. החברה מתחייבת לא לנקוט בהליכים או פעולות כלשהם בגין איזה מהנכסים המשועבדים או כל חלק מהם, שיש בהם כדי לפגוע בקבלת הכנסות מהנכסים המשועבדים, או לפגוע בתוקף השעבוד או בהיקפו או ביכולת הנאמן לממש איזה מהנכסים המשועבדים או לאכוף איזה מהשעבודים על הנכסים המשועבדים על פי שטר הנאמנות.

5.19.14. החברה תכלול מידע בדוח תקופתי אודות הנכסים המשועבדים בהתאם לגילוי הנדרש בהתאם להוראות הדין והנחיות רשות ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת.

5.20. למען הסר ספק, מובהר כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1). הנאמן לא נתבקש לערוך, ובפועל לא ערך בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) והדבר אינו נכלל בין תפקידיו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר זה לרבות מחובתו של הנאמן (ככל שחובה זו חלה על הנאמן על-פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד

[10] קרי, מערכות אשר לא היו קיימות במרלו"ג במועד חתימת שטר נאמנות זה.

בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1).

5.21. על אף האמור בהוראות שטר זה, החברה תהיה רשאית לבצע כל פעולה (משפטית או אחרת) בנכס המשועבד, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהנאמן או ממחזיקי אגרות החוב ("**הפעולות המותרות**"), לרבות הפעולות הבאות:

א. הוצאת איזו מהמערכות (או חלקים מהמערכות), לצורך תיקון, שדרוג, הרחבה, החלפה, וכיוצ"ב (בס"ק זה: "**פעולת השדרוג**") וזאת ובלבד שהחברה תפעל להשבת המערכת המקורית למרלו"ג, או מערכת מסוגה או מערכת דומה לה, כאשר החלפת מערכת תתבצע בהתאם להוראות המנגנון כמפורט בסעיף 5.16.3 לעיל.

ב. רכישת מערכות אשר יידרשו לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך יישום שלב ג' במרלו"ג כהגדרתו בסעיף 6.9 לתשקיף. יובהר כי ככל שמימון המערכות כאמור יתבצע כך שיירשם שסל"ן על המערכת, אזי, יחול האמור בסעיף 5.19.10. לעיל.

ג. עבודות פיתוח, לרבות התקשרות עם חברות תשתית כגון בזק, חברת חשמל, וכיו"ב ולרבות מכירת "חדר חשמל", "חדר תקשורת", מתן זכות להנחת תשתיות וכיו"ב;

ד. פעילויות השבחה, תכנון, ייזום, בנייה (לרבות ניצול זכויות הקיימות למועד שטר הנאמנות או ניצול זכויות שלמועד שטר הנאמנות טרם קיימות) שינוי יעוד, הגשת בקשות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, איחוד ו/או חלוקה וכל הכרוך בביצוע פעולות כאלו לרבות הוצאת היתרי בניה, ביצוע תשלומים, מתן התחייבויות לרשויות וכל פעולה הדרושה והמקובלת לביצוע הפעולות המפורטות לעיל (מובהר כי פעילויות כאמור בס"ק זה, עשויות לפגוע באופן זמני בהכנסות הנכס המשועבד);

ה. רישום הערות אזהרה לטובת רשויות מקומיות או ממשלתיות וכן, חתימה על כתבי התחייבות לטובת רשויות כאמור, בין היתר, כחלק מביצוע הפעולות המפורטות בס"ק ג' ו - ד' לעיל;

ו. השכרה של חלקים בנכס המשועבד (או במלואו) (אשר אין בה כדי למנוע ו/או להגביל את רישום ויצירת השעבוד ו/או להידרש לקבלת הסכמה ו/או אישור כלשהו מאותם שוכרים בקשר עם יצירת השעבוד ו/או אכיפתו ו/או מימושו, לרבות העברת הזכויות בו לרוכש בהליך של מימוש ואולם מובהר שהעברה כזו תבוצע בכפוף לזכויות השוכר/ים), לרבות גביית דמי השכירות לחשבון הבנק של החברה, לתקופה ו/או לתקופות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או מתן רשות שימוש ו/או זכות חזקה לתקופות קצובות;

ז. התקשרות בהסכמים בקשר עם המרלו"ג (כגון: הסכמי מתן שירותים, תפעול, וכיוצ"ב), לרבות גביית הפירות לחשבון הבנק של החברה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה;

ח. ניהול והקניית זכויות שונות, לרבות זיקת הנאה ו/או ביטולן של השכרות או של זכויות אלו;

ט. כל פעולת רישום והסדרה ביחס לנכס המשועבד, לרבות רישום חכירה בלשכת רישום המקרקעין או רמ"י, פרצלציה, רה-פרצלציה, איחוד וחלוקה מחדש וכיו"ב. עם השלמת ביצוע פעולות כנ"ל יתוקנו, ככל שיהיה בכך צורך בעתיד, הסכמי השעבוד ו/או שטרי המשכנתא ו/או ההתחייבות לרישום משכנתא, לפי העניין באופן המשקף את השינויים הנ"ל, וזאת בנוסח לשביעות רצון הנאמן;

י. התקשרות בהסכמי שיתוף ו/או איחוד ו/או חלוקה עם בעלי זכויות במקרקעין סמוכים ("**הסכם השיתוף**"), ובלבד שלא יהיה בהסכם השיתוף (1) כדי להפחית מערכן הכלכלי של הזכויות המשועבדות בהתאם לשמאות מעודכנת הלוקחת בחשבון את הסכם השיתוף שתומצא לנאמן; (2) כדי לעכב או להגביל או למנוע את מימוש או אכיפת הזכויות במקרקעין ביחס למצב קודם להסכם השיתוף; (3) לא תידרש כל הסכמה מאת הצד האחר להסכם השיתוף לשעבוד או לאכיפתו או למימושו וכן לא יוקנו לצד האחר כל זכות בנכס המשועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב;

יא. חתימה על כל מסמך ו/או שטר ו/או הסכם ו/או התחייבות בקשר עם הפעולות המפורטות לעיל וכן ביצוע כל רישום הכרוך בפעולות אלו.

והכל מעת לעת, ובלבד שלא ייפגעו השעבודים שנרשמו לטובת הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) בגין הנכס המשועבד כאמור ו/או דרגת נשייתם ו/או יכולת אכיפתם ו/או יכולת מימושם.

יובהר, כי נקיטת פעולה אשר אינה מצוינת לעיל במפורש כפעולה מותרת תתאפשר לחברה וזאת על פי שיקול דעתה וללא צורך באישור הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, ככל שדירקטוריון החברה אישר כי הפעולה הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ביחס למרלו"ג, ובלבד שהחברה תמציא לידי הנאמן חוות דעת עו"ד חיצוני לא יאוחר משבעה (7) ימים טרם נקיטת הפעולה, כי אין בפעולה כאמור כדי לפגוע בתוקפם של השעבודים הקיימים, דרגת נשייתם, סיווגם ויכולת אכיפתם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנאמן מתחייב בזאת, כי בכל מקרה בו תבקש זאת החברה ימציא (תוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד קבלת האישורים דלעיל לשביעות רצונו) מכתב המופנה לחברה ו/או למי מהצדדים השלישיים עליו תורה החברה, אשר מציין את הסכמת הנאמן לביצוע

פעולה מהפעולות המותרות כאמור לעיל ("**מכתב הסכמת הנאמן**") וכן יחתום וימציא לכל רשות את המסמך הדרוש בנוסח המקובל באותה רשות לביצוע איזו מהפעולות המותרות כאמור לעיל, וזאת לאחר שהנאמן קיבל את פרוטוקול הדירקטוריון (לרבות תמצית ו/או מסמך החלטות). יודגש, כי במכתב הסכמת הנאמן כאמור או בכל פעולה שיבצע כאמור בסעיף זה לעיל אין כדי לאשר כי בעקבות הפעולה המותרת אין פגיעה בתוקף השעבוד, יכולת אכיפתו או מימושו בפרט ובזכות כלשהי של מחזיקי אגרות החוב בכלל.

6. **<u>העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות</u>**

6.1. בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן יחולו ההוראות שבסעיף 6.2 להלן:

6.1.1. אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות חוב (סדרה 1). לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופות לתיקון ההפרה בנות שבעה (7) ו – ארבע-עשר (14) ימים, בהתאמה;

6.1.2. אם נתמנה לחברה נאמן זמני כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק זמני או בעל תפקיד עם סמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו ו/או צווים כאמור שניתנו לבקשת החברה או בהסכמתה;

6.1.3. אם יוטל עיקול על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה להלן) או כולם, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה;

בסעיף זה "**רוב נכסי החברה**" משמעם - נכס או צירוף של מספר נכסים, אשר ערכם המצרפי בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 35% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור;

6.1.4. אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או ינתן צו למינוי נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או ימונה כונס נכסים זמני או ימונה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.1.3 לעיל) או כולם וצו או מינוי כאמור לא בוטלו תוך

ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד נתינתם; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או אם ניתן צו למינוי נאמן, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון או מונה כונס נכסים קבוע או מונה נאמן כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.1.3 לעיל) או כולם. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה;

6.1.5. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.1.3 לעיל) או כולם, אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה. יובהר, כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע כאמור בסעיף 6.1.4 לעיל, יחול האמור בסעיף 6.1.4 לעיל. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו על-ידי החברה או בהסכמתה;

6.1.6. אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם ישות אחרת) או אם נתמנה לחברה נאמן כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או צו בעל משמעויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק קבוע או בעל תפקיד עם מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון;

6.1.7. אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם ינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לצו פתיחת הליכים, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או יינתן צו כאמור, או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן;

6.1.8. אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה ושלא בהסכמתה או תוגש בקשה לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה ושלא בהסכמתה, אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה;

6.1.9. אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), אלא אם כן הצהירו החברה והישות הקולטת (ככל שאיננה החברה) כלפי מחזיקי אגרות החוב, בדיווח מיידי, לפחות עשרה (10) ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה/הישות הקולטת לקיים את התחייבויות החברה כלפי המחזיקים. יובהר, כי לעניין זה, מיזוג של חברות בנות ו/או מאוחדות של החברה, בינן לבין עצמן או לתוך החברה, לא יחשב למיזוג;

6.1.10. אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי (כהגדרתו להלן), ובלבד שהליך מימוש השעבודים שהחל כאמור לא בוטל תוך ארבעים וחמישה (45) ימים. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו או צווים שניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה;

6.1.11. אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה (בעניין זה, "**החברה**", יחד עם חברות בשליטתה) באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחומים כמפורט בפרק 6 לתשקיף החברה ("**תחומי הפעילות**"), או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה, מבלי שהתקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה; מובהר, כי הוספת תחום פעילות על תחומי הפעילות הקיימים כאמור לעיל, לא תיחשב לשינוי עיקר פעילותה של החברה וזאת כל עוד, שהוספת תחום פעילות כאמור לא יביא לכך שסך הנכסים בתחומי הפעילות (כהגדרת המונח לעיל), מהווים לכל הפחות 85% מכלל הנכסים של החברה במאוחד;

לעניין סעיף זה "**מכירה של רוב נכסי החברה**" משמעה מכירה (למעט מכירה לתאגידים מאוחדים של החברה), של נכס או צירוף של מספר נכסים, של החברה או של חברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים, אשר ערכו או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 50% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור; אך למעט מכירה אשר בהתאם לדוח מיידי שפרסמה החברה, 90% מהתמורה בגינה שימשה או שהחברה התחייבה כי היא תשמש את החברה לרכישת נכס או נכסים אחרים או השקעה (לרבות השקעה בחברות מאוחדות של החברה) אשר הינם בעלי מאפיינים התואמים לתחומי פעילותה של החברה כפי שהם במועד המכירה כאמור;

6.1.12. אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה (ככל שתונפק) או ניירות ערך מסחריים שהונפקו על ידי החברה; או (2) חוב ו/או חובות מצטברים של החברה כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים ו/או גוף שעיסוקו מתן הלוואות, לרבות גוף מוסדי (למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse)) בהיקף העולה על 15% מסך המאזן של החברה (בניכוי חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse)) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי או 60 מיליון ש"ח, לפי הנמוך, ובלבד שהעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך שלושים (30) ימים;

6.1.13. אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה,

וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים, ולמעט השהייה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה;

6.1.14. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך;

6.1.15. אם החברה תפסיק את תשלומיה ו/או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה;

6.1.16. אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה ו/או לנהלם;

6.1.17. אם החברה לא תעמוד באיזו מאמות המידה הפיננסיות כמפורט בסעיפים 4.5.1 לעיל, במשך שני (2) רבעונים קאלנדריים רצופים;

6.1.18. אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא;

6.1.19. אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן;

6.1.20. אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים;

6.1.21. אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להתחייבותה שבסעיף 4.6 לעיל;

6.1.22. אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להתחייבותה שבסעיף 2.2 לעיל;

6.1.23. אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו (ואם החברה קבלה הארכה מרשות מוסמכת - בתום תקופת ההארכה, לפי המאוחר מבינהם);

6.1.24. אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה;

6.1.25. במקרה של העברת שליטה בחברה, אלא אם העברת השליטה כאמור אושרה מראש על-ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) בהחלטה מיוחדת;

לעניין סעיף 6.1.25 זה:

"**שליטה**", "**החזקה**", לרבות "**החזקה ביחד עם אחרים**" – כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך;

"**העברת שליטה**" - שינוי שליטה בחברה, באופן שבו מר ארז דהבני (ובכלל זה, חברות בשליטתו בהן הוא מחזיק בעצמו למעלה מ-50% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה) ו/או מי מבין בני משפחתו מדרגה ראשונה ו/או מי מיורשיו (לרבות בדרך של עזבון, נאמנות או בכל דרך אחרת) לא יחזיקו בעצמם (לרבות במצטבר) למעלה מ-50% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה; ואולם, המקרים הבאים לא יהוו

העברת שליטה ולא כעילה להעמדה לפירעון מיידי – (א) הנפקה לציבור של מניות החברה אשר לאחריה מר ארז דהבני או מי מהגורמים האמורים לעיל, יישארו כמחזיקים בשיעור של למעלה מ – 35% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה ושלא יהיו בעלי מניות נוספים (קרי, שאינם מר ארז דהבני ו/או קרובו כהגדרתם להלן ו/או מי מיורשיו) המחזיקים בהון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בשיעור גבוה מכך; (ב) ככל והשליטה תהא במתכונת של דבוקת שליטה, ובעל השליטה יחזיק במישרין ו/או בעקיפין בלמעלה מ-50% מהון המונפק והנפרע של החברה;

"**בני משפחה מדרגה ראשונה**" - בן זוג, הורה, ילד, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה (בשטר זה – "**קרוב**").

במקרה בו תוחלף השליטה, בהתאם להוראות סעיף זה קרי, במקרה בו אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) בהחלטה מיוחדת את העברת השליטה בחברה לבעל שליטה חדש (להלן בסעיף זה בלבד: "**בעל השליטה החדש**"), העילה שבסעיף זה (בשינויים כמתואר בסעיף זה להלן), לרבות הצורך בקבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת, טרם העברת שליטה, תחול ביחס לבעל השליטה החדש.

6.1.26. אם נרשמה הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך שני רבעונים רצופים;

6.1.27. אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה המהותיות כאמור בסעיף 5 לעיל, והחברה לא תיקנה את ההפרה תוך ארבעה עשר (14) ימים;

6.1.28. אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות או אגרת החוב ותנאים מיוחדים לשעבוד, ובכלל זה אם התברר כי מצג מהותי של החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות או אגרת החוב ותנאים מיוחדים לשעבוד אינו נכון או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון, החברה לא תקנה את ההפרה כאמור תוך 14 ימים ממועד ההפרה;

6.1.29. אם החברה התקשרה בעסקאות עם בעלי שליטה ללא קבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה 1). על אף האמור, ולמעט ביחס להתקשרויות של החברה עם בעל השליטה בה בקשר עם העמדת הלוואה חדשה לטובתו, כל עוד החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות כמפורט בסעיף 4.5.1 לעיל, החברה תהא רשאית להתקשר בעסקאות המפורטות להלן עם בעלי השליטה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בקבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ובכפוף להוראות הדין: (א) אישור/אישור מחדש/הארכה של כל העסקאות המנויות בפרק 8 לתשקיף, במידה ואין בהן שינוי מהותי ביחס לתנאים במועד פרסום התשקיף או שהינן בתנאים מיטיבים עם החברה; (ב) עסקאות, אשר: (1) ועדת הביקורת קבעה שהן בתנאי שוק או (2) שתכליתן או תוצאתן הינה ריפוי הפרת אמת מידה פיננסית ו/או עילת העמדה לפירעון מיידי וכן כי אין בהן כדי להשפיע על

למעלה מ 1.5% מסך המאזן של החברה (על בסיס דוחותיה הכספיים האחרונים במועד הבאת אישור העסקה לוועדה), כאשר החברה תמציא לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה לרבות כל התחשיבים הרלוונטיים בנוסח לשביעות רצונו של הנאמן בדבר ריפוי הפרת אמת המידה ו/או העילה להעמדה לפירעון מיידי כמפורט בס"ק זה לאחר ביצוע העסקה ; או-(ג) עסקאות אשר אינן עסקאות חריגות או עסקאות חריגות אשר אושרו בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) התש"ס-2000, כפי שתהיינה מעת לעת.

לעניין סעיף זה "**עסקה עם בעל שליטה**" - עסקה של החברה או תאגיד בשליטת החברה עם מי מבעלי השליטה או עסקה של החברה או תאגיד בשליטת החברה עם אדם אחר שלמי מבעלי השליטה יש בה עניין אישי, לרבות הצעה פרטית שלמי מבעלי השליטה יש בה עניין אישי ; וכן התקשרות של החברה או תאגיד בשליטת החברה עם מי מבעלי השליטה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה או התאגיד בשליטת החברה וכן אם הוא גם נושא משרה בה - באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה או התאגיד בשליטה ואינו נושא משרה בהם - באשר להעסקתו בחברה או בתאגיד בשליטת החברה לפי העניין ;

הוראות סעיף 6.1.29 לעיל וההגבלות במסגרתן, לא תהיינה בתוקף החל מהמועד בו תהפוך החברה לחברה ציבורית, כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות.

לעניין סעיף 6.1 זה כולו, "**נכס מהותי**" הינו נכס או צירוף של מספר נכסים, אשר ערכו או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 35% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור.

6.2. בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל, תחולנה ההוראות שבסעיפים 6.2 ו- 6.3 להלן, לפי העניין :

6.2.1. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 21 ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 6.2.5 להלן), ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות, בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל.

6.2.2. החלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים (50%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה, או באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (20%) לפחות מהיתרה

כאמור, ברוב רגיל של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה.

6.2.3. במקרה שבו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל, והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור התקבלה כאמור בסעיף 6.2.2 לעיל הנאמן יהיה חייב, במועד האפשרי הראשון, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב.

6.2.4. הנאמן או המחזיקים לא יעמידו את אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות, כאמור בסעיף זה לעיל, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה בכתב על כוונתם לעשות כן, לפחות 21 ימים מראש; ואולם הנאמן או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על-ידי הנאמן לחברה או שיפורסם, יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הנאמן להודיע בכל מקרה לחברה על החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, וזאת מיד לאחר קבלתה.

6.2.5. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין 21 הימים האמורים (כמפורט בסעיף 6.2.1 לעיל) במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה לפירעון ו/או במימוש הבטוחות מסכנת את זכויות מחזיקי אגרות החוב. במקרה של קיצור מועדים כאמור ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס.

6.3. מובהר, על אף כל האמור לעיל, כי מקום שבו נקבעה תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש הבטוחות, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או לממש בטוחות כאמור בסעיף 6 לעיל, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

6.4. למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לנאמן על פי תנאי אגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 6.1 לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) או של הנאמן כאמור, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

6.5. כל עוד קיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 6 זה, תהיה כל בטוחה ניתנת לאכיפה ולמימוש, וזאת בין אם אגרות החוב הועמדו לפרעון מיידי

ובין אם אגרות החוב טרם הועמדו לפירעון מיידי, וזאת בכפוף למתן הודעה לחברה, למעט בנסיבות בהן אין חובה לתת לחברה הודעה, כמפורט לעיל.

6.6. על אף האמור בסעיפים 6.2-6.3 לעיל, במקרה של אי עמידת החברה באילו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.5.1 לעיל, ובטרם קיומה של עילה לפירעון מיידי בגין אי עמידה כאמור בסעיף 6 זה לעיל, במקרה בו תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות נציגות דחופה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות **נספח א'** לשטר זה, לרבות לעניין הרכבה וסמכויותיה.

7. תביעות והליכים בידי הנאמן

7.1. בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמית, הנאמן יהיה רשאי לנקוט, בכל עת, לפי שיקול דעתו, בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, לשם מימוש ו/או הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) וכן לשם אכיפת הביצוע על החברה של התחייבויותיה על-פי שטר נאמנות זה, ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל דין. על אף האמור לעיל, הזכות להעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות תקום רק בהתאם להוראות סעיף 6.1 לעיל ולא מכוח סעיף זה.

7.2. הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף 7.1 לעיל, על-פי דרישה של מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה רגילה.

7.3. אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים, בין ביוזמתו ובין על פי דרישת מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה רגילה, גם אם אגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי, אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 7 ימים. על אף האמור בסעיף זה, בדבר חובת מתן ההודעה המוקדמת, הנאמן יהיה רשאי לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת וכן להפעיל את סמכותו על פי סעיף 7 זה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, בין אם הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ובין אם לאו, אם לדעת הנאמן יש בתקופה שנקבעה או במתן ההודעה המוקדמת, לפי העניין, כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב. על אף האמור בסעיף 7 זה, מובהר כי זכות העמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 6.1 לעיל ולא מכח סעיף 7 זה.

7.4. הנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב בכדי שיוחלט על-ידם בהחלטה רגילה באילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר הנאמנות ואגרות החוב. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב, לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור, בהחלטה רגילה. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את זכויות המחזיקים האמורים.

בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע

לשטר הנאמנות.

7.5. כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות לעשות פעולה כלשהי, לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) כאמור בסעיף זה, יהיה הנאמן רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה כאמור עד שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), בהחלטה רגילה ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול. הפניה לאסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי. למרות האמור לעיל, הנאמן אינו רשאי לעכב נקיטת פעולות או הליכים לכאמור במקרה בו השיהוי עלול לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1).

7.6. הנאמן יהיה רשאי, בכפוף לכל החלטה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') בהחלטה מיוחדת, לוותר באותם תנאים שיראה לנכון על קיומן של אותן התחייבויות, כולן או מקצתן, של החברה.

8. **<u>נאמנות על התקבולים</u>**

8.1. כל התקבולים שיתקבלו על-ידי הנאמן בגין אגרות החוב לרבות כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או ממימוש הבטוחות, ולרבות כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על-ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:

8.1.1. תחילה לסילוק שכר טרחתו.

8.1.2. שנית לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על-ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות.

8.1.3. שלישית - לתשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף 21 להלן מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן תשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 21.4 להלן.

8.1.4. היתרה תשמש, בכפוף להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו באותה עת:

8.1.4.1. ראשית - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הריבית המגיעה להם פרי-פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.2. שנית - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם.

8.1.4.3. שלישית - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על-פי אגרות החוב המוחזקות על-ידיהם פרי-פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.4. רביעית - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על פי אגרות החוב המוחזקות על-ידיהם פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.5. את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין.

מן התשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.

8.2. תשלום הסכומים על-ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים שהתקבלו בידיו, יהא בכפוף לכל דין.

8.3. הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום אותו על החברה לשלם למחזיקים (להלן בסעיף זה: "**התשלום הרלוונטי**") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (להלן בסעיף זה: "**סכום המימון**") ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור.

יובהר, כי סכום המימון ינוכה מתשלום הריבית בלבד.

עד לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הריבית ושיעורי הריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. בהודעה יצוין במפורש כי סכום המימון שיועבר לנאמן לפי סעיף זה מהווה תשלום למחזיקי אגרות החוב והדבר יחשב כביצוע תשלום מלא של התשלום הרלוונטי על-ידי החברה.

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם נדרש סכום המימון) יוגבל לסך של 500,000 ש"ח (בצירוף מע"מ). למרות כל האמור לעיל, מודגש בזאת כי החברה תעביר לנאמן את סכום המימון רק במועד התשלום הרלוונטי (ריבית) על פי תנאי לוח

הסילוקין של אגרות החוב.

אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.

9. **<u>סמכות לעכב חלוקת הכספים</u>**

9.1. למרות האמור בסעיף 8 לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מסכום של 1 מיליון ש"ח ("**הסכום המינימלי**"), לא יהיה הנאמן חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי שטר הנאמנות, כאמור בסעיף 14 להלן, והוא יהיה רשאי להחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות כאמור בסעיף 14 להלן.

9.2. לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל, על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב, לסכום המינימלי או בהגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית, לפי המוקדם, ישלמם הנאמן למחזיקי האגרות כאמור בסעיף 8 לעיל. במקרה שבו תוך שישה חודשים ממועד הפקדת הכספים כאמור אצל הנאמן לא יהיה בידי הנאמן סכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות את הסכום האמור, יהיה הנאמן רשאי לחלק למחזיקי אגרות החוב את הכספים שבידיו בהתאם להוראות כל דין.

9.3. על אף האמור לעיל בסעיף זה, אם יקבל הנאמן דרישה לכך, בהחלטה רגילה יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים כאמור לעיל, אף בטרם הצטברו לסכום המינימלי ואף אם טרם הגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית על-פי תנאי אגרות החוב (סדרה 1), וזאת בהתאם להוראות הבורסה.

9.4. תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם (ולעניין ההוצאות שכבר שולמו על-ידי הנאמן, יוחזר לנאמן סכומם מיד עם הגיע הכספים לידי הנאמן) אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מ-1 מיליון ש"ח.

10. **<u>הודעה על חלוקה</u>**

10.1. הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 8 ו-9 לעיל, וזאת בהודעה שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף 22 להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים ימים מראש.

10.2. לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית והפרשי הצמדה בגינן לפי השיעור הקבוע באגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם להם כאמור.

11. **<u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>**

11.1. סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרות חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו במלואו ובמועדו ("**המניעה**"), יחדל לשאת ריבית מהמועד שנקבע לתשלומו, ואילו המחזיק באגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית.

11.2. החברה תפקיד בידי הנאמן, תוך 14 יום מהמועד הקבוע לתשלום, את סכום התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בה ותודיע למחזיקי אגרות החוב על ההפקדה כאמור, והפקדה כאמור תיחשב כסילוק אותו תשלום על-ידי החברה, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין אגרת החוב, גם כפדיון אגרת החוב על-ידי החברה.

11.3. הנאמן ישקיע כל סכום כאמור לזכות אותם בעלי אגרות חוב, במסגרת חשבונות נאמנות בשמו ולפקודתו, בהשקעות המותרות לו על-פי הוראות סעיף 14 להלן. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעה האמורה בניכוי ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבונות הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל באותה עת, זאת בכפוף לסדר החלוקה המפורט בסעיף 8.1 לעיל.

11.4. הנאמן יעביר לכל מחזיק אגרות החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או כספים המגיעים למחזיקי אגרות החוב מתוך אותם כספים שהופקדו כאמור, וזאת כנגד הצגת אותן ההוכחות שיידרשו על-ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה בדבר זכותו של המחזיק לקבל הכספים ובדבר הסרת המניעה לתשלום ובניכוי כל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל באותה עת.

11.5. הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף 11.4 לעיל (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי הוצאותיו, ככל שיוותרו בידיו באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות, ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה על-ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיפים 11.3 ו-11.4 לעיל, בשינויים המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת החברה על-ידי מחזיק אגרות החוב בתום שבע שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, יועברו לידי החברה לאחר שפרסמה דיווח מיידי בדבר העברת הכספים לידי החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא. האמור לא יגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם להם את הכספים להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

11.6. החברה תאשר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם בנאמנות

עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור ותשפה את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בשל כך שהכספים הועברו כאמור מהנאמן לחברה, ובלבד כי פעל בסבירות. עם העברת הכספים מהנאמן לחברה, יהיה הנאמן פטור מתשלום הסכומים כאמור למחזיקי אגרות החוב הזכאים.

12. **<u>קבלה מאת מחזיק אגרת החוב</u>**

12.1. קבלה מאת מחזיק אגרת החוב (סדרה 1) או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מאת החברה לרישומים ו/או של הבנק המעביר בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על-ידי הנאמן בגין אגרת החוב תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

12.2. למעט במקרה כאמור בסעיף 11.5 לעיל, קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי אגרת החוב (סדרה 1) כאמור לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב (סדרה 1) לצורך האמור בסעיף 12.1 לעיל ביחס לשחרור החברה (ולא ביחס לשחרור הנאמן) בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה .

12.3. כספים שחולקו כאמור בסעיף 10 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב (סדרה 1).

13. **<u>תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה</u>**

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין, לרבות חוק ניירות ערך (שאינן ניתנות להתניה) וכללי הבורסה (שאינם ניתנים להתניה), לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין שאינו ניתן להתניה.

14. **<u>השקעת כספים</u>**

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על-ידיו בפיקדונות שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל בדירוג שלא יפחת מ- Aa2 של מידרוג או דירוג מקביל לו (ובהעדר בנק כאמור, בנק בדירוג הגבוה ביותר הקיים באותה עת), בשמו או בפקודתו, או באגרות חוב של מדינת ישראל.

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות השטר, לפי העניין.

15. **<u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן</u>**

החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, כדלקמן:

15.1. לשלם את כל סכומי הקרן והריבית (לרבות ריבית הפיגורים, וכל תוספת ריבית נוספת, ככל שתהיה) על פי תנאי אגרות החוב ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי תנאי אגרות החוב ושטר זה.

15.2. להתמיד ולנהל את עסקיה, ועסקי התאגידים בשליטתה, בצורה סדירה ונאותה.

15.3. לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את הפנקסים, לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון ומשכנתה) ולאפשר לנאמן ולכל נציג מורשה של הנאמן לעיין, בהקדם האפשרי אך בכל מקרה לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, בכל פנקס כאמור ו/או בכל מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו, הדרוש לו באופן סביר לצורך מילוי תפקידו.

15.4. להודיע לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד לאחר שנודע לה, על כל מקרה שבו הוטל עיקול על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.1.3 לעיל) או כולם ו/או בוצעה פעולת הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, וכן בכל מקרה שבו מונה לרוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.1.3 לעיל) או כולם כונס נכסים, וכן בכל מקרה שמונה לחברה מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה בחברה, וכן בכל מקרה של מימוש שעבוד על נכס מהותי (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.1 לעיל), וכן לנקוט בהקדם האפשרי, על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין.

15.5. להודיע לנאמן בכתב לא יאוחר מ-2 ימי עסקים לאחר שנודע לה על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 6 לעיל או על ידיעה ממשית של החברה כי אירוע כאמור עומד להתרחש (מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי המצויות בסעיף 6.1 לעיל).

15.6. למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב, ככל שתעביר.

15.7. למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 22 להלן.

15.8. למסור לנאמן, או לנציג מורשה שלו, שהודעה על מינויו תימסר על ידי הנאמן לחברה עם מינויו, כל מידע, לרבות בנוגע לחברה ולעסקיה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה ומידע אשר יהיה דרוש באופן סביר לנאמן להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב), ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן.

15.9. להזמין את הנאמן ולאפשר לו להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא זכות הצבעה באסיפה, וזאת ככל שנושא על סדר היום עשוי להיות רלוונטי לנושאים בהתאם לשטר הנאמנות. פרסום זימון אסיפה באמצעות מערכת המגנ"א ייחשב כזימון הנאמן לצורך סעיף זה.

15.10. לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף 27 להלן.

15.11. לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

15.12. ככל שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיף 6.1 לעיל, לבצע את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת הסמכויות הנתונות בידי הנאמן על פי שטר זה, לרבות: (א) חתימה על מסמכים וביצוע הפעולות הנחוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן כאמור, על-פי שטר נאמנות זה, מיד עם דרישת הנאמן; (ב) לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד דרישתו של הנאמן, לפרע למחזיקי אגרות החוב ולנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ו/או שיגיעו להם לפי תנאי שטר זה, בין אם מועד החיוב בגינם חל או לא ("האצה" Acceleration). תשלום כאמור יבוצע בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה.

15.13. לא יאוחר מיום 10 באפריל בכל שנה, וכל עוד שטר זה בתוקף, להמציא לנאמן אישור בכתב של החתום על-ידי מנכ"ל החברה או יו"ר הדירקטוריון, על כך שבתקופה שמתאריך השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר מביניהם, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת מצד החברה הפרה של הוראה מהותית של שטר זה ו/או תנאי אגרות החוב, אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת.

15.14. החברה מסכימה כי אישורים והודעות חתומות על-ידה שתמציא החברה או מי מטעמה לנאמן בקשר עם אגרות החוב ואשר יישלחו לנאמן כמסמכים סרוקים בדואר אלקטרוני, יהיה הנאמן רשאי להציגם כמקור.

15.15. כל אישור של החברה לנאמן ייחתם בידי מורשי החתימה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לזכויות החתימה בחברה, מבלי שיידרש לבדוק את אמיתות החתימות ומורשיה.

15.16. למסור לנאמן, לא יאוחר מתום שלושים (30) ימים ממועד הנפקתן של אגרות החוב לפי שטר זה, לוח סילוקין לתשלום אגרות החוב (קרן וריבית).

15.17. למסור לנאמן, על פי דרישתו הראשונה בכתב, אישור בכתב חתום על-ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, כי כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו במועדם, ואת יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן.

15.18. למסור לנאמן אחת לשנה חוות דעת מאת עו"ד חיצוני המאשרת את רישום השעבודים, סיווגם, היותם תקפים, אכיפים וברי מימוש, בנוסח לשביעות רצון הנאמן וכן תצהיר של נושא משרה בכירה בחברה, המאשר כי אין כל התקשרות או התחייבות של החברה הסותרת או נוגדת איזה מהשעבודים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב.

15.19. להודיע בכתב לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד השינוי. לעניין שטר זה, דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך

ייחשב כאילו נמסר לנאמן.

15.20. לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, להיכנס בתיאום מראש למשרדיה ולכל מקום שבו יימצאו נכסיה, בכל זמן סביר, לשם בדיקת נכסיה, על פי שיקול דעתו של הנאמן, לשם הגנה על מחזיקי אגרות החוב וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן.

סודיות - בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה, לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר הנאמנות, או לפי צו של בית משפט או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן (לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה) אשר יאשר בחתימתו כלפי החברה את התחייבותו לפעול בהתאם להוראות סעיף זה. מובהר, כי העברת מידע למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי אגרת החוב או לצורך דיווח על מצב החברה, אינה מהווה הפרה של התחייבותו של הנאמן לסודיות כאמור, ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה זמן סביר מראש (ולפחות 2 ימי עסקים מראש) על כוונתו לפרסם מידע כלשהו שניתן לו על-ידי החברה וזאת ככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

16. **<u>באי-כח</u>**

16.1. החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה בביצוע כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן, ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על-פי שטר זה וזאת, בתנאי שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר ממועד דרישת הנאמן בכתב ובלבד שפעל באופן סביר.

16.2. אין במינוי לפי סעיף 16.1 לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות החברה בהתאם לשטר הנאמנות, והחברה פוטרת בזאת את הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כך, על סמך כל פעולה שלא נעשתה על-ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל, והכל למעט במקרה של פעולה או מחדל שנעשו ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה על-פי החוק, כפי שיהיה מעת לעת) ו/או בזדון ו/או בחוסר תום לב.

17. **<u>הסכמים אחרים</u>**

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו.

18. **<u>שכר הנאמן</u>**

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר נאמנות זה, כמפורט להלן:

18.1. בגין שנת הנאמנות הראשונה שתחל במועד הנפקת סדרת אגרות החוב ואילך - שכ"ט שנתי של 25,000 ש"ח (להלן: "**השכר השנתי**"). השכר השנתי האמור לעיל ישולם בתחילת כל שנת נאמנות בעבור שנת הנאמנות או חלק ממנה.

18.2. ככל שיונפקו מעת לעת אגרות חוב (סדרה 1) נוספות בהתאם לאמור בסעיף 2.2 לעיל יהיה השכר השנתי שווה לשכר השנתי הנקוב לעיל כשהוא מוכפל בתוצאת החלוקה של סך אגרות החוב (סדרה 1) שהונפקו עד לאותו מועד (ללא הבאה בחשבון של פדיונות) המחולק בסך אגרות החוב (סדרה 1') שהונפקו במסגרת ההנפקה הראשונה של אגרות החוב (סדרה 1').

18.3. בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.

"**הוצאות סבירות**" – סכומים אשר יוציא הנאמן באופן סביר במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה ובכלל זה: הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב, החזר בגין פעולות בחשבון הבנק מכל מין וסוג לרבות – עמלות בנקאיות, הוצאת תדפיסים וייפויי כוח, מכירות ניירות ערך והעברתם, שליחויות, צילומים ונסיעות.

18.4. בנוסף, הנאמן יהא זכאי לתשלום סך של 550 ש"ח, בעבור כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות במסגרת תפקידו כנאמן לרבות:

א. פעולות הנובעות מהפרה או חשש להפרה של שטר הנאמנות על-ידי החברה;

ב. פעולות בקשר להעמדת אגרת החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות (ככל שתהינה), ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או לממש בטוחות (ככל שתהינה), לרבות כל הנובע מכך;

ג. פעולות מיוחדות שהנאמן יידרש לבצע, או שיהיה עליו לבצע, לצורך מילוי תפקידו על פי שטר הנאמנות ו/או בקשר עם זכויות מחזיקי אגרות החוב ולשם הגנה עליהן, לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב;

ד. עבודה הנדרשת בשל, אך לא רק שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי בדין ו/או בהוראות החוק ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלות על הנאמן, לפיהם יידרש לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות נוספים;

ה. פעולות שייבצע הנאמן בקשר עם הבטוחות (ככל שתהינה) לטובת מחזיקי אגרות החוב לרבות רישומן, החלפתן, עדכונן במרשם המתנהל כדין ופעולות בקשר עם הסרתן, העברתן, אכיפתן וכן פעולות לשם הבטחת תוקפן.

18.5. מובהר בזאת, כי היה ובשל שינוי עתידי בחוקים ו/או בתקנות ו/או בהוראות מחייבות אחרות החלים על פעולת הנאמן יושתו על הנאמן הוצאות נוספות, שידרשו ממנו לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, תשלם החברה לנאמן את שכרו והוצאותיו (בהצמדה

חיובית למדד המחירים לצרכן, ממועד ההוצאה).

18.6. בגין כל אסיפת בעלי מניות שהנאמן ייטול בה חלק, לרבות בגין נוכחותו באסיפה שלא נפתחה עקב העדרו של מניין חוקי מתאים, ישולם לנאמן שכר נוסף של 750 ש"ח לאסיפה. יובהר כי במידה והנאמן יכהן כנאמן עבור יותר מסדרת אג"ח אחת, לא יגבה כפל תשלום בגין השתתפותו באסיפות בעלי מניות של החברה.

18.7. מע"מ, אם יחול, יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים וישולם על-ידי החברה.

18.8. כל הסכומים הנקובים בסעיף זה לעיל יהיו צמודים למדד היסודי ובכל מקרה לא יפחתו מהסכומים הנקובים לעיל בסעיף זה.

18.9. שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה כונס נכסים (או כל בעל תפקיד אחר בעל סמכות דומה שמונה על-ידי בית המשפט לפי חוק חדלות פירעון) לחברה (או כונס נכסים ומנהל), או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.

18.10. כל הסכומים האמורים בסעיף 18 זה, ישולמו לנאמן בתוך חמישה עשר (15) ימי עסקים מיום משלוח הדרישה לתשלום בגינם.

18.11. מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 35ב(א1) או 35יד(ד) לחוק ניירות ערך, יישאו המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו על-ידי החברה ישירות לנאמן.

18.12. במידה ופקעה כהונתו של הנאמן, כאמור בסעיף 25 לשטר הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל מיום תחילת כהונתו של נאמן חליף. במידה שכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות, יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי שכר הנאמן בגין שנת הנאמנות הראשונה.

18.13. כל הסכומים האמורים בסעיף 18 זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי אגרות החוב.

18.14. במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה כאמור בסעיף 18 זה, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה, על חשבון החברה, מהתקבולים שנצברו בידו בהתאם לאמור בסעיפים 8 ו-9 לשטר הנאמנות, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.

19. **<u>סמכויות מיוחדות</u>**

19.1. הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות וכפוף להוראות כל דין, ככל שהדבר נדרש באופן סביר לצורך מילוי תפקידו כנאמן על-פי שטר הנאמנות, להזמין ולפעול לפי חוות דעתו ו/או עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או לבקשת החברה, והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על-ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה על-פי החוק) ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. החברה מתחייבת לשאת במלוא העלות הכרוכה בהעסקת כל מומחה כאמור שימונה על-ידי הנאמן ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, הנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ובכתב על כוונתו לקבל חוות דעת או עצה ממומחה כאמור (או שלוח, לרבות בא כוחו) בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש ומטרת חוות הדעת או העצה וכן שבכל מקרה שכר הטרחה האמור אינו חורג מגבולות הסביר והמקובל וכי המומחה כאמור יצהיר כלפי הנאמן במסגרת הצעתו כי הוא אינו מצוי בניגוד עניינים ו/או בתחרות עם עסקי החברה. כמו כן, ככל שמדובר בשירותים בהיקף מוערך העולה על סכום של 50,000 ש"ח, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין ושלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, יפנה הנאמן בהתייעצות עם החברה לרשימה של לא יותר משלושה יועצים כאמור בעלי מוניטין ומומחיות רלוונטיים, לקבלת הצעות שכר טרחה למינויים כיועצים כאמור. החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו ותהיה רשאית לנהל משא ומתן עם היועצים על הצעתם ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב פעולות הנדרשות לביצוע לדעתו של הנאמן לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות מומחים ויועצים כאמור וזאת בתוך 14 ימי עסקים מפניית הנאמן לחברה כאמור. סך הסכומים בהם תישא החברה בגין האמור לעיל לא יעלה על סכום סביר ומקובל בהתאם לנסיבות העניין.

19.2. כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על-ידי מכתב, מברק, פקסימיליה, דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע בכתב, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה או נמנע מלעשותן על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה ובלבד שלא פעל ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה על-פי חוק, כפי שיהיה מעת לעת) ו/או בחוסר תום-לב ו/או בזדון. מובהר, כי המסמכים יהיו ניתנים להעברה, מחד, והנאמן רשאי להסתמך עליהם, מאידך, רק במקום בו הינם מתקבלים באופן נהיר, וכאשר לא מתעורר כל קושי בקריאתם.

19.3. כל עצה או חוות דעת כאמור יכולה להינתן בכתב או בעל פה. ככל שחוות הדעת ניתנה בעל פה, יערוך הנאמן תרשומת בכתב על כך.

19.4. בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו

רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה אלא על-פי הסמכויות אשר הוקנו לו בשטר.

19.5. בכפוף לכל דין, הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין. פעל כך הנאמן, הוא לא ישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב ו/או אשר בהם יהיה עליהם לשאת עקב כל פעולה ו/או מחדל שייעשו על-ידי הנאמן, לרבות כתוצאה מטעויות בשיקול דעת, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה על-פי חוק כפי שיהיה מעת לעת) או בחוסר תום לב או בזדון או בניגוד להוראות שטר זה והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

19.6. כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב על-מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנס אותה.

20. **<u>סמכות הנאמן להעסיק שלוחים</u>**

הנאמן יהיה רשאי, במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות, למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אדם אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור. החברה מתחייבת לשאת במלוא העלות הסבירה הכרוכה בהעסקת כל שלוח כאמור שימונה על-ידי הנאמן ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, הנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ובכתב על כוונתו למנות שלוח כאמור לעיל ועל העלויות הכרוכות בכך ככל שאלו ניתנות להערכה. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל טעם סביר שהוא במקרה בו השלוח הינו מתחרה או מצוי בניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה, ובתנאי שהחברה תעביר לנאמן את נימוקיה הסבירים לכך תוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על מינוי השלוח. מובהר שככל שהחברה התנגדה למינוי שלוח ישקלל הנאמן עובדה זו בחשבון בהחלטתו הסופית בדבר העסקת השלוח מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. יודגש, כי לא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה באסיפת מחזיקים כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח, ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות המחזיקים.

21. **<u>שיפוי לנאמן</u>**

21.1. החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.5 להלן, כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 21.3 להלן), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו ועובדיו ("**הזכאים לשיפוי**"):

21.1.1. בגין חיוב כספי על-פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על-פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה), אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של

רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

21.1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא בקשר לפעולות שביצעו או שלפי דעת הנאמן דרושות לביצוע ביחס לנאמנות ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה, וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הליכי חדלות פירעון, הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי/שמאויות, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון.

הנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור ושכר טרחתו. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין לתנאים שלהלן. לעניין סעיף זה, פעולה של הנאמן שאושרה על-ידי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, תיחשב כפעולה שהייתה דרושה באופן סביר.

והכל בתנאי כי:

21.1.3. הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי, וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וככל שתקום להם זכות כאמור.

21.1.4. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב ושפעולה זו נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;

21.1.5. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו;

21.1.6. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;

התחייבויות השיפוי על פי סעיף 21 זה תקרא "**התחייבות השיפוי**".

גם במקרה בו ייטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי, מכל סיבה שהיא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים לשיפוי מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי התחייבות השיפוי ששולמו להם.

21.2. מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף 21.1 לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות

החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("**כרית המימון**") בסכום הנדרש, בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על-ידי הנאמן, ובתנאי שהנאמן נקט בצעדים סבירים בנסיבות העניין על-מנת לגבות את כספי כיסוי התחייבות השיפוי מהחברה, יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.5 להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' הנדרשת, לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב. אין בתשלום על-ידי המחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על-ידו.

עם תיקון תקנות לעניין הפקדת פיקדון על-ידי החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לפרק ה1 לחוק, וככל שהתקנות יחולו על אגרות החוב (סדרה 1) ושטר נאמנות זה, לא תידרש החברה, עם הפקדת הפיקדון, להעמיד כרית מימון כאמור והוראות סעיף 21.2 זה יבוטלו. הנאמן יהיה רשאי לפנות לחברה מעת לעת לחידוש הפיקדון.

21.3. <u>'התחייבות השיפוי'</u>:

21.3.1. <u>תחול על החברה</u> בכל מקרה של (1) פעולות שבוצעו על-פי שיקול דעת הנאמן ו/או על-פי כל דין ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן (2) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

21.3.2. <u>תחול על המחזיקים</u> שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.5 להלן) בכל מקרה של (1) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, כאמור בסעיף 21.3.1 לעיל); וכן (2) אי תשלום על-ידי החברה של סכום 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על פי סעיף 21.3.1 לעיל (בכפוף להוראות סעיף 21.5 להלן). יובהר כי אין בתשלום בהתאם לסעיף קטן (2) לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי בהתאם להוראות סעיף 21.3.1 לעיל.

21.4. בכל מקרה שבו: **(א)** החברה <u>לא תשלם</u> את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או <u>לא תפקיד</u> את סכום 'כרית המימון', לפי העניין; **ו/או (ב)** חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכוח הוראות סעיף 21.3.2 לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד

את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 21.2 לעיל, תחולנה ההוראות הבאות:

הכספים ייגבו באופן הבא:

21.4.1. ראשית - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית וככל שלא יספיקו כספי הריבית אז מכספי הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ותחולנה הוראות סעיפים 8.1.1 ו-8.1.2 לעיל;

21.4.2. שנית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.5 להלן) בהתאם לחלקם היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן הסכום החסר.

"**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.5 להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.

יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל.

21.5. המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון' הינו כדלקמן:

21.5.1. בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו.

21.5.2. בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

אין בתשלום על-ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף 21 זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור ואין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מחובת הנאמן לפעול לגביית הכספים מהחברה, ככל שחובת התשלום חלה עליה.

22. **<u>הודעות</u>**

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) תינתן כדלקמן:

22.1. הודעות מטעם החברה ו/או מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב יינתנו באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם כאמור, ייחשב כאילו נמסר למחזיקי אגרות החוב ביום פרסומו. הנאמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על-ידי הנאמן לחברה. דיווח או מודעה שיפורסמו כאמור, ייחשבו כאילו נמסרו למחזיקי אגרות החוב ביום פרסומם.

22.2. במקרה שבו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, אזי, לאחר שהחברה חדלה מחובת הדיווח כאמור (ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.14 לעיל), כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) תינתן באמצעות פרסומה במערכת המאי"ה וככל שהדבר לא יהיה אפשרי אזי על-ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל מחזיק רשום של אגרות חוב לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב (ובמקרה של מחזיקים במשותף - למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון במרשם). כל הודעה שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום מסירתה בדואר ותועבר במקביל בדואר אלקטרוני לנאמן, וכל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור. בהודעה כאמור תהיה החברה רשאית להפנות את המחזיקים לאתר אינטרנט ייעודי שינוהל על-ידי החברה ו/או על-ידי גורם אחר כמפורט בסעיף 27.6 להלן.

22.3. במקרים המחייבים זאת על פי דין בלבד, בנוסף לפרסום דיווח מיידי כאמור לעיל, תפרסם החברה ו/או הנאמן, לפי העניין, מודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור.

22.4. כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על-ידי מכתב שיישלח בדואר רשום או באמצעות שליח או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני, לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות או, בהתאם לכתובות עליהן יודיע צד כלשהו למשנהו. כל הודעה או דרישה שכזו שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור שלושה (3) ימי עסקים מיום מסירתה בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח תחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד לו נשלחה ההודעה ביום העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד לו נשלחה ביום עסקים הראשון שלאחר מועד הווידוא הטלפוני. כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה.

22.5. העתקים מהודעות שיינתנו על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על-ידה גם

לנאמן. העתקים מהודעות והזמנות שיינתנו על-ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על-ידו גם לחברה, ככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

23. **<u>שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה</u>**

23.1. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל עת, אם שוכנע כי אין בדבר משום פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות על-ידי החברה. הוראות סעיף זה לא תחולנה לעניינים הבאים: (1) מועדים ותשלומים על-פי תנאי אגרות החוב; (2) הפחתת תשלומי הריבית, (3) הקטנת שיעור הריבית, (4) ההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.5 לעיל (ההון העצמי של החברה; יחס חוב פיננסי ל-EBITDA; יחס חוב לבטוחה, (5) מנגנוני התאמת שיעור הריבית, (6) עילות העמדה לפירעון מיידי, (7) מגבלות על חלוקת דיבידנד כמפורט בסעיף 4.6 לעיל, (8) מגבלות על הרחבת סדרה כמפורט בסעיף 2.2 לעיל, (9) הוראות הנוגעות לשעבודים שאינן הוראות טכניות מהותיות ו-(10) דיווחים מהותיים שעל החברה לתת לנאמן בהתאם לשטר זה.

23.2. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, ובאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת, יהיה הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב או מי מהם כלפי החברה על-פי שטר הנאמנות ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב או מי מהם כלפי החברה.

23.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, החברה והנאמן רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או את תנאי אגרות החוב, אם נתקיים אחד מאלה:

23.3.1. הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקים באגרות החוב (למעט ביחס לרשימת הנושאים אשר הנאמן לא רשאי להסכים לשינויים ו/או ויתורים בהם או לגביהם כמפורט בסעיף 23.1 לעיל) ובלבד שהודיע על כך בכתב למחזיקי אגרות החוב. הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.

23.3.2. כפוף להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם ובכלל זה סעיף 350 לחוק החברות והוראות חוק חדלות פירעון, השינוי המוצע אושר בהחלטה מיוחדת.

23.4. החברה תמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי שיפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (במגנ"א) על כל שינוי כאמור לפי סעיף 23.1 או 23.3.1 לעיל, מיד לאחר ביצועו.

23.5. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש

ממחזיקי אגרות החוב למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, למחזיקי אגרות החוב תוך זמן סביר.

23.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושרו על-ידי בית המשפט, לפי חוק חדלות פירעון או במסגרת הליכים לפי חוק החברות.

24. **<u>מרשם המחזיקים</u>**

החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם (בכל זמן סביר).

25. **<u>פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש</u>**

25.1. על מינוי הנאמן, החלפתו, כהונתו (לרבות פקיעת כהונתו), התפטרותו ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך.

25.2. היה והסתיימה או פקעה כהונתו של הנאמן, הנאמן ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר במקומו; פקעה כהונתו של נאמן, ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת מחזיקים.

25.3. הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות, ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות, החובות וההרשאות האחרות כשל הנאמן שכהונתו פקעה, והוא יפעל בהתאם להוראות שטר זה, לכל דבר ועניין כאילו התמנה כנאמן לאגרות החוב מלכתחילה.

25.4. מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על-פי כל דין. כמו-כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על-פי כל דין.

25.5. החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחר תיעשה באסיפת מחזיקים בה נכחו חמישים אחוזים (50%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, ולעניין אסיפת מחזיקים נדחית - ובלבד שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי כוחם, מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מהיתרה כאמור, וכן שההחלטה התקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) לפחות מכלל הקולות של המשתתפים והנמנים בהצבעה, למעט הנמנעים.

25.6. החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.

26. **<u>אסיפות של המחזיקים</u>**

אסיפות המחזיקים יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה.

27. **<u>דיווח לנאמן</u>**

החברה תמסור לנאמן, כל זמן שאגרות החוב נשוא הנאמנות הינן במחזור וטרם נפרעו במלואן:

27.1. לא יאוחר מתום 15 ימים ממועד הנפקת אגרות החוב (סדרה 1) על פי דוח הצעת המדף ו/או ממועד הרחבת הסדרה העתק נאמן למקור של תעודת אגרת החוב.

27.2. דוחות כספיים מאוחדים וסולו (ככל שרלוונטי) מבוקרים של החברה, וכן כל דוח כספי ככל שהחברה נדרשת לפרסמו על פי דין, לשנת הכספים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר של השנה שחלפה, מיד לאחר פרסומם על-ידי החברה, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, וזאת גם אם חדלה החברה מלהיות תאגיד מדווח, לרבות ביחס למועדי הדיווח.

27.3. כל דוח כספי ביניים של החברה, וכן דוח סולו ככל שהחברה נדרשת לפרסמו על פי דין, מיד לאחר פרסומו על-ידי החברה, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס לאותו דוח כספי, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, וזאת גם אם חדלה החברה מלהיות תאגיד מדווח, לרבות ביחס למועדי הדיווח.

אחת לרבעון, בתוך 5 ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) אישור מאת החברה, חתום על-ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, לפיו החברה עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.5 לעיל בצירוף תחשיבים והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

27.4. העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל המחזיקים באגרות החוב, לרבות כל דוח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור (דיווחים מיידיים), מייד עם פרסומו.

27.5. אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תמסור החברה לנאמן דיווחים כנדרש מתאגיד שאינו תאגיד מדווח בהתאם להנחיות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר כפי שיהיו מעת לעת.[11]

27.6. פרסום דוחות ו/או מידע כאמור בשטר נאמנות זה, במגנ"א על-ידי החברה, יחשב כמסירת הדוחות ו/או המידע לידי הנאמן.

---

[11] ראה קודקס הרגולציה - עקרונות לניהול עסקים, שער 5 חלק 2 - הון מדידה וניהול סיכונים, פרק 4 - ניהול נכסי השקעה, שפורסם על-ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, כפי שיהיה מעת לעת: (https://www.gov.il/he/Departments/Guides/information-entities-codex?chapterIndex=1).

28. **<u>דוחות על ענייני הנאמנות</u>**

28.1. הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך.

28.2. נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב (סדרה 1) מצד החברה, מכוח פרסומים פומביים של החברה או מכוח הודעת החברה לנאמן לפי סעיף 15.5 לעיל, יודיע למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לאכיפת קיום התחייבויות החברה על החברה, לפי העניין. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על-ידי החברה על-פי הדין. חובה זאת של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.

28.3. הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדרית דוח שנתי על ענייני הנאמנות בגין השנה הקלנדרית הקודמת ("**הדוח השנתי**").

28.4. הדוח השנתי יכלול פירוט הנושאים הבאים וכל נושא אחר הנדרש לפי כל דין:

28.4.1. דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

28.4.2. הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.

28.5. הנאמן יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי סעיף 28 זה.

28.6. לפי דרישה של המחזיקים למעלה מ-5% (חמישה אחוזים) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה 1), הנאמן יעביר למחזיקים באגרות החוב נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות לאגרות החוב נשוא שטר הנאמנות.

28.7. הנאמן יהא חייב להגיש דוח לגבי פעילות שביצע לפי הוראות פרק ה'1 לחוק ניירות ערך לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה 1) בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות של הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק ניירות ערך.

28.8. נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של 10 מיליון דולר[12] לתקופה ("**סכום הכיסוי**"). ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב (סדרה 1) יפחת סכום הכיסוי מסך של 8 מיליון דולר,[13] מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן

---

[12] למועד חידוש פוליסת הביטוח.

[13] בהתאם לאמור בה"ש 2.

לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות.

29. **<u>הצגת אגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי</u>**

29.1. הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק אגרת חוב (סדרה 1) להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או תשלום חלקי של סכום קרן וריבית, את תעודת אגרות החוב שבגינן משולמים התשלומים, ומחזיק אגרת החוב יהיה חייב להציג את תעודת אגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את מחזיקי אגרות החוב בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או להטיל על מחזיקי אגרות החוב אחריות ו/או חבות כלשהי.

29.2. הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת אגרות החוב (סדרה 1) הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

29.3. הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת אגרות החוב לאחר שניתן לו על-ידי מחזיק אגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון.

29.4. למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

30. **<u>הדין החל וסמכות השיפוט</u>**

30.1. הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי בלבד. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין אשר לא ניתן להתנות עליהן לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי, שאינן ניתנות להתניה. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף ו/או בדוח הצעת המדף ו/או באגרות החוב בקשר לשטר זה תגברנה הוראות שטר זה.

30.2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה.

31. **<u>מענים</u>**

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב לצד שכנגד.

32. **<u>אחריות הנאמן</u>**

32.1. על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי כלפי מחזיק באגרות החוב לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 35ח(1ד) או 35ט1 לחוק ניירות ערך, אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה. מובהר, כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.

32.2. פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד2) או 35ח(ד3) לחוק, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

33. **<u>הסמכה למגנ"א</u>**

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר, זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

<u>ולראיה באו הצדדים על החתום</u>:

_____	_____
בלדי בע"מ	**משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ**

אני הח"מ ברי גלעד, עו"ד, מאשר כי שטר נאמנות זה נחתם על-ידי ה"ה מר ארז דהבני, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה וחתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר נאמנות זה.

_____

ברי גלעד, עו"ד

<u>התוספת הראשונה לשטר הנאמנות</u>

בלדי בע"מ

<u>אגרת חוב (סדרה 1) ("אגרת החוב")</u>

<u>אגרת חוב רשומה על שם</u>

מספר: _____.

ערך נקוב של תעודה זו: _____ ש"ח.

1. אגרת חוב זו מעידה כי בלדי בע"מ ("**החברה**") תשלם במועד הפירעון, כמפורט בתנאים הרשומים מעבר לדף, לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולמי שיהיה המחזיק הרשום באגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן וריבית, והכל בכפיפות למפורט בתנאים הרשומים מעבר לדף ולשטר הנאמנות.

2. אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו ("**סדרת אגרות החוב**"), המונפקת בהתאם לשטר נאמנות ("**שטר הנאמנות**") מיום 30 בספטמבר 2024 המחליף את שטר הנאמנות מיום 28 באוגוסט 2024 אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("**הנאמן**"). מובהר, כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו, ותחייבנה את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. כל אגרות החוב מהסדרה הנ"ל תעמודנה בדרגה שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

3. אגרת חוב זו מובטחת בשעבודים כמפורט בסעיף 5 לשטר הנאמנות, ותהיה צמודה למדד היסודי כמפורט בסעיף 2.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

4. אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים הרשומים מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים חלק בלתי נפרד מאגרת החוב.

נחתם ביום _____

_____

בלדי בע"מ

התנאים הרשומים מעבר לדף

1. **כללי**

באגרת חוב זו תהיינה לביטויים שבסעיף 1 לשטר הנאמנות המשמעות שלצידם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

תנאי אגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות ויראו את תנאי אגרת החוב האלו כאילו נכללו במפורש בהוראות שטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי אגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות. למועד חתימת שטר זה לא קיימת סתירה בין תנאי אגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות.

2. **קרן אגרות החוב (סדרה 1)**

2.1 אגרות חוב (סדרה 1) המוצעות בערכן הנקוב, נושאות ריבית שנתית בשיעור שייקבע במכרז שייערך בקשר עם הצעתן לראשונה. קרן אגרות החוב (סדרה 1) תיפרע בארבעה (4) תשלומים שאינם שווים, אשר ישולמו כדלקמן: ביום 1 בינואר 2027 ייפרע שיעור של 5% מקרן אגרות החוב (סדרה 1); ביום 1 בינואר 2028 ייפרע שיעור של 5% מקרן אגרות החוב (סדרה 1), ביום 1 בינואר 2029 ייפרע שיעור של 5% מקרן אגרות החוב (סדרה 1), וביום 1 בינואר 2030 ייפרע שיעור של 85% מקרן אגרות החוב (סדרה 1).

2.2 קרן אגרות החוב (סדרה 1) והריבית בגינה תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן כאשר המדד היסודי הינו המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2024 בגין חודש אוגוסט 2024 ("**המדד היסודי**") במשך כל תקופת האג"ח. ההצמדה למדד של הקרן והריבית תיעשה באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות חוב (סדרה 1) ("**מדד התשלום**") כי מדד התשלום גבוה לעומת המדד היסודי, אזי תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי. על אגרות החוב תחול הגנה, כך שאם מדד התשלום יהיה נמוך מהמדד היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסודי.

2.3 על-פי הנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה של הקרן והריבית כמפורט לעיל לא תשונה במהלך תקופת אגרות החוב.

3. **הריבית בגין אגרות החוב (סדרה 1)**

3.1 הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים בגובה שיעור הריבית השנתית חלקי שניים שישולמו ביום 1 ביולי 2025 ובימים 1 בינואר ו-1 ביולי של כל אחת מהשנים 2026 עד 2029 וכן ביום 1 בינואר 2030 (תשלום הריבית האחרון יבוצע ביחד עם תשלום הקרן ביום 1 בינואר 2030).

3.2 הריבית הראשונה בגין אגרות החוב (סדרה 1) תשולם ביום 1 ביולי 2025. כל תשלום ריבית (למעט הריבית הראשונה שהינה כמפורט להלן) יהיה בגין התקופה של ששה (6) חודשים שנסתיימה יום לפני מועד התשלום.

התשלום בגין תקופת הריבית הראשונה שיעשה ביום 1 ביולי 2025 יחושב בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז לציבור על אגרות החוב (סדרה 1) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום הראשון של הריבית (קרי, ביום 30 ביוני 2025), ("**תקופת הריבית הראשונה**") כשהיא מחושבת על בסיס 365 יום

בשנה, לפי מספר הימים בפועל בתקופה זו.

לפרטים בדבר מנגנון ההתאמה שיחול בשינוי שיעור הריבית, ראו סעיף 3.7 להלן.

3.3 שיעור הריבית השנתית, שיעור הריבית החצי שנתית ושיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה, יפורטו בדוח המיידי שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.

3.4 הריבית בגין אגרות החוב (סדרה 1) תשולם בתשלומים חצי שנתיים כמפורט בסעיף 3.2 לעיל והיא תשולם בגין תקופת הריבית שהסתיימה במועד התשלום ("**תקופת הריבית**").

3.5 כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב (סדרה 1), תתחיל ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה, ותסתיים במועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה.

3.6 התשלום האחרון של הריבית ישולם ביחד עם התשלום על חשבון הקרן של אגרות החוב (סדרה 1) וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה 1) לידי החברה.

3.7 <u>מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות או ביחס חוב לבטוחה</u>

3.7.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.17 לשטר הנאמנות, שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה 1) יותאם בגין אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיננסיות או ביחס חוב לבטוחה כמפורט להלן:

א. ההון העצמי של החברה, כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לשטר הנאמנות לעיל, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) האחרונים, פחת מ- 110 מיליון ש"ח.

ב. יחס חוב פיננסי נטו ל-EBITDA כהגדרתו בסעיף 4.5.1.2 עלה על 8;

ג. יחס חוב לבטוחה, כהגדרתו בסעיף 4.5.2 לשטר הנאמנות, עלה על 82% למשך שני רבעונים קאלנדריים רצופים.

בדיקת עמידת החברה באמות המידה הפיננסית וביחס החוב לבטוחה לעיל תתבצע במועד הבדיקה (כהגדרתו בסעיף 4.5.1 לשטר הנאמנות) וכל עוד אגרות חוב (סדרה 1) קיימות במחזור, ביחס לדוחות הכספיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד.

3.7.2 במקרה שבו לא תעמוד החברה באיזו מאמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 3.7.1 לעיל (בסעיף 3.7 זה: "**אמות המידה**"), יועלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה, בשיעור שנתי של 0.25% (בסעיף 3.7 זה: "**תוספת הריבית**") מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז שייערך על-פי התשקיף (בסעיף 3.7 זה: "**שיעור הבסיס**"), וככל שיחס חוב לבטוחה, כהגדרתו בסעיף 4.5.2 לשטר הנאמנות, עלה על 85%, יועלה שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% נוספים (קרי, עליה בשיעור כולל 0.5% בגין הפרה זו). תקופת תוספת הריבית תהא החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים שעל פיהם לא עמדה החברה באיזו מאמות המידה

(בסעיף 3.7 זה: "**המועד הרלוונטי**"), ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד שבו תחזור החברה לעמוד באמת המידה הרלוונטית בגינה חויבה בתוספת הריבית כאמור (בהתאם להוראות סעיף 3.7.5 להלן), (לפי המוקדם מביניהם). מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת בלבד בגין חריגה מאמת מידה פיננסית אחת או יותר (ככל שתהא חריגה כאמור), ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מאותה אמת מידה ו/או מאותן אמות מידה פיננסיות תימשך.

יודגש כי בכל מקרה תוספת הריבית בגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות, ללא תלות במספר אמות המידה הפיננסיות בהן לא עומדת החברה (כולן או חלקן) באותו מועד, לא תעלה על 1% (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 5.8 להלן).

3.7.3 לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוחות הכספיים לפיהם לא עמדה החברה באיזו מאמות המידה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (א) את דבר אי העמידה באיזו מאמות המידה, תוך פירוט התחשיב של אמות המידה, (ב) את שיעור הריבית המדויק שתישא קרן אגרות החוב (סדרה 1) לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הרלוונטי (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) (בסעיף 3.7 זה: "**שיעור הריבית המקורי**"); (ג) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה 1) החל מהמועד הרלוונטי ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: שיעור הריבית המקורי לו תתווסף תוספת הריבית (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה); (ד) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן האמור בס"ק (ב) ו-(ג) לעיל; (ה) את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת כאמור בס"ק (ד); ו-(ו) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית בגין אגרות החוב (סדרה 1) לתקופות תשלום הריבית הבאות (שיעור הריבית לתקופה יחושב ביחס לתשלומים החצי שנתיים כשיעור הריבית השנתית חלקי שתיים[14], וכן תודיע החברה על כך לנאמן בכתב.

3.7.4 היה והמועד הרלוונטי יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהי וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל (להלן בס"ק זה: "**תקופת הדחייה**"), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את שיעור הריבית המקורי בלבד, כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור תוספת הריבית לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח המיידי כאמור בס"ק 3.7.3 לעיל את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא כתוצאה מהדחייה, את שיעור הריבית השנתית וכן את שיעור הריבית לתקופות הבאות (שתחושב ביחס לתשלומים החצי שנתיים כשיעור הריבית השנתית

---

[14] לעניין חישוב שיעור הריבית שישולם בגין כל תקופת ריבית בהתאם למספר הימים בתקופה, ראו הנוסחא בסעיף 3.2 בתנאים הרשומים מעבר לדף.

חלקי שתיים.[15]

3.7.5 ככל שהחברה חזרה לעמוד בכל אמות המידה, אזי תבוטל תוספת הריבית בגין החריגה מאמות המידה, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוחות הכספיים מהם עולה כי החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה 1) יהיה שיעור הריבית ללא כל תוספות בגין אי עמידה באמות מידה פיננסיות, כמפורט בסעיף 3.7 זה. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים 3.7.2 עד 3.7.5 לעיל, בשינויים המחויבים.

4. **<u>התאמת שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג באגרות החוב</u>**

4.1 ככל שאגרות החוב (סדרה 1) תהיינה מדורגות, שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה 1) יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב (סדרה 1), בהתאם למנגנון המתואר להלן:

4.2 ככל שאגרות החוב (סדרה 1) תהיינה מדורגות, דירוג אגרות החוב (סדרה 1) על-ידי כל חברה/ות דירוג שתדרג את אגרות החוב (סדרה **1**) או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה (להלן בסעיף 4 זה: "**חברת הדירוג**") (ובמקרה של החלפת חברת הדירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה) יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה **1**) יהיה נמוך בדרגה אחת (להלן בסעיף 4 זה: "**הדירוג המופחת**") מהדירוג הראשוני של אגרות החוב שיצוין בדוח מיידי שהחברה תפרסם (להלן בסעיף 4 זה: "**דירוג הבסיס**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 1), בשיעור כמפורט להלן (להלן בסעיף 4 זה: "**שיעור הריבית הנוסף**"), מעל שיעור הריבית שנקבע לאגרות החוב (סדרה 1), כפי שהחברה תפרסם במסגרת דוח מיידי כאמור (להלן בסעיף 4 זה: "**שיעור הריבית שנקבע**" או "**ריבית הבסיס**"), כדלקמן:

4.3 במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס – יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 1) בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.25% (או כך שיהא שווה לריבית כפי שתהא עובר לעדכון בדירוג כאמור לעיל, בתוספת 0.25%), לפי הגבוה מביניהם;

4.4 בגין כל ירידת דרגה נוספת בדירוג - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 1) בשיעור נוסף של 0.25%, ועד לשיעור שיהא שווה לריבית הבסיס בתוספת 1% בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית כאמור בסעיף 4.16 להלן;

4.5 להסרת ספק מובהר כי שיעור הריבית הנוסף בגין ירידות הדירוג לא יעלה על 1% במצטבר כאמור.

4.6 יובהר, כי היה והדירוג של אגרות החוב (סדרה 1) ירד בארבע מדרגות דירוג של חברת מעלות או של חברת מדרוג בע"מ, בהתאמה, אזי המחזיקים יהיו זכאים לשיעור

---

[15] לעניין חישוב שיעור הריבית שישולם בגין כל תקופת ריבית בהתאם למספר הימים בתקופה, ראו הנוסחה בסעיף 3.1 בתנאים הרשומים מעבר לדף.

הריבית הנוסף כאמור בסעיף זה לעיל, ובכל מקרה לא יותר מתוספת של 1% כאמור לעיל.

4.7 עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי החל מתקופת הריבית הבאה שתחל לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג כאמור ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 1) או עד לעדכון דירוג אגרות החוב (סדרה 1) כלפי מעלה, לפי המוקדם מבניהם וכמפורט בסעיף 4.10 להלן.

4.8 לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב (סדרה 1) לדירוג המופחת כהגדרתו לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (א) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב (סדרה 1) בדירוג המופחת (להלן בסעיף 4 זה: "**מועד הורדת הדירוג**"); (ב) האם קיימת חריגה באמת מידה פיננסית כלשהי על-פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לפני הדוח המיידי, והאם חל שינוי בשיעור הריבית עקב כך בהתאם לסעיף 4.3; (ג) את שיעור הריבית השנתית המעודכנת (קרי שיעור הריבית עובר לעדכון בדירוג כאמור לעיל, בתוספת שיעור הריבית הנוסף) שתחול ואת מועד עדכונה בהתאם לאמור בסעיף 4.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף; (ד) ואת שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית החצי-שנתית (הריבית החצי-שנתית תחושב כריבית השנתית חלקי שתיים) לתקופות הבאות.

4.9 במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב (סדרה 1) על-ידי חברת הדירוג, באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה 1) כאמור לעיל בסעיף 4 זה, תודיע החברה על כך לנאמן תוך יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור.

4.10 יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה 1) כאמור לעיל בסעיף 4 זה, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב (סדרה 1) כלפי מעלה, לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס, כמפורט לעיל (להלן בסעיף 4 זה: "**הדירוג הגבוה**"), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) בהתאם למדרגות כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, וזאת החל מתקופת הריבית הבאה שתחל לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג כאמור, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה 1) יהיה שיעור הריבית שנקבע לאגרות החוב (סדרה 1), ללא כל תוספת כאמור לעיל או בתוספת נמוכה יותר, לפי העניין (ובכל מקרה, לא יפחת שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה 1) משיעור הריבית שנקבע). במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס"ק 4.3 עד 4.5 לתנאים הרשומים מעבר לדף, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת.

4.11 ככל שאגרות החוב (סדרה 1) תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על שישים (60) יום, לפני פירעונן הסופי, ובלבד שלא הועלה שיעור הריבית כאמור לעיל, תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב (סדרה 1), לדירוג הנמוך המקנה תוספת ריבית בשיעור של 1%, כאמור בס"ק 4.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף, והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל. ככל ואגרות החוב (סדרה 1) לא דורגו מחדש בטרם חלפו שישים (60) יום כאמור לעיל, החברה תראה במועד הפסקת הדירוג כמועד תחילת הדירוג המופחת לעניין תשלום ריבית והוראות ס"ק 4.3 עד 4.6 לתנאים הרשומים מעבר

לדף יחולו בהתאם. לדוח מיידי שהחברה תפרסם במקרה של הפסקת דירוג או החלפת חברת הדירוג, ראה סעיף 4.8 לעיל.

4.12 מובהר בזאת, כי ככל שאגרות החוב מדורגות או תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הורדת דירוג לצורך סעיף זה משמעה הורדת דירוג על-ידי אחת מחברות הדירוג המדרגות את אגרות החוב. כן מובהר כי התאמת שיעור הריבית בהתאם להוראות סעיף 4 זה תחול החל מתקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג על-ידי אחת מחברות הדירוג במקרה של הורדת דירוג ושל כל חברות הדירוג במקרה של העלאתו.

4.13 התאמת שיעור הריבית בגין אגרות החוב כמפורט בסעיף זה לעיל לא תחול במקרה של הורדת דירוג החברה מתחת לדירוג הבסיס, הנובעת כתוצאה ישירה משינוי סולם הדירוגים של חברות הדירוג השונות, כחלק מהתאמתם של הדירוגים המקומיים לדירוגים בינלאומיים, אם וככל שיהא רלוונטי. במקרה כאמור יותאם דירוג הבסיס לדירוג החדש המקביל לו, כפי שייקבע.

4.14 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העברת אגרות החוב לרשימת מעקב ("watch list") ו/או שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב ו/או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על-ידי חברת הדירוג לא יחשב כהפסקת דירוג או הורדת דירוג ולא יגרור שינוי בשיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה 1).

4.15 יובהר כי הורדת דירוג או העלאתו המבוצעת במסגרת עדכון דירוג לכל החברות בישראל בכלל ו/או לכל החברות בישראל העוסקות בתחום הנדל"ן בפרט, כתוצאה משינוי המתודולוגיה של חברת הדירוג בלבד, לא תגרור כל שינוי בשיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה 1).

4.16 יובהר, כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר בסעיף 4 לעיל וכן על-פי המנגנון המתואר בסעיף 3.7 לעיל, אזי בכל מקרה, שיעור הריבית הנוסף, בגין סעיף 4 לעיל ובגין סעיף 3.7 לעיל, לא יעלה על מגבלת עליית הריבית המקסימלית, קרי 1.75% במצטבר ("**הריבית המקסימאלית**"). יובהר כי ריבית פיגורים, ככל שתחול לפי סעיף 5.8 להלן, תתווסף לריבית המקסימלית ולא תהווה חלק ממנה.

5. <u>תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב</u>

5.1 התשלומים על חשבון הקרן בגין אגרות החוב (סדרה 1) ישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) ששמותיהם יהיו רשומים בפנקס אגרות החוב (סדרה 1) ביום 26 בדצמבר בשנים 2026-2029 (פרט לתשלום הקרן האחרון כמפורט בסעיף 5.2 להלן).

5.2 התשלומים על חשבון הריבית של אגרות החוב (סדרה 1) ישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), כאמור בסעיף 24 לשטר הנאמנות, בימים 25 ביוני ו-26 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 עד 2028 וכן יום 25 ביוני 2029 ("**היום הקובע**"), וזאת פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם ביום 1 בינואר 2030, לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום וייעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה 1) לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר שעליו תודיע החברה. הודעת החברה בדבר התשלום כאמור, תימסר לא

יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

מובהר, כי מי שאינו רשום במרשם אגרות החוב (סדרה 1) ביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

5.3 בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

5.4 התשלום לזכאים רשומים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם של אגרות החוב (סדרה 1) ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 5.5 להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 5.8 להלן.

5.5 מחזיק רשום של אגרות החוב (סדרה 1) יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי אגרות החוב (סדרה 1) כאמור לעיל, או על כל שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על- פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה עשר (15) ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.

5.6 לא מסר המחזיק הרשום באגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם אגרות החוב (סדרה 1). משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

5.7 מכל תשלום בגין אגרות החוב (סדרה 1) ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

5.8 כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית אשר ישולם באיחור העולה על שבעה (7) ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על-פי תנאי אגרות החוב (סדרה 1), וזאת מסיבה התלויה בחברה, יישא ריבית פיגורים כהגדרתה להלן, החל מהמועד שנקבע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לעניין זה, שיעור ריבית הפיגורים יהא שיעור הריבית על אגרות החוב (סדרה 1) כפי שתהא באותה העת, בתוספת 4%, והכל על בסיס שנתי ("**ריבית הפיגורים**"). החברה תודיע על שיעור ריבית הפיגורים שנצבר וכן על מועד התשלום כאמור בדיווח מיידי וזאת לפחות שני (2) ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל.

5.9 <u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>

לפרטים בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה, ראו סעיף 11 לשטר זה.

6. **<u>העברת אגרות החוב</u>**

6.1 בכפוף לאמור בסעיף 6.2 להלן, אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב תיעשה על-פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות, חתום כיאות על-ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על-ידי מקבל העברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על-פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על-ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.

בכפוף לאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחולו, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן.

6.2 אם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על-ידי מבקש העברה.

6.3 במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו, תפוצל תחילה התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך הכול סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.

6.4 לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה במרשם ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובאגרת חוב זו.

6.5 כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

7. **<u>פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה 1) ביוזמת הבורסה</u>**

במקרה בו יוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי סדרת אגרות החוב (סדרה 1) פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב, תבצע החברה פדיון מוקדם ותפעל כדלקמן:

7.1 תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב (סדרה 1) לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי

7.2 מועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב (סדרה 1), יחול לא לפני שבעה עשר (17) ימים מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה (45) ימים מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

7.3 במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב (סדרה 1) שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן. תמורת הפדיון תהא הגבוה מבין האמור בסעיף 8.10 להלן, ובכל מקרה לא תפחת מהערך ההתחייבותי של אגרות החוב (קרי, סכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית).

7.4 קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך אגרות החוב (סדרה 1) תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

7.5 פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב

שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

8. **<u>פדיון מוקדם ביוזמת החברה</u>**

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב (סדרה 1) לפדיון מוקדם ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

8.1 החברה תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב (סדרה 1) לפדיון מוקדם חלקי או מלא בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שחלפו 60 ימים ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב (סדרה 1).

8.2 תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.

8.3 נקבע פדיון מוקדם חלקי ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד פדיון חלקי או מועד פדיון סופי, יבוצע הפדיון החלקי המוקדם במועד שנקבע לתשלום הריבית או הפדיון החלקי או הסופי, לפי העניין. למרות האמור לעיל, ניתן לבצע פדיון סופי ברבעון גם אם בוצע בו תשלום ריבית או פדיון חלקי.

לעניין זה "**רבעון**" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר–מרץ, אפריל–יוני, יולי–ספטמבר, אוקטובר-דצמבר.

8.4 ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.

8.5 כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על-ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.

8.6 עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי לא פחות משבעה עשר (17) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (45) ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.

8.7 מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב (סדרה 1) לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

8.8 לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב (סדרה 1) אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (3) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (4) שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; (5) עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; (6) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה ששה (6) ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

8.9 בעת פדיון מוקדם חלקי תשלם החברה את הריבית שנצברה רק בגין קרן אגרות החוב שתפדה במסגרת הפדיון החלקי כאמור ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב.

במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב פדיון מוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.

8.10 הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:

(1) שווי שוק של אגרות החוב (סדרה 1) העומדות לפדיון מוקדם, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב (סדרה 1) בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם. על אף האמור, נקבע מועד פדיון מוקדם במועד בו מבוצע תשלום ריבית, ינוכה מהמחיר הממוצע כאמור סכום השווה לסכום הריבית בלבד המשולמת באותו מועד.

(2) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה 1) העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;

(3) יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה 1) העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כפי שתהא במועד הפדיון המוקדם, לרבות ריבית פיגורים ככל שרלוונטי) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת ריבית בשיעור של 1.5%. היוון אגרות החוב (סדרה 1) העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה 1) העומדות לפדיון מוקדם.

לעניין זה: "**תשואת האג"ח הממשלתי**" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון, בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שתי סדרות אגרות חוב ממשלתי נקוב בשקלים צמוד למדד המחירים לצרכן ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב (סדרה 1) במועד הרלוונטי.

לדוגמא: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא ארבע (4) שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי ב' הוא שנתיים (2) ומח"מ יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה 1) העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) הוא שלוש וחצי (3.5) שנים, תחושב תשואת האג"ח הממשלתי כדלקמן:

$$4x + 2(1-x) = 3.5$$

X- משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א'

$(1-x)$- משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב'

על-פי החישוב בדוגמה המפורטת לעיל, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשוקלל בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מ"התשואה" והתשואה השנתית של אג"ח ממשלתי ב' תשוקלל בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%) מ"התשואה".

לא יאוחר מ-5 ימי עסקים לאחר אישור דירקטוריון החברה על ביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב, החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר חישוב סכום הפדיון המוקדם, בנוסח

לשביעות רצון הנאמן.

9. **<u>הוראות כלליות</u>**

9.1 סכומי הקרן והריבית משתלמים וניתנים להעברה בלי שים לב לכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימות או שתהיינה קיימות בין החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי של אגרות החוב.

9.2 כל מי שנעשה זכאי לאגרות החוב כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהליכי פירוק של מחזיק אגרות החוב, תהיה לו הזכות, לכשיביא את אותן הראיות שהחברה תדרוש ממנו מדי פעם בפעם, להירשם במרשם כמחזיק אגרות החוב, או בכפיפות לתנאים המפורטים לעיל בתעודה ובשטר, להעביר אותן.

9.3 הוראות שטר הנאמנות, לרבות הזכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, המפורטת בסעיף 6 לשטר הנאמנות, ייחשבו כחלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו.

10. **<u>קבלות כהוכחה</u>**

מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאים אלה, תהווה קבלה חתומה על-ידי מחזיק אגרות החוב שבתעודה זו הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום הנקוב בקבלה, אשר נעשה על-ידי הנאמן, בגין אגרות החוב שבתעודה זו.

11. **<u>החלפת תעודת אגרות החוב</u>**

במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה של אגרות החוב, וזאת באותם תנאים ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות הסבירות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לנכון, בתנאי שבמקרה של בלאי, תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, ככל שיחולו, יחולו על המבקש את החלפת התעודה כאמור.

התוספת השנייה לשטר הנאמנות – הוראות בדבר אסיפות מחזיקי אגרות חוב

בלדי בע"מ

אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב (סדרה 1)

1. **זימון אסיפות**

1.1. הנאמן או החברה רשאים לזמן את מחזיקי אגרות החוב לאסיפה של מחזיקי אגרות החוב בכל עת. זימנה החברה אסיפה של מחזיקי אגרות החוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום, היום והשעה בה תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה, והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות הצבעה.

1.2. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפה כאמור לפי דרישת החברה או לפי בקשה בכתב של המחזיקים, אחד או יותר, בלפחות חמישה אחוזים (5%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב. במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי, לשביעות רצון הנאמן עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. יובהר, כי דרישת השיפוי על-ידי הנאמן, לא תפגע בזימון האסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.

1.3. נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור, יזמנה בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד שיקבע בזימון, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה (7) ימים ולא מאוחר מעשרים ואחד-(21) ימים ממועד הזימון ; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ; עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

1.4. הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים, לרבות להקדים את מועד כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 1.3 לעיל.

1.5. לא זימן הנאמן אסיפה, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד האמור בסעיף 1.2 לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך ארבעה עשר (14) ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

2. **זימון לאסיפה וסדר היום באסיפה**

2.1. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם

לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה ("**אסיפת התייעצות**"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

2.2. זימון לאסיפה שאינה אסיפת התייעצות יפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, כפי שיהיה מעת לעת, לפחות שבעה (7) ימים, אך לא יותר מעשרים ואחד (21) ימים טרם מועד כינוסה ("**זימון**").

2.3. הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים.

2.4. מחזיק באגרות החוב (סדרה 1), אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה 1), רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור וכן שבקשה כאמור הוגשה לנאמן לפחות שבעה (7) ימי עסקים טרם כינוסה של האסיפה.

2.5. הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים.הנאמן יהיה רשאי לקצר את מועד ההתכנסות ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון אם ראה כי דחייה בכינוס האסיפה מהווה או עלולה להוות פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב. עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס.

2.6. בזימון יפורטו, בין היתר:

2.6.1. מקום התכנסות האסיפה;

2.6.2. תאריך התכנסות האסיפה ושעת האסיפה;

2.6.3. פירוט הנושאים שעל סדר היום. לצד כל אחד מהנושאים האמורים יובא תיאורו ופירוט העובדות העיקריות הדרושות להבנת כל עניין הטעון הצבעה באסיפה. כמו כן, יובא נוסח כל החלטה מוצעת ותיאור תמציתי של עיקרי;

2.6.4. הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום;

2.6.5. המועד הקובע להשתתפות באסיפה אשר יחול לא פחות משלושה (3) ימי מסחר ולא יותר מארבעה עשר (14) ימים לפני כינוס האסיפה;

2.6.6. המניין החוקי לפתיחת האסיפה כמפורט בסעיף 3 לתוספת זו;

2.6.7. הסדרים לעניין הצבעה בכתב.

2.7. כל הודעה מטעם החברה או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף 22 לשטר הנאמנות.

2.8. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה בהתאם להוראות שטר זה וככל שלא נקבעו הוראות בהתאם לשטר זה לעניין זימון האסיפה כאמור אזי בהתאם לדין באסיפה שזומנה כאמור, אם בשגגה לא ניתנה הודעה עליה לכל מחזיקי אגרות החוב או שההודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי אגרות החוב שבמחזור ובלבד שפורסם הזימון לאסיפה במערכת המגנ"א.

2.9. אסיפת מחזיקים תיערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר עליו יודיע הנאמן או החברה. החברה תישא בעלויות כינוס האסיפה במען שאינו במשרדה, ככל שהודיעה כי אין באפשרותה לערוך את האסיפה במשרדה. אסיפה כאמור עשויה להיות מכונסת גם באמצעות אמצעים אלקטרוניים.

3. **<u>יושב ראש</u>**

יושב הראש של האסיפה יהיה הנאמן או אדם שימונה על-ידי הנאמן. לא מינה הנאמן יושב ראש או שהוא נעדר מהאסיפה, יבחרו מחזיקי אגרות החוב הנוכחים באסיפה יושב ראש מביניהם. אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון.

4. **<u>המניין החוקי לפתיחת אסיפה ואסיפה נדחית</u>**

4.1. בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה, ולהוראות שטר הנאמנות (ולמעט המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מיוחדת, באסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר יהא כמפורט בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות), יהוו מניין חוקי לפחות שני (2) מחזיקי אגרות החוב הנוכחים בעצמם או באמצעות בא כוח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב באותה עת בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבעה דרישה אחרת בחוק. על אף האמור, אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

4.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני (2) ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים באגרות החוב; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

4.3. בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה, ולהוראות שטר הנאמנות (ולמעט המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מיוחדת אשר יהא כמפורט בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות), באסיפה נדחית כאמור, אשר זומנה ביוזמת הנאמן, שני מחזיקי אגרות החוב הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם יהוו מניין חוקי ללא התחשבות בערך הנקוב של אגרות החוב שבידיהם. היה ולא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילתה, יהיה המניין החוקי: אם כונסה האסיפה על-ידי הנאמן - בכל מספר משתתפים שהוא; אם זימון האסיפה התבקש על-ידי מחזיקי אגרות חוב - יהיה המניין החוקי באסיפה נדחית מחזיקים באגרות החוב, אחד או יותר, שלהם 5% (חמישה אחוזים) לפחות מזכויות ההצבעה בסדרת אגרות החוב.

4.4. לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

4.5. מחזיק שהוא מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 3.3 לשטר הנאמנות) לא יובא בחשבון

לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה.

4.6. כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 3 לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה (לרבות באסיפה נדחית שלה) אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת ההחלטה שעל סדר היום, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קיום האסיפה המקורית או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

4.7. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים, הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות החוק.

5. **<u>אסיפה נמשכת</u>**

5.1. אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו בה מושב אחד או יותר.

5.2. אסיפת מחזיקים שיש בה מניין חוקי, יושב ראש האסיפה או הנאמן, רשאים להחליט על קיום מושב נוסף אשר יתקיים במועד אחר ובמקום שייקבע על-ידי הנאמן (״**אסיפה נמשכת**״);

5.3. הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם תתכנס האסיפה הנמשכת ובלבד שהודעה כאמור תינתן שתיים עשרה (12) שעות לפחות טרם כינוסה של האסיפה הנמשכת.

5.4. באסיפה נמשכת ניתן לדון בנושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה בלבד וכן בנושאים נוספים. דיון בנושאים נוספים כאמור יהיה כפוף להודעה מוקדמת באמצעות המגנ״א.

6. **<u>אסיפות מיוחדות</u>**

6.1. באסיפה שעל סדר יומה החלטה בנושא שנקבע בשטר הנאמנות או באגרת החוב כי הוא כפוף להחלטה מיוחדת, המניין החוקי הינו נוכחות של מחזיקים באגרות החוב, בעצמם או על-ידי באי כוחם, שלהם חמישים אחוזים (50%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, או באסיפה נדחית – נוכחות של מחזיקים באגרות החוב, בעצמם או על-ידי באי כוחם, שלהם עשרים אחוזים (20%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור. הרוב הנדרש לקבלת החלטה מיוחדת (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) הינו רוב של שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה.

6.2. באסיפה מיוחדת שעל סדר יומה החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב (סדרה 1) לפירעון מיידי, המניין החוקי והרוב הדרוש לקבלתה יהיו כמפורט בסעיף 6.2.2 לשטר.

7. <u>הצבעה באסיפה</u>

7.1. ההצבעה באסיפה תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד.

7.2. מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם, באמצעות באי כוח או באמצעות כתב הצבעה.

7.3. כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה, בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול דעתו לרבות קביעת המועדים להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים אלו בהתאם לנסיבות, בכפוף להוראות הדין.

7.4. בכל הצבעה של מחזיקי אגרות חוב תתנהל ההצבעה לפי מניין קולות, כך שכל מחזיק אגרות החוב או בא-כוחו, יהיה זכאי לקול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן הוא רשאי להצביע. בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם מחזיקי אגרות חוב שלא נכחו באסיפה ובלבד שהוכיחו את זכאותם להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת ההצבעה/אסיפה. במקרה של מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום ראשון מביניהם במרשם, אם בעצמו ואם על-ידי שלוח.

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי באסיפה.

7.5. אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה, הרוב הדרוש לקבלת כל החלטה באסיפת מחזיקים מהסדרה הרלוונטית הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד והכול בכפוף להוראות הדין.

7.6. בעל אגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה מסוימת, ובגין חלק אחר נגד, הכול לפי ראות עיניו.

7.7. הנאמן שישתתף באסיפה ישתתף ללא זכות הצבעה.

7.8. החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב או בכל חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן או לפי החלטה רגילה של מחזיקי אגרות החוב. על אף האמור בסעיף זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).

8. <u>הכרזה על קבלת החלטה</u>

8.1. הכרזת יושב הראש בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בפרוטוקול האסיפה ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

8.2. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה בהתאם להוראות שטר זה וככל שלא נקבעו הוראות בהתאם לשטר זה לעניין זימון האסיפה כאמור אזי בהתאם לדין באסיפה שזומנה כאמור, אם בשגגה לא ניתנה הודעה עליה למחזיקי אגרות החוב בפחות מעשרה אחוזים (10%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב או שההודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי מחזיקי אגרות החוב כאמור ובלבד שפורסם הזימון לאסיפה במערכת המגנ"א.

9. <u>כתב מינוי</u>

9.1. כתב מינוי הממנה מיופה כוח ו/או שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא כוחו שיש לו סמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, חתום בחותמת התאגיד ובצירוף חתימתו של מורשה חתימה בתאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות החוב.

9.2. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד במשרדו של הנאמן לפני פתיחת האסיפה שלגביה ניתן ייפוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה. החברה תהא רשאית לקבל, לבקשתה, העתק מכתבי המינוי וייפוי הכוח כאמור.

9.3. הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה נפטר המרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במענה של החברה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) או במשרדי הנאמן, עובר למועד האסיפה הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטת הפסלות, הביטול או ההעברה הנ"ל, הכול לפי העניין.

9.4. כל תאגיד שהוא בעלים של אגרת חוב, רשאי על-ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שיראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של בעלי אגרות החוב, והאדם שהורשה כך יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

9.5. אדם או אנשים שיתמנו על-ידי הנאמן, מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על-ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים בפתיחת האסיפה לשם הבעת עמדת החברה בקשר עם נושא שעל סדר היום ו/או הצגת נושא מסוים, לפי הענין, אך לא יהיו זכאים להצביע באסיפות של מחזיקי אגרות החוב. נציגי החברה לא יהיו נוכחים באסיפה, אלא אם תותר נוכחותם, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

10. <u>פרוטוקולים</u>

10.1. הנאמן יערוך פרוטוקולים של אסיפת המחזיקים, וישמור אותם במשרדו הרשום לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה.

10.2. כל פרוטוקול החתום על-ידי יושב ראש האסיפה, ישמש הוכחה לכאורה לעניינים הרשומים בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, כל החלטה שנתקבלה באסיפה שכזו תחשב

כהחלטה שנתקבלה כדין. הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

10.3. מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן, ויהיה פתוח לעיון מחזיקי אגרות החוב, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק באגרות החוב שביקש זאת.

הנאמן יהיה רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול, לכל גורם שהוא, אם על-פי שיקול דעתו הבלעדי העברת הפרוטוקול, כולו או חלקו, עשויה לפגוע או להביא לפגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז').

11. **<u>עניין מנוגד</u>**

ככל שתחול על הנאמן חובה בדין לבחון קיומו של עניין מנוגד, אזי בכפוף להוראות הדין יחולו ההוראות שלהלן:

11.1. בעת עריכת אסיפת מחזיקי אגרות חוב, יבחן הנאמן קיומו של ניגוד עניינים אצל מחזיקי אגרות החוב, בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר שלהם, כפי שיקבע הנאמן ("**עניין אחר**").

11.2. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק אגרות חוב המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו, לפני ההצבעה, על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.

11.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:

11.3.1. מחזיק אשר קיימת לגביו קביעה בדין כי הינו בעל עניין מנוגד;

11.3.2. כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב הרלוונטית. מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על-ידי הנאמן, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ולגביו יקבע הנאמן הרלוונטי כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.3 זה, הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל "עניין מנוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור באסיפה (כפי שיפורט בכתב ההצבעה), בהתאם להצהרת אותו מחזיק.

קיומו של עניין מנוגד עשויה להיקבע גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן. כמו כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך, לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה.

11.4. לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית

שיזמין, ויחולו עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.

11.5. יובהר, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך בנפרד ביחס לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד יובהר, כי אין בהכרזה על מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

11.6. בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף 10.2 לעיל, או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור (ביחד: "**מחזיקים בעלי עניין מנוגד**").

11.7. בבחינת קיומו של ניגוד עניינים, הנאמן יפעל בהתאם להוראות שטר הנאמנות, הוראות והנחיות רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותו מועד ובהתאם לקבוע בדין.

12. **<u>הודעות עמדה</u>**

12.1. מחזיק אגרות החוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה 1) רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב במכתב שיצורף לכתב ההצבעה על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה ("**הודעת עמדה**").

12.2. מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו, יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט על העמדת אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה עד (2) שני ימי עסקים לפני המועד האחרון למשלוח כתבי הצבעה. מזמן אסיפת המחזיקים ימציא למחזיקים את נוסח הודעת העמדה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר שמחזיק המציאו למזמן אסיפת המחזיקים.

12.3. באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי אגרות חוב או על-ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט לעיל יהיה רשאי כל מחזיק, באמצעות הנאמן, לפרסם הודעת עמדה ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

12.4. הנאמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בנפרד, לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה בהתאם לסעיפים 11.1 או 11.3 לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי אגרות החוב.

12.5. באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה.

12.6. אם הודעת העמדה היא של מחזיק, היא תכלול את זהות המחזיק ואת שיעור החזקותיו באגרות החוב וכן בכל נייר ערך אחר של המנפיק, של בעל השליטה בו או חברה קשורה שלו. אם המחזיק הוא תאגיד, יפורטו גם זהות בעל שליטה בו והחזקות נוספות של אותו בעל שליטה בניירות ערך של המנפיק, של בעל השליטה בו או חברה קשורה, למיטב ידיעתו של המחזיק.

12.7. מחזיק המגיש הודעת עמדה, הפועל בשיתוף פעולה עם אחרים לעניין ההצבעה באסיפת המחזיקים, דרך כלל או לגבי נושא מן הנושאים שעל סדר היום, יציין זאת בהודעת העמדה ויפרט את הסדרי שיתוף הפעולה וזהותם של המחזיקים הפועלים בשיתוף פעולה; אם למחזיק או לאדם אחר הפועל עמו בשיתוף פעולה עניין אחר בתוצאות ההצבעה באסיפת המחזיקים, יצויין טיבו של העניין האחר.

12.8. הודעת עמדה של מחזיק שלבקשתו זומנה אסיפת המחזיקים לפי סעיף 35יב1 לחוק, תכלול גם את העובדה כי אסיפת המחזיקים זומנה לדרישתו.

12.9. האחריות לתוכן הודעת העמדה תהא על מגיש הודעת העמדה בלבד.

13. כל האמור בתוספת זו כפוף להוראות שטר הנאמנות.

14. על תוספת זו יחולו תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות) התשע"ה-2015.

****

נספח א' לשטר הנאמנות

נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב

1. **מינוי; תקופת כהונה**

1.1. הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב - יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי אגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("**הנציגות הדחופה**").

1.2. הנאמן ימנה לנציגות דחופה את שלושת (3) מחזיקי אגרות החוב, אשר למיטב ידיעת הנאמן, הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("**חברי הנציגות הדחופה**"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות דחופה כאמור, ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק אגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן וכן הלאה, ובלבד שבכל מקרה, חברי הנציגות הדחופה יהיו שלושה מבין חמשת מחזיקי אגרות החוב הגדולים בסדרה הידועים לנאמן.

ואלו התנאים:

1.2.1. מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות הדחופה ומהחזקתו באגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 3.3 לשטר הנאמנות) ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות הדחופה;

1.2.2. במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על-ידו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על התחרות בקשר עם כינון נציגות דחופה.

1.3. היה ובמהלך כהונתה של הנציגות הדחופה, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים 1.2.1 ו-1.2.2 לעיל, תפקע כהונתו, והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 1.2 לעיל.

1.4. בטרם מינוי חברי הנציגות הדחופה, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות הדחופה, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל. כמו כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות הדחופה בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות הדחופה. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על התחרות כאמור לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים כאמור, הנאמן יבחן קיומם של עניינים מנוגדים

ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים כדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות הדחופה. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

1.5. תקופת כהונת הנציגות הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות הדחופה בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 2.1 להלן.

2. **<u>סמכות</u>**

2.1. לנציגות הדחופה תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות, למשך תקופת הארכה, ככל שניתנה, וזאת לתקופה של עד 90 ימים או עד למועד פרסום הדוחות הכספיים הקרובים, לפי המוקדם. יובהר, כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות הדחופה יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל, והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל. כן יובהר, כי פעילות הנציגות הדחופה תוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חבריה, בתפקידם כחברי הנציגות, כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

2.2. אם לא מונתה נציגות דחופה בהתאם לנספח זה, או אם הנציגות הדחופה החליטה שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 2.1 לעיל, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לקבלת החלטה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ויפעל בהתאם להוראות סעיף 6.2 לשטר הנאמנות.

2.3. יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות מחזיקי אגרות החוב לדרוש כינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות או בהתאם להוראות הדין, לרבות בקשר עם העמדה לפירעון מיידי כפוף להוראות שטר נאמנות זה.

3. **<u>התחייבויות החברה בקשר לנציגות</u>**

3.1. החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות הדחופה והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על-ידיהם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות הדחופה את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

3.2. החברה תישא בעלויות הנציגות הדחופה, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על-ידי הנציגות הדחופה או מטעמה ובהתאם להוראות סעיף 21 לשטר הנאמנות.

3.3. החברה מתחייבת לספק לנאמן, בכפוף למגבלות הדין, כל מידע שבידיה בקשר לזהות המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

4. **<u>אחריות</u>**

4.1. הנציגות הדחופה תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט

ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר הנאמנות ותוספת זו ובקשר אליהן או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיהן, למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.

4.2. על פעולתם של חברי הנציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 21 לשטר הנאמנות, כאילו היו הנאמן.

4.3. החברה תפרסם דיווח מיד עם מינוי הנציגות הדחופה כאמור, על דבר מינויה של הנציגות הדחופה, זהות חבריה וסמכויותיה וכן תפרסם דיווח מיידי נוסף אודות החלטת הנציגות הדחופה כאמור. עם סיום כהונת הנציגות הדחופה תפרסם החברה את המידע אשר הועבר לעיון הנציגות הדחופה ובלבד שאין מניעה לפרסמו על פי דין.

****